بسم الله الرحمن الرحيم

Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirëplotit

كتاب العبادات

LIBRI I ADHURIMEVE

الصِّيَامُ

AGJËRIMI

زاد المستقنع في اختصار المقنع

Zad el-Mustakni‘ në përmbledhjen e El-Mukni‘

المؤلف

العلامة مفتي الحنابلة شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد بن موسى الحجاوي المقدسي الصالحي

المتوفى سنة ٩٦٨ هـ – ١٥٦٠ م

Autori:

Dijetari, myftiu i hanbelive, Sherafuddin Ebu en-Nexha Musa ibn Ahmed ibn Musa el-Haxhavi el-Makdisi es-Salihi

Vdiq në vitin:

968 H — 1560 M

شرح

الشيخ عبد السلام بن محمد الشويعر

Me shpjegimin e:

Shejh Prof. Dr. Abdusselam ibn Muhamed esh-Shuaj‘ir

Përgatitur nga:

Burim Sejdiu

Përmbajtja

“Kapitulli mbi dispozitat e agjërimit.” 1

“Agjërimi i Ramazanit obligohet me shikimin e hënës së tij. Nëse ajo nuk shihet natën e tridhjetë, megjithëse qielli është i kthjellët, atëherë të nesërmen nuk agjërojnë.” 2

“Nëse shikimin e saj e pengojnë retë ose pluhuri në ajër, atëherë, sipas mendimit të dukshëm të medhhebit, obligohet agjërimi i asaj dite.” 7

“Nëse hëna e re shihet gjatë ditës, atëherë ajo i përket natës së ardhshme.” 15

“Nëse e shohin banorët e një vendi, atëherë të gjithë njerëzve u obligohet agjërimi.” 16

“Agjërimi fillon me shikimin e një personi të drejtë, edhe nëse është femër. Nëse agjërojnë me dëshminë e një personi për tridhjetë ditë dhe hëna nuk shihet, ose agjërojnë për shkak të reve, atëherë nuk e ndërpresin agjërimin.” 18

“Kush e sheh i vetëm hënën e Ramazanit dhe i refuzohet fjala, ose e sheh hënën e Shevalit, agjëron.” 24

“Agjërimi obligohet për çdo musliman mbi të cilin vlejnë obligimet fetare dhe që është i aftë të agjërojë.” 28

“Nëse vërtetimi i hyrjes së Ramazanit ndodh gjatë ditës, obligohet përmbajtja nga gjërat që prishin agjërimin për pjesën e mbetur të ditës, si dhe kompensimi i saj.” 29

“Po ashtu, ky gjykim vlen për çdo person mbi të cilin agjërimi bëhet obligim gjatë asaj dite.” 29

“Të njëjtit gjykim i nënshtrohen edhe gruaja me menstruacione dhe lehona kur pastrohen, si dhe udhëtari që kthehet duke qenë joagjërues.” 29

“Kush e prish agjërimin për shkak të pleqërisë ose të një sëmundjeje prej së cilës nuk pritet shërim, ushqen për çdo ditë një të varfër.” 32

“Ndërsa është e pëlqyeshme (sunet) që të mos agjërojë ai i sëmurë për të cilin agjërimi është i dëmshëm, si dhe udhëtari për të cilin lejohet shkurtimi i namazit.” 32

“Nëse një person që ndodhet në vendbanimin e tij e bën nijetin për të agjëruar një ditë, pastaj niset për udhëtim gjatë asaj dite, atëherë i lejohet ndërprerja e agjërimit.” 36

“Nëse gruaja shtatzënë ose gjidhënëse e ndërpret agjërimin nga frika për veten e saj, i obligohet vetëm kompensimi i tij.” 37

“Ndërsa nëse e ndërpret nga frika për fëmijën e saj, e kompenson dhe ushqen për çdo ditë një të varfër.” 37

"Nëse dikush e bën nijetin për agjërim, pastaj çmendet ose humb ndjenjat dhe mbetet në atë gjendje gjatë gjithë ditës, pa ardhur në vete në asnjë çast të saj, agjërimi i tij nuk është i vlefshëm. Nëse fle gjatë gjithë ditës, agjërimi i tij është i vlefshëm." 38

"Ndërsa atij që humb ndjenjat i obligohet vetëm kompensimi." 38

"Obligohet përcaktimi i nijetit që nga nata për çdo ditë të agjërimit të obligueshëm. Nuk kërkohet që ta bëjë nijet edhe se ky agjërim është farz." 42

"Dhe agjërimi vullnetar është i vlefshëm me nijetin e bërë gjatë ditës, qoftë para zenitit apo pas tij." 44

"Edhe nëse e bën nijetin me kushtin 'Nëse dita e nesërme është prej Ramazanit, atëherë do ta agjëroj si farz', ky agjërim nuk ia përmbush obligimin." 45

"Kush e bën nijetin për ta prishur agjërimin, e ka prishur atë." 46

Kapitull 48

Gjërat që e prishin agjërimin dhe e obligojnë shpagimin 48

"Kush ha, ose pi, ose hedh ilaç në hundë, ose fut lëng në zorrë përmes anusit, ose përdor në sy kuhl që i arrin në fyt, ose fut diçka në brendësi të trupit nga cilado rrugë, përveç uretrës, ose provokon të vjella, ose masturbon, ose prek gruan dhe nxjerr spermë ose medhij, ose e përsërit shikimin derisa t'i dalë sperma, ose bën hixhame (nxjerr gjak) apo i bëhet hixhame dhe del gjak, me qëllim dhe duke qenë i vetëdijshëm se po agjëron, agjërimi i tij prishet." ... 48

"Nëse vepron nga harresa ose nën detyrim, ose i hyn në fyt një mizë a pluhur, ose mendon dhe i del meni, ose i del meni në gjumë, ose zgjohet me ushqim në gojë dhe e nxjerr jashtë, ose bën gusl, ose shpëlan gojën, ose thith ujë në hundë, ose i përsërit këto veprime më shumë se tri herë, ose e tepron dhe uji i hyn në fyt, agjërimi nuk prishet." 58

"Kush ha duke qenë në dyshim nëse ka aguar, e ka agjërimin të vlefshëm. Agjërimi nuk është i vlefshëm nëse ha duke qenë në dyshim nëse dielli ka perënduar ose nëse ha duke besuar se është natë dhe më pas del se është ditë." 60

Nënkapitull 63

"Kush kryen marrëdhënie intime gjatë ditës së Ramazanit – në vaginë apo në anus – i obligohen kompensimi dhe shpagimi." 63

"Nëse kryen marrëdhënie intime në dy ditë të ndryshme ose i përsërit brenda së njëjtës ditë pa e kryer shpagimin për herën e parë, në rastin e dytë i obligohet një shpagim, ndërsa në të parin i obligohen dy." 73

"Nëse kryen marrëdhënie intime, e kryen shpagimin dhe pastaj i përsërit marrëdhëniet brenda së njëjtës ditë, i obligohet një shpagim i dytë. Edhe atij që e ka obligim përmbajtjen i obligohet shpagimi nëse kryen marrëdhënie intime." 76

"Nëse kryen marrëdhënie intime kur është i shëndetshëm dhe më pas sëmuret, çmendet ose udhëton, shpagimi mbetet obligim për të." 79

"Shpagimi obligohet vetëm për marrëdhënie intime gjatë agjërimit të Ramazanit." 79

"Shpagimi është lirimi i një robi. Nëse nuk gjen një rob për ta liruar, agjëron dy muaj radhazi. Nëse nuk mund të agjërojë, ushqen gjashtëdhjetë të varfër. Nëse nuk ka me çfarë t'i ushqejë, shpagimi nuk i mbetet obligim." 80

"Kapitulli mbi veprimet e papëlqyeshme, veprimet e pëlqyeshme dhe gjykimin për kompensimin." 83

"Është e papëlqyeshme ta mbledhë pështymën dhe pastaj ta gëlltisë." 83

"Ndalohet gëlltitja e gëlbazës. Gëlltitja e saj e prish agjërimin vetëm nëse gëlbaza ka arritur në gojë." 84

"Është e papëlqyeshme të provojë shijen e ushqimit dhe të përtypë rrëshirë të fortë. Nëse e ndien në fyt shijen e ushqimit ose të rrëshirës, agjërimi i prishet." 87

"Ndalohet përtypja e rrëshirës që tretet gjatë përtypjes nëse agjëruesi e gëlltit pështymën." 88

"Puthja është e papëlqyeshme për atë të cilit ajo ia nxit epshin." 89

"Dhe është obligim të shmangen gënjeshtra, përgojimi dhe fyerja." 91

"Dhe për atë që fyhet është sunet të thotë 'Unë jam agjërues'. Është sunet edhe ta vonojë syfyrin dhe ta çelë iftarin pa vonesë me hurma të freskëta. Nëse nuk gjen hurma të freskëta, e çel iftarin me hurma të thata. Nëse nuk gjen as hurma të thata, e çel me ujë. Është sunet edhe të thotë lutjet e transmetuara." 92

"Është e pëlqyeshme që ditët e agjërimit të kompensohen radhazi. Kompensimi nuk lejohet të shtyhet pa arsye të vlefshme deri në Ramazanin tjetër. Nëse e shtyn kështu, krahas kompensimit duhet të ushqejë një të varfër për çdo ditë. Nëse vdes pas një shtyrjeje të tillë, për të ushqehet një i varfër për çdo ditë, edhe nëse vdes pas një Ramazani tjetër." 96

"Nëse dikush vdes dhe i ka mbetur për të kryer një agjërim, haxh, i'tikaf ose namaz që e kishte marrë përsipër me zotim, është e pëlqyeshme që kujdestari i tij ta kryejë për të." 96

"Kapitulli mbi dispozitat e agjërimit vullnetar" 103

"Është sunet agjërimi i ditëve të bardha (13, 14, 15), i së hënës dhe i së enjtes, i gjashtë ditëve të Shevalit, i muajit Muharrem – më e theksuara është dita e dhjetë, pastaj e nënta – si dhe agjërimi i nëntë ditëve të para të Dhulhixhxhes dhe i ditës së Arafatit për atë që nuk ndodhet në Arafat si haxhi." 106

“Dhe agjërimi vullnetar më i mirë është të agjërosh një ditë e të mos agjërosh ditën tjetër.” 112

“Është e papëlqyeshme të veçohen me agjërim Rexhebi, xhumaja, e shtuna, dita e dyshimit dhe festat e jobesimtarëve.” 112

“Ndalohet agjërimi në dy Bajramet dhe në ditët e Teshrikut, edhe kur agjërimi është i obligueshëm. Në ditët e Teshrikut lejohet të agjërohet në vend të kurbanit të temettu‘it ose të kiranit.” 114

“Kush fillon kryerjen e një obligimi me kohë të zgjeruar e ka të ndaluar ta ndërpresë. Në adhurimin vullnetar nuk obligohet ta vazhdojë dhe, nëse e prish, nuk obligohet ta kompensojë. Përjashtim bën haxhi.” 116

“Shpresohet që Nata e Kadrit të jetë në dhjetë netët e fundit. Shpresa është më e madhe në netët teke dhe më e madhe se në çdo natë tjetër në natën e 27-të. Në Natën e Kadrit lutemi me lutjen që është transmetuar.” 118

“Kapitulli mbi dispozitat e i‘tikafit (qëndrimit në xhami)” 121

“Qëndrimi në xhami për ta adhuruar Allahun e Lartësuar është sunet. I‘tikafi është i vlefshëm edhe pa agjërim. Si i‘tikafi, ashtu edhe agjërimi bëhen obligim me zotim.” 122

“I‘tikafi është i vlefshëm vetëm në një xhami ku falet namazi me xhemat. Për gruan, i‘tikafi është i vlefshëm në çdo xhami, përveç vendit që ajo ka caktuar për falje në shtëpinë e saj.” 125

“Kush zotohet të bëjë i‘tikaf ose të falë namaz në një xhami tjetër përveç tri xhamive, nuk e ka obligim ta kryejë zotimin pikërisht në atë xhami. Më e vlefshmja prej tyre është Mesxhidul-Harami, pastaj Xhamia e Medinës e më pas Xhamia El-Aksa. Nëse cakton njërën prej tyre, zotimi nuk përmbushet duke e kryer në një xhami me vlerë më të ulët. Zotimi përmbushet edhe nëse e kryen në një xhami me vlerë më të lartë se ajo që ka caktuar.” 127

“Kush zotohet të bëjë i‘tikaf në një periudhë të caktuar hyn në vendin e i‘tikafit para fillimit të natës së parë të asaj periudhe dhe del pas përfundimit të periudhës.” 129

“Ai që është në i‘tikaf nuk del nga xhamia përveçse për një nevojë të domosdoshme. Nuk viziton ndonjë të sëmurë dhe as nuk merr pjesë në xhenaze, përveçse nëse e ka kushtëzuar këtë paraprakisht.” 130

“Nëse kryen marrëdhënie intime me depërtim, i prishet i‘tikafi.” 131

“Është e pëlqyeshme të merret me adhurime dhe të shmangë gjërat që nuk i përkasin.” ... 132

Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirëplotit

Falënderimi i takon Allahut, një falënderim që nuk mbaron kurrë, falënderimi më i mirë me të cilin Ai meriton të falënderohet.

Salavatet dhe selamet qofshin mbi më të zgjedhurin e të zgjedhurve, Muhamedin ﷺ, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që e adhurojnë Allahun.

Më pas:

Kjo është një përmbledhje në fikh, e nxjerrë nga libri El-Mukni‘ i imam El-Muveffek Ebu Muhamedit, e ndërtuar mbi një mendim të vetëm, i cili është **mendimi më i saktë në medhhebin e imam Ahmedit**.

Ndoshta kam lënë jashtë disa çështje që ndodhin rrallë, ndërsa kam shtuar disa të tjera, te të cilat mbështetemi në raste të ngjashme. Këtë e kam bërë sepse synimet e njerëzve janë dobësuar dhe pengesat që i largojnë nga arritja e dijes janë shtuar.

Megjithëse është me përmasa të vogla, me ndihmën e Allahut, ky libër përmbledh aq sa e bën të panevojshme zgjatjen e fjalës.

Nuk ka ndryshim gjendjeje e as fuqi veçse me Allahun. **Ai na mjafton dhe sa Mbështetës i mirë është!**

كِتَابُ الصِّيَامِ

“Kapitulli mbi dispozitat e agjërimit.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Kapitulli mbi dispozitat e agjërimit.”**

Para se të filloj me këtë kapitull, dua të tërheq vëmendjen për një çështje që e përmenda në mësimin e kaluar te fjala e autorit: **“Dhe nuk i jepet zekati Hashimiut dhe Muttalibiut.”**

Kisha përmendur se lidhëza këtu është nga lloji i përmendjes së të veçantës pas të përgjithshmes.

Ky është mendimi i mbështetur në medhheb, të cilit i janë përmbajtur autorët e veprave «el-Munteha» dhe «el-Ikna»: ata që nuk u lejohet të marrin zekat janë Benu Hashim dhe jo të tjerët.

Ndërsa autori kaloi në transmetimin e dytë, edhe pse mendimi i mbështetur në medhheb është ndryshe.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Kapitulli mbi dispozitat e agjërimit.”**

Autori, Allahu e mëshiroftë, filloi të përmendë dispozitat e shtyllës së katërt prej shtyllave të fesë, e ajo është agjërimi.

Agjërimi është një prej themeleve të fesë pas dy dëshmive, namazit dhe zekatit, siç është vërtetuar në hadithin e Ibn Omerit (Allahu qoftë i kënaqur me të dy).

Qëllimi me agjërimin është:

Përmbajtja nga gjërat që e prishin agjërimin në një kohë të caktuar, e cila është nga lindja e agimit deri në perëndimin e diellit.

Agjërimi është një prej themeleve të fesë pas dy dëshmive, namazit dhe zekatit, siç është vërtetuar në hadithin e Ibn Omerit dhe babait të tij (Allahu qoftë i kënaqur me të dy).

Qëllimi me agjërimin është përmbajtja nga gjërat që e prishin agjërimin në një kohë të caktuar, e kjo kohë është prej lindjes së agimit deri në perëndimin e diellit.

يَجِبُ صَوْمُ رَمَضَانَ بِرُؤْيَةِ هِلَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يُرَ مَعَ صَحْوٍ لَيْلَةَ الثَّلَاثِينَ: أَصْبَحُوا مُفْطِرِينَ.

“Agjërimi i Ramazanit obligohet me shikimin e hënës së tij. Nëse ajo nuk shihet natën e tridhjetë, megjithëse qielli është i kthjellët, atëherë të nesërmen nuk agjërojnë.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Obligohet agjërimi i Ramazanit me shikimin e hënës së re të tij.”**

Parimi bazë është se nga agjërimi nuk obligohet veçse **agjërimi i muajit Ramazan**, për shkak të fjalës së Allahut të Lartësuar:

“E kush prej jush e arrin muajin, le ta agjërojë atë.” [El-Bekare: 185]

Pra, kush është i pranishëm në të, duke i plotësuar kushtet dhe duke qenë i ngarkuar fetarisht.

Sa i përket agjërimeve të tjera, parimi bazë është se nuk obligohet mbi njerëzit asgjë tjetër përveç tij.

Kjo për shkak të hadithit të Ibn Abbasit (Allahu qoftë i kënaqur me të dy) në Sahih, se Pejgamberi ﷺ, kur u pyet:

“A kam obligim diçka tjetër përveç kësaj?”

tha:

“Jo, përveç nëse agjëron vullnetarisht.”

Megjithatë, thuhet se mbi muslimanin obligohen dy lloje agjërimi, por obligimi i tyre nuk është fillestar, por si pasojë e një veprimi që ai vetë e ka bërë.

Këto dy lloje janë:

I pari: agjërimi për shpagim.

I dyti: agjërimi i zotimit.

Kush bën zotim, i obligohet agjërimi me zotimin e tij.

Kush bën një mëkat që kërkon shpagim, i obligohet shpagimi.

Ndërsa fillimisht, asnjë musliman nuk është i ngarkuar me obligimin e këtyre dy llojeve.

Parimi bazë i obligimit është vetëm agjërimi i Ramazanit.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Obligohet agjërimi i Ramazanit me shikimin e hënës së re të tij."**

Shejhu filloi me përmendjen e dispozitës së parë prej dispozitave të agjërimit, e ajo është **përcaktimi i muajit të Ramazanit**: kur gjykohet fillimi i tij dhe po ashtu kur gjykohet mbarimi i tij.

Autori e përmendi këtë çështje në përputhje me Librin e Allahut të Lartësuar, sepse Allahu i Lartësuar ka thënë:

"E kush prej jush e arrin muajin, le ta agjërojë atë." [El-Bekare: 185]

Allahu e bëri obligim agjërimin e këtij muaji për atë që e arrin dhe është i pranishëm në të.

Prandaj, muslimani ka nevojë të dijë me çfarë njihet hyrja dhe arritja e këtij muaji.

Hyrja e muajit Ramazan vërtetohet me një nga tri çështje që i përmendi autori, Allahu e mëshiroftë.

Së pari përmenden në mënyrë të përgjithshme, pastaj ajo që përmendi autori sqarohet në mënyrë të detajuar.

Hyrja e muajit Ramazan njihet me njërën nga këto tri çështje dhe agjërimi obligohet me ndodhjen e njërës prej tyre.

E para: shikimi i hënës së re të muajit Ramazan.

E dyta: plotësimi i muajit Shaban me tridhjetë ditë.

E treta: që të ketë një pengesë për shikimin e hënës, si pluhuri apo retë, që e pengojnë shikimin e hënës së Ramazanit. Në këtë rast agjërohet **dita e dyshimtë**, siç do të vijë sqarimi më pas.

Pra, këto janë tri çështje për të cilat ka ardhur teksti fetar.

Çdo gjë përtej këtyre tri çështjeve nuk pranohet si mënyrë për përcaktimin e hyrjes së muajit Ramazan.

Prandaj është transmetuar ixhma, edhe pse është përmendur kundërshtim nga dijetari i hershëm Mutarrif, por, në përfundim, është përcjellë ixhma se në hyrjen e muajit Ramazan nuk merret parasysh **llogaritja astronomike**.

Muaji i Ramazanit njihet dhe përcaktohet vetëm nëpërmjet njërës prej këtyre tri çështjeve që do të sqarohen më pas.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Obligohet agjërimi i Ramazanit me shikimin e hënës së re të tij."**

Ky është shkaku i parë që e bën obligim agjërimin e muajit Ramazan, e ai është **shikimi i hënës së re**.

Para se të sqarohet çfarë nënkuptohet me shikimin, përmendet argumenti, sepse teksti është i shkurtër dhe përmbledhës.

Argument për këtë është fjala e Pejgamberit ﷺ, siç është vërtetuar në dy Sahihët:

"Agjëroni me shikimin e saj dhe ndërpriteni agjërimin me shikimin e saj."

Pra, Pejgamberi ﷺ urdhëroi agjërimin kur shihet hëna e re.

Shikimi i hënës ka tri gjendje:

Gjendja e parë:

Shikimi me **sy të lirë**.

Kjo, pa asnjë dyshim, konsiderohet e vlefshme dhe merret parasysh për hyrjen e muajit.

Gjendja e dytë:

Shikimi me anë të një **mjeti ndihmës**.

Si për shembull, kur personi përdor syze ose një zmadhues, qoftë të vogël, qoftë të madh, si këta teleskopë të mëdhenj që gjenden në observatorë dhe vende të ngjashme.

Edhe kjo konsiderohet shikim i vlefshëm dhe pranohet.

Nëse dikush e sheh hënën me mjet ndihmës, duke qenë në vendin e vëzhgimit, atëherë shikimi i tij konsiderohet i saktë dhe i pranueshëm.

Gjendja e tretë:

Shikimi i hënës **mbi re**.

Kjo ka dy forma dhe është çështje e dijetarëve bashkëkohorë, jo e të hershmëve.

Forma e parë:

Që njerëzit të dërgojnë aeroplan mbi re dhe mjegull, për të vëzhguar nëse shihet hëna apo jo.

Kjo nuk po përmendet si supozim, por si diçka që ekziston realisht.

Forma e dytë:

Që lindja e hënës të vëzhgohet ose ajo të shihet përmes satelitëve hapësinorë.

A konsiderohen këto dy çështje si mënyrë e vlefshme për hyrjen e muajit apo jo?

Themi: ajo që duket nga rregullat e dijetarëve, dhe ky është mendimi i dijetarëve prej mësuesve tanë, është se çështja e fundit, pra **shikimi i hënës mbi re përmes aeroplanëve ose përmes satelitëve**, nuk konsiderohet e vlefshme.

Argument për këtë është se ky lloj shikimi e anulon llojin e dytë.

Sepse Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Nëse ju mbulohet nga retë...”

Pra, ne nuk jemi të ngarkuar me atë që është përtej reve dhe mjegullës.

Kjo hyn në teprim në fe.

Ne themi: nga njeriu kërkohet që ta vëzhgojë hënën:

- ose me syrin e tij;
- ose me mjete si dylbi, teleskopë dhe observatorë tokësorë që ekzistojnë dhe janë të shumtë e të përhapur.

Nëse një vend ka re, mund të shihet në një vend tjetër ku nuk ka re, dhe kështu me radhë.

Sa i përket shikimit përtej kësaj, ai nuk pranohet, sepse rregullat nuk e mbështesin.

Pra, u sqarua çështja e parë me të cilën njihet hyrja e muajit, e ajo është shikimi i hënës së re.

Çështja e dytë:

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Nëse ajo nuk shihet natën e tridhjetë, megjithëse qielli është i kthjellët, atëherë të nesërmen nuk agjërojnë.”**

Kuptimi i fjalës së autorit këtu është se nëse qielli është i kthjellët, pa re dhe pa mjegull, atëherë hyrja e muajit Ramazan gjykohet me **plotësimin e numrit tridhjetë ditë**.

Pra: **“Plotësojeni muajin Shaban tridhjetë ditë.”**

Edhe për këtë çështje nuk ka mospajtim ndërmjet dijetarëve për vlefshmërinë e saj.

Kjo është çështja e dytë me të cilën obligohet agjërimi.

E ajo është: **plotësimi i muajit Shaban me tridhjetë ditë**.

Me çfarë kushti?

Që qielli të jetë **i kthjellët, pa re dhe pa mjegull**.

Nuk ka mospajtim ndërmjet dijetarëve se obligohet plotësimi i muajit Shaban me tridhjetë ditë.

Agjërimi i ditës së fundit të Shabanit në këtë rast është **i ndaluar**.

Kjo është **dita e dyshimtë**, të cilën jemi ndaluar ta agjërojmë.

Pra, kur është dita e dyshimtë?

Kur qielli është i kthjellët natën e tridhjetë të muajit Shaban.

Ndërsa nëse ka re ose mjegull, atëherë kjo hyn te lloji i tretë që do të sqarohet më pas.

Prandaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Nëse ajo nuk shihet natën e tridhjetë, megjithëse qielli është i kthjellët”**, pra të muajit Shaban, **“të nesërmen nuk agjërojnë”**, pastaj agjërojnë ditën pas saj, e cila është dita e parë e Ramazanit.

Pra, hyrja e muajit Ramazan bëhet me plotësimin e Shabanit me tridhjetë ditë.

Gjendja e tretë:

وَإِنْ حَالَ دُونَهُ غَيْمٌ، أَوْ قَتَرٌ فَظَاهِرُ المَذْهَبِ: يَجِبُ صَوْمُهُ

“Nëse shikimin e saj e pengojnë retë ose pluhuri në ajër, atëherë, sipas mendimit të dukshëm të medhhebit, obligohet agjërimi i asaj dite.”

Autori filloi me përmendjen e gjendjes së tretë.

Tha: **“Nëse shikimin e saj e pengojnë...”**

Pra, shikimin e hënës së Ramazanit.

Tha: **“retë.”**

Retë janë të njohura: janë ato që mbartin shiun.

Tha: **“ose pluhuri në ajër.”**

Me pluhurin në ajër nënkuptohet pluhuri që ngrihet lart në qiell.

Ata bëjnë dallim mes dy llojeve të pluhurit:

- pluhurit të ngritur në ajër, që qëndron lart;
- dhe pluhurit që qëndron poshtë.

Përndryshe, kuptimi i tyre është i përbashkët: të gjitha janë grimca dheu ose gjëra që marrin gjykimin e tyre, si tymrat që dalin nga fabrikat dhe të ngjashme me to.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Nëse shikimin e saj e pengojnë retë ose pluhuri në ajër, atëherë, sipas mendimit të dukshëm të medhhebit, obligohet agjërimi i asaj dite.”**

Pra, obligohet **agjërimi i ditës së tridhjetë të muajit Shaban**.

Kjo fjali plotësohet, pastaj kthehemi përsëri për sqarim më të hollësishëm.

Nëse njeriu e agjëron këtë ditë, kjo ditë mbetet e pasigurt:

- mund të jetë prej Ramazanit;
- dhe mund të mos jetë prej Ramazanit.

Sepse kjo është **ditë me re, jo ditë dyshimi**.

Dita e dyshimit kërkon që të ketë bindje, ndërsa këtu kemi hamendësim dhe mundësi.

Nëse hyn muaji Ramazan dhe shihet hëna e Bajramit pas njëzet e nëntë ditësh, atëherë njëzet e nëntë ditët bashkë me këtë ditë që e agjëroi bëhen gjithsej tridhjetë ditë.

Pra, agjërimi i tij është i saktë dhe nuk i obligohet agjërimi i një dite shtesë.

Ndërsa nëse agjëron tridhjetë ditë të plota pa e llogaritur këtë ditë që e agjëroi, e cila ishte dita me re, atëherë në këtë rast ajo konsiderohet se nuk ishte prej Ramazanit.

Megjithatë, sipas tyre, agjërimi i asaj dite ka qenë obligim për shkak të dyshimit nëse ajo ishte prej Ramazanit.

A u sqarua çështja?

A e kuptuat këtë çështje?

Do të kthehem te ajo pak më vonë dhe do ta mbështes shpjegimin tim në atë që keni kuptuar.

Është e qartë apo ta përsëris? Po e përsëris.

Shikoni këtë çështje:

Në gjendjen e dytë thamë se natën e tridhjetë të Shabanit, pra pas njëzet e nëntë ditëve, nëse qielli është i kthjellët dhe hëna nuk shihet, nuk lejohet agjërimi i ditës së tridhjetë.

Nëse nata e tridhjetë është me qiell të kthjellët, pa re dhe pa pluhur në ajër, dhe njerëzit e kërkojnë hënën, por nuk e shohin, atëherë u obligohet që ditën e tridhjetë ta kalojnë **pa agjërim**.

Madje e kanë të ndaluar të agjërojnë atë ditë.

Pastaj muaji Ramazan hyn ditën pas saj.

Ndërsa nëse e kërkojnë hënën natën e tridhjetë dhe shikimin e pengojnë retë ose pluhuri në ajër, fukahatë thonë se obligohet agjërimi i asaj dite.

Pse? Cili është argumenti?

Thanë: sepse është vërtetuar nga Ibn Omeri, Omeri dhe një numër i madh sahabësh – gjashtë apo më shumë – se ata e agjëronin ditën e tridhjetë kur shikimin e hënës e pengonin retë ose pluhuri në ajër.

Ibn Xheuziu ka shkruar një trajtesë të botuar për këtë çështje, po ashtu edhe Kadi Ebu Ja‘la dhe të tjerë.

Pra, është transmetuar nga shumë sahabë se ata e agjëronin ditën e tridhjetë nëse shikimin e hënës e pengonin retë ose pluhuri në ajër.

Thanë: agjërimi i tyre në këtë ditë ishte për shkak se kjo ditë mund të jetë prej Ramazanit dhe hëna nuk është parë, si dhe mund të mos jetë prej tij.

Nëse na bëhet e qartë se ajo ishte prej Ramazanit, atëherë agjërimi ynë është i saktë dhe nuk e kompensojmë këtë ditë.

Nëse na bëhet e qartë se nuk ishte prej Ramazanit, atëherë agjërimi i saj konsiderohet **agjërim vullnetar**.

Sepse agjërimi i Ramazanit është ose njëzet e nëntë ditë, ose tridhjetë ditë.

A u sqarua çështja?

Do të kthehem përsëri te kjo çështje pasi u kuptua agjërimi i kësaj dite.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Nëse shikimin e saj e pengojnë.”**

Pra, shikimin e hënës së re.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Retë ose pluhuri në ajër, atëherë sipas mendimit të dukshëm të medhhebit...”**

Vëre fjalën: **mendimi i dukshëm i medhhebit**.

Shprehja **mendimi i dukshëm i medhhebit** ka dy kuptime, ose një prej dy kuptimeve:

I pari:

Që “i dukshëm” të nënkuptojë kuptimin e jashtëm të fjalëve të dijetarëve.

Pra, formulimet e tyre janë të përgjithshme pa kufizim dhe thuhet: kuptimi i jashtëm i fjalëve të tyre është ky.

I dyti:

Dhe ky është kuptimi i synuar këtu:

Që shprehja **mendimi i dukshëm i medhhebit** të jetë një nga formulat e përparësimit brenda medhhebit.

Ashtu siç thuhet:

- ky është mendimi më i fortë në medhheb;
- ky është mendimi më i njohur në medhheb;
- ose siç thotë Halali: “ky është mendimi mbi të cilin veprohet.”

Këto quhen formula të përparësimit.

Çfarë do të thotë “formula të përparësimit”?

Do të thotë se në një çështje ka dy mendime dhe ekzistojnë shprehje me të cilat i jepet përparësi njërit mendim ndaj tjetrit.

Prej tyre është shprehja: **mendimi i dukshëm i medhhebit**.

Ai që më së shumti e përdor këtë formulë është Ebu el-Berekat el-Mexhd Ibn Tejmije në shpjegimin e tij mbi el-Hidaje të Ebu el-Hattabit.

Ai e përdor shpesh këtë shprehje dhe thotë: **“ky është mendimi i dukshëm i medhhebit”**.

Autori këtu, kur tha se obligohet agjërimi i ditës së tridhjetë të Shabanit dhe tha: **“ky është mendimi i dukshëm i medhhebit”**, kë ndoqi?

Ndoqi **el-Muveffek Ibn Kudamen**, sepse kjo është shprehja e Ebu Muhammed Ibn Kudames, Allahu e mëshiroftë, i cili tha: **“ky është mendimi i dukshëm i med hhebit”**.

Çfarë mësojmë nga kjo shprehje ne si studentë që e lexojmë këtë libër?

Dijetarët kanë një rregull: kushdo që përdor një nga shprehjet e përparësimit – disa prej të cilave u përmendën më parë – si:

- mendimi më i fortë,
- i saktë,
- mendimi i medhhebit,
- më i njohuri,
- mendimi i dukshëm i medhhebit,
- mendimi mbi të cilin veprohet,

dhe të tjera të ngjashme, atëherë kuptimi i kësaj është se në këtë çështje ekziston edhe **një transmetim tjetër**.

Pra, kur autori tha: **“ky është mendimi i dukshëm i medhhebit”**, ai nuk e solli këtë shprehje kot, por me qëllim që të na tregojë se në këtë çështje ka edhe një transmetim tjetër.

Ai dëshiroi të sinjalizojë se ekziston një mendim tjetër.

Prandaj kjo është prej çështjeve të pakta ku do të përmendet mospajtimi, sepse vetë autori aludoi për të.

Pra, u kuptua se si autori tregoi ekzistencën e mospajtimit.

Do të përmenden dy transmetimet brenda medhhebit.

Në këtë çështje ka tekst dhe transmetim të qartë nga sahabët (Allahu qoftë i kënaqur me ta) se ata e agjëronin këtë ditë, që është dita me re dhe pluhur në ajër.

Kjo është e vërtetuar nga një numër sahabësh (Allahu qoftë i kënaqur me ta).

Mendimi i njohur i medhhebit është se këtë e kanë kuptuar si obligim.

Transmetimi i dytë në medhheb:

Lejohet agjërimi i kësaj dite:

- ose si gjë e lejuar;
- ose si gjë e pëlqyeshme,

por jo si obligim.

Ky transmetim i dytë është ai që e përkrahu **Ibn Muflihu** në librin *El-Furu‘* dhe **Shejh Tekiuddin Ibn Tejmije**.

Ata thanë se tekstet e Imam Ahmedit dhe transmetimet nga sahabët (Allahu qoftë i kënaqur me ta) nuk tregojnë obligim, por tregojnë lejim ose pëlqyeshmëri, jo obligim.

Mendimi më i afërt nga këto dy transmetime është transmetimi i dytë, për të cilin autori aludoi.

Pra, ditën e tridhjetë të Shabanit nuk e quajmë ditë dyshimi, por agjërimi i ditës së tridhjetë të Shabanit nuk është obligim.

Përkundrazi, lejohet ose pëlqehet, sipas mospajtimit rreth veprimit të Ibn Omerit (Allahu qoftë i kënaqur me të) dhe një grupi sahabësh:

A kuptohet veprimi i tyre si tregues i pëlqyeshmërisë apo vetëm i lejimit?

Mendimi më i afërt është se veprimi i një numri të madh sahabësh, gjashtë apo më shumë, tregon të paktën **pëlqyeshmëri**.

Shejh Tekiuddini mendonte se agjërimi i kësaj dite është i pëlqyeshëm.

Është transmetuar nga el-Ba‘li se ai më pas u tërhoq dhe tha se më parë mbante mendimin e pëlqyeshmërisë, pastaj kaloi në mendimin se është vetëm e lejuar.

Megjithatë, nuk themi se kjo vepër është e palejuar ose jo e ligjësuar.

Pse?

Sepse është transmetuar jo vetëm nga një sahabij, por nga një numër i madh sahabësh (Allahu qoftë i kënaqur me ta), dhe kjo ishte e njohur mes tyre, pa u kundërshtuar nga askush prej tyre.

Ndërsa dita e dyshimit, agjërimi i së cilës është i ndaluar, është tjetër gjë.

Cila është dita e dyshimit, agjërimi i së cilës është i ndaluar?

Është dita kur njeriu është i bindur se ajo ditë nuk është prej Ramazanit.

Vëre këtu: ekziston **bindje**.

Dita e dyshimit është kur je i sigurt se ajo ditë nuk është prej Ramazanit, por është dita e tridhjetë e Shabanit, sepse e kërkove hënën dhe nuk e pe.

Pra, ndalimi i agjërimit të saj është kur **qielli është i kthjellët** dhe ata që e vëzhguan hënën janë të sigurt se nuk e kanë parë.

Atëherë themi: në këtë rast ndalohet agjërimi i ditës së tridhjetë.

Pyetje e studentit:

Por nëse ka re, atëherë a është kjo ditë dyshimi?

Përgjigjja e shejhut:

Do të thuash zgjerim i termit “dyshim”?

Pyetja tjetër:

Nëse natën e tridhjetë ka re, cili është mendimi i medhhebit?

Përgjigjja:

Sipas medhhebit, agjërimi është obligim.

Ndërsa transmetimi i dytë, për të cilin autori aludoi, është se agjërimi i ditës së tridhjetë është i pëlqyeshëm ose i lejuar, por nuk është obligim.

Këtu përfundoi shpjegimi i fjalëve të autorit për këtë çështje dhe, siç u përmend më parë, kjo është transmetuar nga Ibn Omeri, Ebu Hurejra dhe një numër shumë i madh sahabësh (Allahu qoftë i kënaqur me ta).

Çështja e dytë në këtë temë:

Ata argumentohen gjithashtu për ligjësimin e agjërimit të kësaj dite – qoftë duke e konsideruar obligim, të lejuar apo të pëlqyeshëm – me hadithin e Pejgamberit ﷺ kur tha:

“Nëse ju mbulohet, atëherë vlerësojeni për të.”

Thanë: fjala **vlerësojeni** ka kuptimin **ngushtojeni**, sipas një kuptimi gjuhësor të kësaj fjale.

Allahu ka thënë:

“Dhe kujt i është ngushtuar furnizimi...” [Et-Talak: 7]

Pra: i është ngushtuar furnizimi.

Kështu, **“vlerësojeni për të”** do të thotë: **ngushtojeni**.

Ngushtimi i Shabanit bëhet duke e llogaritur njëzet e nëntë ditë.

Kjo është mënyra e argumentimit të tyre.

A është e pranueshme apo jo? Kjo është çështje tjetër.

Çështja e tretë:

Ata thonë se agjërimi i kësaj dite duhet të bëhet **me nijet**.

Pra, bashkë me agjërimin duhet të ekzistojë nijeti.

Cili është nijeti?

Që ta bëjë nijet si agjërim të Ramazanit.

Duhet patjetër ta bëjë nijet si agjërim të Ramazanit.

Nëse e agjëron pa nijetin e agjërimit të Ramazanit, si për shembull, nëse e bën nijet si zotim ose e bën nijet si agjërim sunet, atëherë themi se kjo nuk është e ligjësuar dhe hyn në ndalim.

Ai agjërim është obligim për të, ose i pëlqyeshëm, ose i lejuar, vetëm nëse e bën nijet se është prej Ramazanit.

Përndryshe, jo.

Çështja e fundit që lidhet me këtë fjali:

Disa fukaha, prej tyre edhe Ebu el-Vefa Ibn Akili, Allahu e mëshiroftë, kanë thënë se me retë dhe pluhurin në ajër krahasohet çdo gjë që e pengon njeriun nga shikimi i hënës.

Si për shembull:

- nëse ndodhet në një gropë ose pus;
- ose është në burg dhe nuk mund ta vëzhgojë hënën;
- dhe askush prej vëzhguesve nuk e njofton nëse e panë apo jo.

Thanë: ky merr të njëjtin gjykim si ai rast.

Në të vërtetë, kjo është çështje shumë e rrallë, por e kanë përmendur nga aspekti i analogjisë, prandaj u përmend edhe këtu.

Para se të kalohet në çështjen tjetër:

Nëse e agjëron këtë ditë dhe më pas bëhet e qartë se ajo ishte prej Ramazanit, cili është gjykimi?

Atëherë **i llogaritet prej Ramazanit**.

Nëse bëhet e qartë se nuk ishte prej Ramazanit, atëherë konsiderohet **agjërim vullnetar**.

Agjërimi nuk shkon kot dhe nuk anulohet, por ai ka shpërblimin e agjërimit vullnetar, sepse e agjëroi duke menduar se mund të ishte prej Ramazanit dhe për kujdes.

وَإِنْ رُئِيَ نَهَاراً: فَهُوَ لِلَّيْلَةِ المُقْبِلَةِ.

“Nëse hëna e re shihet gjatë ditës, atëherë ajo i përket natës së ardhshme.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Nëse shihet gjatë ditës, atëherë i përket natës së ardhshme.”**

Ai përmendi një dispozitë lidhur me shikimin e hënës së re në fund të muajit.

Kjo ndodh kur njerëzit e shohin hënën gjatë ditës, pra kjo përfshin si fillimin e muajit, ashtu edhe fundin e tij.

Nëse njerëzit e kërkojnë hënën natën e tridhjetë dhe nuk e shohin për shkak të reve ose pluhurit në ajër, ose e shohin qiellin të kthjellët, pastaj kur vjen dita e tridhjetë e shohin hënën gjatë ditës, atëherë sipas medhhebit nuk ka dallim nëse shihet para zenitit apo pas zenitit.

Pra, nuk ka dallim nëse shihet **para mesditës apo pas saj**.

Ata thonë: nëse hëna shihet gjatë ditës, ajo i përket ditës që vjen pas saj dhe jo ditës që kaloi para saj.

Kështu gjykohet se dita pas saj është prej Ramazanit dhe jo dita që kaloi.

Pra, nuk themi se kjo hënë tregon se dita e sotme është prej Ramazanit, por themi se ajo tregon se kjo ditë është **plotësuese e muajit Shaban**.

Argument për këtë është fjala e Omerit (Allahu qoftë i kënaqur me të):

“Nëse e shihni hënën gjatë ditës, mos e prishni agjërimin derisa të vijë mbrëmja.”

Kjo është në rastin e fundit të muajit.

Shembulli i përmendur më parë ishte për fillimin e muajit.

Ndërsa në fund të muajit ndodh kështu: njerëzit e kërkojnë hënën e Bajramit dhe nuk e shohin, prandaj e agjërojnë ditën e tridhjetë.

Pastaj gjatë ditës, para drekës ose pas saj, e shohin hënën.

Atëherë themi: nuk gjykohet se kjo ditë është ditë Bajrami, por **dita e Bajramit është dita që vjen pas saj**.

وَإِذَا رَآهُ أَهْلُ بَلَدٍ: لَزِمَ النَّاسَ كُلَّهُمُ الصَّوْمُ

“Nëse e shohin banorët e një vendi, atëherë të gjithë njerëzve u obligohet agjërimi.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Nëse e shohin banorët e një vendi, atëherë të gjithë njerëzve u obligohet agjërimi.”**

Kjo çështje është shumë e rëndësishme dhe rreth saj ka shumë mospajtim.

Ajo është çështja që njihet si **ndryshimi i horizonteve të hënës**.

Dijetarët e astronomisë e pranojnë ekzistencën e ndryshimit të horizonteve.

Mirëpo, a ka ky ndryshim ndikim në hyrjen e muajit apo jo?

Çfarë nënkuptohet me ndryshimin e horizonteve?

Do të thotë se ndonjëherë banorët e një vendi e shohin hënën e re, ndërsa banorët e një vendi tjetër nuk e shohin.

A u obligohet agjërimi banorëve të vendit tjetër, të largët, në bazë të shikimit të hënës në vendin e parë apo jo?

Apo themi se çdo vend ka horizontin e vet dhe banorëve të tij nuk u obligohet agjërimi në bazë të shikimit të hënës në vendin tjetër, sepse ata e kërkuan hënën dhe nuk e panë?

Mendimi i shumicës së dijetarëve:

Shumica e dijetarëve – dhe ky është edhe mendimi i medhhebit – thonë se ndryshimi i horizonteve **nuk ka ndikim** në hyrjen e muajit.

Pra, nëse hëna shihet në një vend, i obligohet agjërimi kujtdo që merr vesh për këtë shikim dhe i vërtetohet lajmi, qoftë në lindje të tokës, qoftë në perëndim të saj.

Ata argumentohen me fjalën e Pejgamberit ﷺ:

“Agjëroni me shikimin e saj.”

Hadithi është i përgjithshëm.

Gjithashtu, Pejgamberi ﷺ agjëroi me dëshminë e një njeriu që e kishte parë hënën.

Po të kishte ndikim ndryshimi i horizonteve, Pejgamberi ﷺ do ta kishte sqaruar këtë.

Sidomos kur dihet se para vdekjes së tij ﷺ i ishte nënshtruar i gjithë Gadishulli Arabik.

Pejgamberi ﷺ nuk vdiq veçse pasi i ishte nënshtruar i tërë Gadishulli Arabik.

Ndërsa tokat përtej tij u çliruan pas vdekjes së tij ﷺ.

Prandaj do të ishte më e nevojshme që ta sqaronte këtë çështje.

Sa i përket hadithit të Kurejbit nga Ibn Abbasi:

Ai hadith mund të interpretohet në pajtim me mendimin e shumicës, se ndryshimi i horizonteve nuk ndikon.

Shejh Tekiuddini është zgjeruar në këtë temë në *Sherh el-Umdeh*, duke sqaruar se transmetimi i Ibn Abbasit, i vërtetuar në Sahih, nuk tregon për ndikimin e ndryshimit të horizonteve.

Ndoshta më vonë, pas mësimit, do të përmendet kjo dhe mënyra se si e ka sqaruar Shejh Tekiuddini.

Pra, kjo çështje ndërtohet mbi çfarë?

Mbi çështjen e ndryshimit të horizonteve.

Prandaj autori tha: **“Nëse e shohin banorët e një vendi...”**

Pra, në cilindo vend të botës ku shihet hëna.

Pastaj tha: **“...atëherë të gjithë njerëzve u obligohet agjërimi.”**

Sepse hyrja e agjërimit vërtetohet **me njoftim** dhe kur njoftimi vjen nga **një person i drejtë**, atëherë obligimi përfshin të gjithë njerëzit.

وَيُصَامُ بِرُؤْيَةِ عَدْلٍ - وَلَوْ أُنْثَى -، فَإِذَا صَامُوا بِشَهَادَةِ وَاحِدٍ ثَلَاثِينَ يَوْماً فَلَمْ يُرَ الهِلَالُ، أَوْ صَامُوا لِأَجْلِ غَيْمٍ: لَمْ يُفْطِرُوا

"Agjërimi fillon me shikimin e një personi të drejtë, edhe nëse është femër. Nëse agjërojnë me dëshminë e një personi për tridhjetë ditë dhe hëna nuk shihet, ose agjërojnë për shkak të reve, atëherë nuk e ndërpresin agjërimin."

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Agjërimi fillon me shikimin e një personi të drejtë, edhe nëse është femër."**

Fukahatë, Allahu i mëshiroftë, thonë – dhe kushto vëmendje kësaj çështjeje – se hyrja e të gjithë muajve, përveç Ramazanit, trajtohet nga aspekti i dëshmisë.

Ndërsa hyrja e Ramazanit vërtetohet nga aspekti i njoftimit.

Pra, ka dallim: hyrja e Ramazanit vërtetohet me **njoftim**, ndërsa hyrja e muajve të tjerë, si Shevali, Dhulkadeja, Dhulhixhxheja, Muharremi, Seferi dhe të tjerët, nuk vërtetohet veçse me **dëshmi**.

Cili është dallimi mes njoftimit dhe dëshmisë?

Njoftimi është përcjellja e një gjëje që njeriu e ka parë, e ka dëgjuar ose ka qenë i pranishëm në të.

Ndërsa **dëshmia** kërkon numër të caktuar dhe formë të caktuar.

Sepse gjykatësi i mbështet vendimet në **dëshmi** dhe jo vetëm në **njoftim**.

Nëse dikush e njofton gjykatësin me një lajm, kjo nuk mjafton.

Duhet të dëshmojë sipas formës së kërkuar.

Përndryshe, do të thoshim se edhe dituria personale e gjykatësit mjafton, sepse ai mund të njoftojë për atë që di.

Por nuk themi kështu; duhet të jetë në formën e dëshmisë.

Çfarë ndërtohet mbi këtë dallim mes Ramazanit dhe muajve të tjerë?

- Të gjithë muajt, përveç Ramazanit, nuk vërtetohen veçse me **dy dëshmitarë**.
- Ndërsa Ramazani vërtetohet me **një dëshmitar të vetëm**.
- Të gjithë muajt, përveç Ramazanit, kërkojnë që dëshmitarët të jenë **meshkuj**.
- Ndërsa Ramazani vërtetohet edhe me **femër**.

Pra, ky është dallimi mes dëshmisë dhe njoftimit.

Pse u përjashtua Ramazani?

Për dy arsye:

Arsyeja e parë:

Transmetimi.

Sepse është vërtetuar se Pejgamberi ﷺ agjëroi dhe i urdhëroi njerëzit të agjërojnë Ramazanin me dëshminë e një beduini.

Po ashtu është vërtetuar se në një vit tjetër agjëroi dhe i urdhëroi njerëzit të agjërojnë me dëshminë vetëm të Ibn Omerit (Allahu qoftë i kënaqur me të dy).

Pra, Pejgamberi ﷺ gjykoi, urdhëroi dhe njoftoi për obligimin e agjërimit me dëshminë e vetëm një njeriu.

Ndërsa muajt e tjerë mbeten mbi parimin bazë, i cili kërkon **dy dëshmitarë**.

Më vonë do të përmendet hadithi i Abdurrahman ibn Zejd ibn el-Hattabit në këtë kuptim.

Arsyeja e dytë:

Kjo është nga aspekti i urtësisë dhe kuptimit, jo domosdoshmërisht argument i pavarur.

Hyrja e muajit Ramazan është e rëndë për njerëzit, sepse sjell agjërimin.

Prandaj shkaqet që nxisin gënjeshtrën për hyrjen e Ramazanit janë të largëta.

Nga ana tjetër, njeriu është i kujdesshëm në adhurimet e tij.

Ai që vëzhgon hënën nuk dëshiron të bëhet shkak që njerëzit të agjërojnë ose të përmbahen padrejtësisht, pa qenë i sigurt.

Prandaj, njeriu që pret Ramazanin e pret me dëshirë, i gëzuar për hyrjen e tij, por njëkohësisht frikësohet se mos i fut njerëzit në gabim me gënjeshtër ose me pasaktësi në shikim.

Për këtë arsye është bërë lehtësim në këtë muaj.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Agjërimi fillon me shikimin e një personi të drejtë."**

Me **të drejtë** nënkuptohet ai që nuk ka bërë mëkat të madh, nuk njihet për gënjeshtër dhe nuk ka bërë diçka që e cenon dinjitetin e tij.

Përveç drejtësisë, duhet patjetër të jetë edhe **person mbi të cilin vlejnë obligimet fetare**, pra i rritur.

Nëse mbi të nuk vlejnë obligimet fetare, nuk pranohet as njoftimi i tij, as dëshmia e tij.

Po, njoftimi i tij pranohet te dijetarët e hadithit nëse është mbi katër vjeç, siç e ka vendosur Buhariu në titullin e kapitullit.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Edhe nëse është femër.”**

Pra, pranohet dëshmia e femrës.

Edhe pse parimi bazë është se në çështjet që nuk lidhen me të drejtat pasurore nuk pranohet dëshmia e grave, sipas mendimit të njohur në medhheb.

Kjo çështje është sqaruar edhe në vende të tjera, në shpjegimin e *El-Kavaid* të Ibn Rexhebit.

Sipas medhhebit, dëshmia e femrës nuk pranohet përveçse në të drejtat pasurore.

Në çështjet e tjera, prej tyre edhe hyrja e muajve, nuk pranohet.

Mirëpo për Ramazanin pranohet njoftimi i një femre të vetme.

Shkaku është se kjo konsiderohet **njoftim dhe jo dëshmi**.

Po ashtu, nëse është rob dhe jo i lirë, pranohet njoftimi i tij, ndryshe nga dëshmia e tij.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Nëse agjërojnë me dëshminë e një personi tridhjetë ditë dhe nuk shihet hëna, ose agjërojnë për shkak të reve, nuk e ndërpresin agjërimin.”**

Kjo çështje kërkon përqendrim.

Ne thamë se hyrja e muajit Ramazan vërtetohet në tri mënyra:

E para: shikimi i hënës.

E dyta: plotësimi i muajit Shaban me tridhjetë ditë, kur qielli është i kthjellët.

E treta: pamundësia e shikimit të hënës nga njerëzit; në këtë rast, ata e agjërojnë ditën me re.

Kjo ditë me re ka mundësi të jetë prej Ramazanit dhe ka mundësi të mos jetë prej tij.

Shiko këtu: nëse njerëzit e filluan agjërimin në fillim të muajit – le ta përfytyrojmë çështjen fillimisht, pastaj kthehemi te teksti – nëse njerëzit e filluan agjërimin në fillim të

muajit, pastaj kur arritën natën e njëzet e nëntë e kërkuan hënën dhe nuk e panë, erdhi dita e tridhjetë, e kërkuan përsëri hënën dhe nuk e panë, ndërsa qielli ishte i kthjellët dhe u bindën se hëna ende nuk kishte dalë, atëherë autori filloi të flasë për fundin e muajit.

A themi në këtë rast se e plotësojnë Ramazanin me tridhjetë ditë dhe e ndërpresin agjërimin pas tridhjetë ditësh apo jo?

Tani përfunduam së foluri për hyrjen e Ramazanit.

Tani do të flasim për daljen e Ramazanit.

Ramazani përfundon vetëm me njërën prej dy gjërave:

E para: me shikimin e hënës:

Kjo u sqarua dhe është e lehtë.

E dyta: me plotësimin e numrit prej tridhjetë ditësh:

Por jo në çdo rast, por vetëm në disa raste të caktuara.

Kushto vëmendje këtu:

Gjendja e parë:

Nëse hyrja e muajit Ramazan është vërtetuar me dëshminë e **dy personave ose më shumë**, atëherë fundi i Ramazanit gjykohet me plotësimin e tridhjetë ditëve.

Kjo është forma e parë.

Gjendja e dytë:

Nëse hyrja e Ramazanit është bërë me plotësimin e muajit Shaban me tridhjetë ditë dhe qielli ka qenë i kthjellët, atëherë dalja e Ramazanit, nëse nuk shihet hëna, gjykohet me plotësimin e tridhjetë ditëve.

Kjo është e qartë dhe autori nuk e përmendi shprehimisht, por kuptohet nga fjala e tij.

Kanë mbetur dy forma:

Forma e parë:

Nëse hyrja e Ramazanit është bërë me njoftimin e vetëm një personi dhe njerëzit agjëruan sipas lajmit të tij, pastaj natën e tridhjetë e një e kërkuan hënën, qielli ishte i kthjellët dhe nuk e panë, atëherë sipas medhhebit nuk gjykohet se muaji ka përfunduar.

Përkundrazi, thuhet: shtoni edhe një ditë.

Pra, njerëzit agjërojnë **tridhjetë e një ditë**.

Sepse ky person ishte vetëm njoftues.

Ndërsa dy persona janë dëshmitarë dhe me dëshminë e tyre gjykohen shumica e dispozitave.

Kur është vetëm një person, mbetet mundësia e gabimit nga ana e tij.

Prandaj thuhet: njerëzit agjërojnë tridhjetë e një ditë.

Forma e dytë:

Në këtë rast, hyrja e Ramazanit është gjykuar për shkak të reve ose pluhurit në ajër.

Ne thamë se kur ka re ose pluhur në ajër, njerëzit e agjërojnë ditën e tridhjetë me nijetin e Ramazanit, sipas një gjykimi të bazuar në hamendësim dhe nga kujdesi fetar.

Kështu shprehen fukahatë.

Sipas një gjykimi të bazuar në hamendësim dhe nga kujdesi fetar, konsiderohet se ajo ditë është prej Ramazanit.

Mirë, e agjëruam këtë ditë – ajo konsiderohet dita e parë.

Pastaj i plotësuam pas saj njëzet e nëntë ditë.

Sa bëhet gjithsej? Tridhjetë ditë.

Pastaj e kërkuam hënën dhe nuk e pamë.

Çfarë themi atëherë?

Na u bë e qartë se dita që e agjëruam në fillim nuk ishte prej Ramazanit, prandaj shtohet edhe një ditë tjetër.

Kështu dita e fundit konsiderohet në të vërtetë dita e tridhjetë e muajit.

A u sqarua çështja?

Cili është mendimi mbi të cilin veprohet te ne në gjykata?

Në gjykata, zakonisht veprohet sipas mendimit të shumicës së dijetarëve.

Prandaj hyrja e muajit Ramazan zakonisht nuk vërtetohet veçse me më shumë se një dëshmitar.

Në shumicën e rasteve, muaji nuk shpallet veçse me më shumë se një dëshmitar.

Përveç nëse ekzistojnë rrethana të caktuara që e mbështesin çështjen, atëherë merret mendimi i medhhebit dhe mjafton një dëshmitar i vetëm.

Kjo sot është çështje gjyqësore dhe vendimin përfundimtar e jep Gjykata Supreme, sepse anëtarët e saj janë të specializuar në këtë fushë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Nëse agjërojnë me dëshminë e një personi për tridhjetë ditë dhe nuk shihet hëna...”**

Pra, nuk shihet hëna natën e tridhjetë e një.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Ose agjërojnë për shkak të reve.”**

Ne thamë se hyrja e muajit Ramazan mund të gjykohet për shkak të reve ose pluhurit në ajër.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Nëse agjërojnë për shkak të reve, nuk e ndërpresin agjërimin.”**

Përkundrazi, agjërojnë **tridhjetë e një ditë**.

Madje ndonjëherë mund të agjërojnë **tridhjetë e dy ditë**.

Kur ndodh kjo?

Kur njerëzit e kërkojnë hënën e Shabanit dhe pengohen nga retë ose pluhuri në ajër, pastaj e kërkojnë hënën e Ramazanit dhe pengohen po ashtu nga retë ose pluhuri në ajër.

Atëherë ke dy ditë dyshimi:

- dita e njëzet e nëntë;
- dhe dita e tridhjetë.

Agjërimi i këtyre dy ditëve është i ndaluar.

Prandaj Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Mos e paraprini Ramazanin me një ditë ose me dy ditë.”

Pra, mund të ndodhin dy ditë dyshimi.

Në këtë rast mund të shtohen ditët dhe njeriu agjëron tridhjetë e dy ditë.

Këto dy ditë dyshimi i agjëron, pastaj i shton tridhjetë ditët pas tyre dhe kështu bëhen tridhjetë e dy ditë.

Ky është mendimi i medhhebit.

A është i saktë apo jo? Të saktën e di vetëm Allahu.

وَمَنْ رَأَى وَحْدَهُ هِلَالَ رَمَضَانَ وَرُدَّ قَوْلُهُ، أَوْ رَأَى هِلَالَ شَوَّالٍ: صَامَ

"Kush e sheh i vetëm hënën e Ramazanit dhe i refuzohet fjala, ose e sheh hënën e Shevalit, agjëron."

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Kush e sheh i vetëm hënën e Ramazanit dhe i refuzohet fjala, ose e sheh hënën e Shevalit, agjëron."**

Së pari përmendet argumenti për çështjen e mëparshme.

Me çfarë argumentohen fukahatë për atë çështje?

Ata argumentohen me hadithin e Abdurrahman ibn Zejd ibn el-Hattabit (Allahu qoftë i kënaqur me të), se Pejgamberi ﷺ ka thënë:

"Nëse dëshmojnë dy veta, atëherë agjëroni dhe ndërpriteni agjërimin."

Thanë: kjo tregon se muaji nuk përfundon veçse me **dëshminë e dy personave**.

Po ashtu nuk gjykohet se muaji është plotësuar veçse me dëshminë e dy vetave.

Ata nuk e lanë mënjanë hadithin e Abdurrahman ibn Zejdit, por e zbatuan atë në një rast të caktuar: në gjykimin përfundimtar dhe të prerë për hyrjen ose përfundimin e muajit.

Fjala e autorit:

"Kush e sheh i vetëm hënën e Ramazanit dhe i refuzohet fjala, ose e sheh hënën e Shevalit, agjëron."

Këtu kemi dy gjendje:

Gjendja e parë:

Ai që e sheh i vetëm hënën e Ramazanit.

Për shembull, e vëzhgon vetë hënën dhe fjala e tij refuzohet.

Refuzimi mund të jetë për disa arsye:

- sepse gjykatësi kushtëzon dy dëshmitarë;
- ose sepse gjykon se ai nuk është i drejtë;
- si për shembull, kur është i panjohur dhe i huaj në atë vend;
- ose për çfarëdo arsyeje tjetër nuk arriti ta përcjellë lajmin te të tjerët.

A duhet ta agjërojë ai këtë ditë apo jo?

Në medhheb ka dy transmetime.

Këto dy transmetime u përmendën sepse autori këtu ka mendim ndryshe nga mendimi i njohur në medhheb.

Mendimi i njohur në medhheb:

Nëse fjala e tij refuzohet, ai nuk agjëron.

Ky është mendimi i mbështetur.

Mendimi që zgjodhi autori:

Autori i është përmbajtur mendimit se ai duhet të agjërojë.

Sepse kjo bëhet për kujdes fetar.

Njeriu është i bindur për këtë çështje, prandaj agjëron vetë, edhe nëse është i vetëm.

Ky është mendimi i autorit.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Kush e sheh i vetëm hënën e Ramazanit dhe i refuzohet fjala, ose e sheh hënën e Shevalit, agjëron."**

Para kësaj, përmendet argumenti për çështjen e mëparshme.

Fukahatë argumentohen me hadithin e Abdurrahman ibn Zejd ibn el-Hattabit (Allahu qoftë i kënaqur me të), se Pejgamberi ﷺ ka thënë:

"Nëse dëshmojnë dy veta, atëherë agjëroni dhe ndërpriteni agjërimin."

Thanë: kjo tregon se muaji nuk përfundon veçse me dëshminë e dy personave dhe nuk gjykohet se muaji ka përfunduar pa dëshminë e dy vetave.

Ata nuk e lanë fare mënjanë hadithin e Abdurrahman ibn Zejdit, por e zbatuan atë në një rast të caktuar: në gjykimin e prerë për hyrjen dhe daljen e muajit.

Fjala e autorit: "Kush e sheh i vetëm hënën e Ramazanit dhe i refuzohet fjala..."

Këtu kemi dy gjendje.

Gjendja e parë:

Ai që e sheh i vetëm hënën e Ramazanit.

Pra, e vëzhgon vetë hënën dhe e sheh, por fjala e tij refuzohet.

Kjo mund të ndodhë:

- sepse gjykatësi kërkon dy dëshmitarë;
- ose sepse nuk e konsideron të drejtë, si për shembull, kur është i panjohur dhe i huaj në vend;
- ose për ndonjë arsye tjetër nuk arrin ta njoftojë askënd.

A duhet ta agjërojë ai këtë ditë apo jo?

Në medhheb ka dy transmetime.

Këtu autori i është përmbajtur mendimit të njohur në medhheb.

Mendimi i njohur në medhheb është se **ai agjëron**.

Edhe autori i është përmbajtur këtij mendimi, se ai duhet të agjërojë, sepse kjo bëhet për kujdes fetar.

Njeriu është i bindur për atë që ka parë, prandaj e agjëron vetë.

Fjala e autorit: "Ose e sheh hënën e Shevalit, agjëron"

Pra, nëse e sheh hënën e Shevalit dhe fjala e tij refuzohet, ai agjëron me njerëzit dhe nuk e ndërpret agjërimin.

Vëre dallimin mes kësaj çështjeje dhe asaj të mëparshmes.

Në çështjen e parë:

Nëse e sheh hënën e Ramazanit, agjëron.

Sepse hyrja e muajit vërtetohet me njoftim dhe muaji hyn me njoftimin e një personi të vetëm.

Në çështjen e dytë:

Nëse e sheh i vetëm hënën e Bajramit, por dëshmia e tij nuk pranohet, atëherë ai agjëron dhe nuk e ndërpret agjërimin.

Thanë: sepse hyrja e Shevalit kërkon dëshminë e dy personave, ndërsa ky është vetëm një.

Prandaj agjëron me njerëzit dhe nuk e ndërpret agjërimin.

Gjithashtu, Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Fitri është dita kur njerëzit e ndërpresin agjërimin.”

Pra, ai ndjek njerëzit në këtë çështje.

Përsëritje e çështjes:

Nëse njeriu e sheh hënën e Ramazanit dhe fjala e tij nuk pranohet, ose nuk e njofton askënd, atëherë i obligohet ta agjërojë.

Sepse hyrja e muajit vërtetohet me njoftim dhe njoftimi e obligon vetë njoftuesin.

Ai nuk njofton veçse për diçka për të cilën është i bindur, ose ka mendim të fortë, ose e di me siguri se e ka parë hënën me sytë e tij.

Prandaj i obligohet agjërimi i Ramazanit edhe nëse të gjithë njerëzit nuk agjërojnë.

E kundërta:

Nëse e sheh hënën e Shevalit, ndërsa të tjerët nuk e shohin, dhe gjykatësi nuk ia pranon fjalën ose ai nuk njofton askënd, atëherë nuk e ndërpret agjërimin, por vazhdon të agjërojë.

Shkaku është se hyrja e Shevalit kërkon **dy dëshmitarë**, ndërsa ky është vetëm një njoftues dhe nuk ka person të dytë që ta mbështesë.

Çështje që lind prej kësaj:

Nëse dy persona e shohin hënën e Bajramit dhe dëshmia e tyre nuk pranohet, a e ndërpresin agjërimin apo jo?

Dijetarët e mëvonshëm nuk e kanë përmendur shumë këtë çështje, por në librin *El-Insaf* është përmendur se ka dy mendime.

Dhe ajo që duket më e afërt është se ata **e ndërpresin agjërimin**.

Kjo sepse rregulli i medhhebit është se hyrja e Shevalit nuk kushtëzohet me vendimin e gjykatësit, por mjafton dëshmia e dy personave.

Pra, nuk kushtëzohet gjykimi i gjykatësit dhe as pranimi i tij formal.

Përfundim:

Autori tha: **"Nëse e sheh i vetëm hënën e Shevalit, agjëron."**

Ndërsa nëse e sheh bashkë me një tjetër dhe dëshmia e tyre refuzohet, atëherë ata e ndërpresin agjërimin, sepse tashmë u bënë dy veta dhe u kthyen te rregulli bazë.

وَيَلْزَمُ الصَّوْمُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، مُكَلَّفٍ، قَادِرٍ

"Agjërimi obligohet për çdo musliman mbi të cilin vlejnë obligimet fetare dhe që është i aftë të agjërojë."

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Agjërimi obligohet për çdo musliman mbi të cilin vlejnë obligimet fetare dhe që është i aftë të agjërojë."**

Sepse agjërimi është prej adhurimeve dhe adhurimet obligohen vetëm për ata mbi të cilët vlejnë obligimet fetare, e jo për të tjerët.

Pejgamberi ﷺ ka thënë:

"Është ngritur pena nga tre persona", dhe përmendi prej tyre:

"fëmija derisa të arrijë moshën e pjekurisë."

Sa i përket kushtit të aftësisë, argumenti për të do të vijë më pas: i sëmuri dhe i paafti lirohen nga agjërimi.

وَإِذَا قَامَتِ البَيِّنَةُ فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ: وَجَبَ الإِمْسَاكُ وَالقَضَاءُ، وَعَلَى كُلِّ مَنْ صَارَ فِي أَثْنَائِهِ أَهْلاً لِوُجُوبِهِ، وَكَذَا حَائِضٌ وَنُفَسَاءُ طَهُرَتَا، وَمُسَافِرٌ قَدِمَ مُفْطِراً

"Nëse vërtetimi i hyrjes së Ramazanit ndodh gjatë ditës, obligohet përmbajtja nga gjërat që prishin agjërimin për pjesën e mbetur të ditës, si dhe kompensimi i saj."

"Po ashtu, ky gjykim vlen për çdo person mbi të cilin agjërimi bëhet obligim gjatë asaj dite."

"Të njëjtit gjykim i nënshtrohen edhe gruaja me menstruacione dhe lehona kur pastrohen, si dhe udhëtari që kthehet duke qenë joagjërues."

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **Nëse vërtetimi ndodh gjatë ditës, obligohet përmbajtja.**

Kuptimi është se nëse një person e fillon ditën duke menduar se nuk është prej Ramazanit, pastaj gjatë ditës i vjen vërtetimi – p.sh. përmes dëshmitarëve, njoftimit ose shpalljes nga gjykata – atëherë i obligohet të përmbahet nga gjërat që prishishin agjërimin për pjesën e mbetur të ditës.

Kjo ka ndodhur edhe në praktikë, ku në disa raste shpallja për hyrjen e Ramazanit është bërë gjatë ditës, dhe njerëzit janë njoftuar më vonë.

Prandaj fukahatë thonë: kush merr vesh gjatë ditës se ka hyrë Ramazani, e ka obligim të përmbahet menjëherë.

Argumenti

Argument për këtë është se kur agjërimi i ditës së Ashures ishte obligim, urdhri për të erdhi gjatë ditës.

Pejgamberi ﷺ urdhëroi njerëzit që të përmbahen menjëherë pasi agjërimi i asaj dite u bë obligim.

Prandaj, i njëjti gjykim vlen edhe për Ramazanin: kur njeriu merr vesh gjatë ditës se ka hyrë Ramazani, **e ka obligim të përmbahet**.

Gjithashtu, muaji Ramazan ka shenjtëri, prandaj duhet të respektohet dhe nuk i lejohet të hajë atij që e di se e ka obligim të agjërojë.

Fjala e autorit: "Nëse vërtetimi i hyrjes së Ramazanit ndodh gjatë ditës"

Vërtetimi i hyrjes së Ramazanit mund të bëhet:

- me dëshmitarë;
- me njoftim të besueshëm;
- ose me shpallje nga gjykata dhe të ngjashme me to.

Pra, nëse hyrja e Ramazanit vërtetohet gjatë ditës së parë të tij, atëherë obligohet **përmbajtja menjëherë nga gjërat që prishin agjërimin**.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Obligohet përmbajtja dhe kompensimi për çdo person mbi të cilin agjërimi bëhet obligim gjatë asaj dite."**

Përmbajtja është obligim për të gjithë ata për të cilët agjërimi është bërë obligim.

Por, a u obligohet edhe kompensimi apo jo?

Themi:

- Nëse personi e ka bërë nijetin që nga nata për ta agjëruar këtë ditë si pjesë të Ramazanit, dhe kjo ditë ka qenë plotësuese e Shabanit (dita e tridhjetë) me re ose pluhur në ajër, atëherë agjërimi i tij është i saktë.
- Ndërsa nëse nuk e ka bërë nijetin që nga nata, ose ka qenë i pavendosur në nijet (siç do të vijë më pas), atëherë agjërimi i tij nuk është i saktë dhe i obligohet kompensimi i kësaj dite.

Shkaku është se ai ka lënë një pjesë të ditës pa nijet për agjërim – qoftë edhe pak – ndërkohë që obligimi është **agjërimi i gjithë ditës**.

Prandaj gjykohet se nuk e ka agjëruar ditën në tërësi dhe i obligohet ta kompensojë.

Fjala e autorit: "për çdo person mbi të cilin agjërimi bëhet obligim gjatë asaj dite"

Kjo është një çështje tjetër.

Pra, obligohet përmbajtja dhe kompensimi për çdo person mbi të cilin agjërimi bëhet obligim gjatë ditës.

Kush janë këta?

Janë ata që i plotësojnë kushtet e përmendura më parë: të jenë muslimanë mbi të cilët vlejnë obligimet fetare dhe të jenë të aftë të agjërojnë.

Shembuj:

- Nëse një jobesimtar pranon Islamin gjatë ditës, i obligohet të përmbahet dhe ta kompensojë këtë ditë.
- Nëse një fëmijë arrin moshën e pjekurisë gjatë ditës, i obligohet përmbajtja dhe kompensimi i kësaj dite.

Ndërsa para se të arrinte moshën e pjekurisë, ai nuk e kishte obligim agjërimin.

- Nëse një i çmendur kthjellohet gjatë ditës, i obligohet përmbajtja dhe kompensimi i saj.

Fjala e autorit: “Po ashtu gruaja me menstruacione dhe lehona kur pastrohen”

Nëse gruaja me menstruacione ose lehona pastrohet gjatë ditës, i obligohet të përmbahet për pjesën e mbetur të ditës, edhe nëse në fillim të ditës ka ngrënë.

Si njihet pastërtia?

Gruaja e njeh pastërtinë me:

1. Daljen e **sekrecionit të bardhë** (shenja e pastërtisë).
2. **Thatësi të plotë** për një periudhë të konsiderueshme.
3. Përfundimin e periudhës së zakonshme për ato që kanë cikël të rregullt.

Fjala e autorit: “dhe udhëtari që kthehet duke qenë joagjërues”

Nëse udhëtari kthehet gjatë ditës dhe nuk ka qenë duke agjëruar, i obligohet të përmbahet për pjesën e mbetur të ditës.

Pse u obligohet përmbajtja të gjithëve këtyre?

Thanë: për shkak të **shenjtërisë së muajit**.

Sepse Allahu i Lartësuar ka thënë:

“E kush prej jush e arrin muajin, le ta agjërojë atë.” [El-Bekare: 185]

Këta persona e kanë arritur muajin, ose një pjesë të tij, duke i plotësuar tashmë kushtet e obligimit.

Prandaj u obligohet agjërimi dhe nuk lejohet të cenojnë shenjtërinë e muajit, edhe nëse kjo ditë nuk u llogaritet si e vlefshme.

وَمَنْ أَفْطَرَ لِكِبَرٍ، أَوْ مَرَضٍ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ: أَطْعَمَ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيناً، وَيُسَنُّ لِمَرِيضٍ يَضُرُّهُ، وَلِمُسَافِرٍ يَقْصُرُ

"Kush e prish agjërimin për shkak të pleqërisë ose të një sëmundjeje prej së cilës nuk pritet shërim, ushqen për çdo ditë një të varfër."

"Ndërsa është e pëlqyeshme (sunet) që të mos agjërojë ai i sëmurë për të cilin agjërimi është i dëmshëm, si dhe udhëtari për të cilin lejohet shkurtimi i namazit."

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Kush e prish agjërimin për shkak të pleqërisë"**, domethënë kur është shumë i moshuar.

Pse u përmend pleqëria? Sepse pleqëria nuk ka shërim. Është transmetuar: **"Allahu nuk ka zbritur asnjë sëmundje pa zbritur për të shërim, përveç vdekjes"**, dhe në një transmetim tjetër: **"përveç pleqërisë"**.

Pra, personi që ka arritur pleqërinë nuk mund të kthehet më në gjendjen e mëparshme.

Për këtë arsye fukahatë e përmendin pleqërinë, sepse është si një gjendje e vazhdueshme, e ngjashme me sëmundjen kronike, edhe nëse nuk është sëmundje në vetvete, por është vetë gjendja e pleqërisë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Ose për shkak të një sëmundjeje nga e cila nuk pritet shërim"**, domethënë një sëmundje për të cilën mbizotëron mendimi se nuk ka shërim.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Ushqen për çdo ditë një të varfër."**

Pra, këta dy persona e ndërpresin agjërimin dhe për çdo ditë ushqejnë një të varfër.

Rregulli në medhheb është se në çdo shpagim i jepet të varfrit **gjysmë sa'i** nga çdo lloj drithi, përveç grurit, për të cilin jepet **një mud**, sipas mendimit të Muavijes, siç u përmend më parë.

Pra, në çdo shpagim, qoftë në haxh, në agjërim apo në dhihar, për çdo të varfër jepet gjysmë sa'i, që është rreth një kilogram e gjysmë nga drithërat e tjera, përveç grurit. Nëse dëshiron të japë grurë, jep një mud.

Për rikujtim: nëse ushqimi nuk është shpagim, si në rastin e zekatit të fitrit, atëherë jepet një sa‘ i plotë nga të gjitha llojet, pa dallim.

Pra, dallimi mes grurit dhe të tjerave merret parasysh vetëm në shpagim, ndërsa në rastet e tjera jepet njësoj, sepse është një sa‘ ushqim.

Cili është argumenti se i moshuari dhe i sëmuri për të cilin nuk pritet shërim duhet të japin këtë kompensim?

Thanë: fjala e Allahut të Lartësuar:

“Dhe për ata që kanë vështirësi në të (agjërim), ka kompensim: ushqimi i një të varfri.” [El-Bekare: 184]

Është vërtetuar nga Ibn Abbasi, siç është në Buhari, se ky ajet nuk është shfuqizuar, por ka mbetur për të moshuarin dhe për gruan.

Do të vijë më pas rasti i gruas shtatzënë dhe gjidhënëse: nëse e prishin agjërimin për shkak të fëmijës së tyre, ato e ndërpresin dhe ushqejnë për çdo ditë një të varfër.

Ky është tekst i qartë në Librin e Allahut dhe sipas tij kanë gjykuar Ibn Abbasi dhe sahabë të tjerë (Allahu qoftë i kënaqur me ta).

Nga këto fjalë kuptohen dy çështje:

Çështja e parë: ai që e prish agjërimin ndërkohë që pritet të shërohet, a ka shpagim apo jo?

Nuk ka shpagim mbi të, edhe nëse vdes.

Prandaj, nëse dikush thotë: i afërmi im ka vdekur dhe ka pasur ditë të Ramazanit pa i agjëruar, themi: pyetja e parë është: pse e ka prishur agjërimin në ato ditë?

Nëse thotë: ishte i sëmurë, themi: çfarë lloj sëmundjeje kishte? Nëse ishte një sëmundje nga e cila zakonisht nuk pritet shërim, themi: jepet nga pasuria e të ndjerit për çdo ditë që ka prishur agjërimin **gjysmë sa‘i**.

Nëse thotë: e prishi për një sëmundje të zakonshme, por më pas i ndodhi një aksident dhe vdiq nga ai, themi: nuk ka shpagim, sepse shpagimi lidhet vetëm me atë që i ka rënë obligimi i agjërimit plotësisht.

Çështja e dytë: ky person nuk e ka fare obligim agjërimin.

Pra, i moshuari dhe ai me sëmundje të përhershme, nëse vdesin, nuk kompensohet agjërimi për ta.

Sipas medhhebit, agjërimi nuk kompensohet për askënd, përveç agjërimit të zotimit.

Prandaj nuk themi se agjërohet për të, sepse obligimi ka rënë plotësisht prej tij.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe është e pëlqyeshme ndërprerja e agjërimit për të sëmurin që dëmtohet nga agjërimi.”**

Pra, është e pëlqyeshme ndërprerja e agjërimit për të sëmurin që dëmtohet nga agjërimi.

Si e dëmton agjërimi të sëmurin? Thanë: në një nga këto raste:

E para: kur agjërimi e shton sëmundjen.

E dyta: kur e vonon shërimin.

Shtohet edhe një e tretë: kur agjërimi gjatë sëmundjes i shkakton vështirësi të pazakontë.

Pra, sëmundja është në tri gjendje:

E para: agjërimi e vonon shërimin.

E dyta: e shton sëmundjen.

E treta: i shkakton vështirësi të jashtëzakonshme.

Vonimi i shërimit: për shembull, kur ka nevojë për ilaçe ose trajtim që nëse nuk merren, gjendja përkeqësohet.

Shtimi i sëmundjes: për shembull, nëse mosmarrja e ushqimit ose ilaçit e përkeqëson sëmundjen, si tensioni ose sheqeri.

Vështirësia: për shembull, kur njeriu ka temperaturë të lartë ose dhimbje të forta; ai mund të përballojë dhimbje të lehta, por në këtë rast ka nevojë për ilaçe për uljen e temperaturës ose qetësimin e dhimbjes.

Prandaj lejohet që të hajë për të marrë ilaç kundër dhimbjes ose për uljen e temperaturës, sepse kjo është vështirësi e pazakontë.

Prandaj u pyet Imam Ahmedi: “A e prish agjërimin njeriu për shkak të temperaturës?” Ai tha: “Po, e prish për shkak të saj, dhe çfarë është më e rëndë se temperatura?”

Pra, temperatura dhe dhimbja që dalin jashtë normales lejojnë ndërprerjen e agjërimit.

Argumenti se ndërprerja e agjërimit është e pëlqyeshme është se kjo është më e mira për të dhe më e plotë, sepse agjërimi e dëmton trupin, ndërsa ruajtja e trupit ka përparësi.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Dhe për udhëtarin që shkurton (namazin)"**, pra ai që shkurton namazin.

Sipas medhhebit, për udhëtarin është e pëlqyeshme të ndërpresë agjërimin, sepse Pejgamberi ﷺ ka thënë:

"Nuk është prej mirësisë agjërimi në udhëtim."

Ata e kuptuan këtë hadith si tregues se për udhëtarin është më e pëlqyeshme të mos agjërojë.

Megjithatë, agjërimi lejohet, sepse është vërtetuar nga hadithi i Ebu Derdait se ai tha:

"Kam parë se ndër ne nuk agjëronte askush përveç të Dërguarit të Allahut ﷺ dhe Abdullah ibn Revahës."

Kjo tregon se agjërimi në udhëtim është i lejuar, por është i papëlqyeshëm, sidomos nëse sjell vështirësi dhe mundim për personin.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Dhe për udhëtarin që shkurton (namazin)."**

Nga kjo fjali përfitojmë disa çështje:

Çështja e parë: kuptohet se nëse udhëtari dhe i sëmuri agjërojnë, kjo është e papëlqyeshme për ta. Ky është mendimi i medhhebit, se për udhëtarin agjërimi është i papëlqyeshëm. Kjo është ajo që kuptohet nga fjala e autorit dhe argumenti u përmend më herët.

Çështja e dytë: për udhëtarin është e pëlqyeshme të ndërpresë agjërimin, edhe nëse udhëtimi nuk ka vështirësi. Ata e thanë në mënyrë të përgjithshme: i pëlqehet ndërprerja e agjërimit edhe pa vështirësi. Ndryshe nga sëmundja, ku ndërprerja e agjërimit u kushtëzua me dëmin; ndërsa për udhëtimin nuk u vendos ky kusht. Sepse Pejgamberi ﷺ e përmendi udhëtimin në mënyrë të përgjithshme: **"Nuk është prej mirësisë agjërimi në udhëtim."**

Çështja e tretë: fjala e autorit **"që shkurton"** përfshin dy çështje:

- Se udhëtimi për të cilin lejohet ndërprerja e agjërimit është ai udhëtim në të cilin lejohet shkurtimi i namazit.

- Dhe se nuk i lejohet personit të ndërpresë agjërimin derisa t'i lejohet shkurtimi i namazit.

Kur i lejohet shkurtimi? Kur e kalon zonën e banuar (ndërtesat).

وَإِنْ نَوَى حَاضِرٌ صَوْمَ يَوْمٍ، ثُمَّ سَافَرَ فِي أَثْنَائِهِ: فَلَهُ الفطر.

"Nëse një person që ndodhet në vendbanimin e tij e bën nijetin për të agjëruar një ditë, pastaj niset për udhëtim gjatë asaj dite, atëherë i lejohet ndërprerja e agjërimit."

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Nëse një person që ndodhet në vendbanimin e tij e bën nijetin për të agjëruar një ditë, pastaj niset për udhëtim gjatë asaj dite, atëherë i lejohet ndërprerja e agjërimit."**

Kjo çështje është e qartë: nëse një person është në vendin e tij, banor ose rezident, dhe e fillon agjërimin, pastaj del për udhëtim gjatë ditës, atëherë pasi të dalë i lejohet të ndërpresë agjërimin.

Sepse shkaku që e lejon ndërprerjen – që është udhëtimi – u realizua gjatë ditës.

Çdo gjë që e lejon ndërprerjen për gjithë ditën, e lejon edhe për një pjesë të saj, sepse është shkak lejues.

Ndryshe nga çështja e fshirjes mbi meste, ku në të dyja rastet plotësohet **afati i fshirjes së banorit**.

Pra, në atë rast: nëse filloi fshirjen si banor dhe pastaj udhëtoi, ose filloi fshirjen si udhëtar dhe pastaj u kthye në vendbanimin e tij, plotëson afatin e fshirjes së banorit.

Ndërsa këtu, udhëtari kur kthehet duhet të përmbahet dhe konsiderohet si banor.

Ndërsa personit që ndodhet në vendbanimin e tij, nëse udhëton, i lejohet të ndërpresë agjërimin.

Pra, këtu merret parasysh gjendja aktuale, sepse është shkak lejues.

Dhe ka dallim ndërmjet lehtësimit dhe shkakut të lejimit.

وَإِنْ أَفْطَرَتْ حَامِلٌ، أَوْ مُرْضِعٌ خَوْفًا عَلَى أَنْفُسِهِمَا: قَضَتَاهُ فَقَطْ، وَعَلَى وَلَدَيْهِمَا: قَضَتَا، وَأَطْعَمَتَا لِكُلِّ يَوْمٍ مسكيناً

“Nëse gruaja shtatzënë ose gjidhënëse e ndërpret agjërimin nga frika për veten e saj, i obligohet vetëm kompensimi i tij.”

“Ndërsa nëse e ndërpret nga frika për fëmijën e saj, e kompenson dhe ushqen për çdo ditë një të varfër.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Nëse gruaja shtatzënë ose gjidhënëse e ndërpret agjërimin nga frika për veten e saj, i obligohet vetëm kompensimi i tij.”**

Gruaja shtatzënë dhe gruaja gjidhënëse mund ta ndërpresin agjërimin nga frika për veten, kur agjërimi i dëmton ose ua lodh trupin. Në këtë rast, nëse e ndërpresin agjërimin, u lejohet pa dyshim, sepse kanë të njëjtin gjykim si i sëmuri dhe nuk kanë obligim tjetër përveç kompensimit.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Ndërsa nga frika për fëmijën e saj.”**

Pra, nëse e ndërpresin agjërimin nga frika për fëmijët e tyre.

Nga se frikësohet gruaja shtatzënë për fëmijën? Frikësohet se fetusi mund të dëmtohet ose se mund ta humbasë atë. Ndonjëherë mjeku i thotë se duhet të hajë, përndryshe mosngrënia mund të ndikojë te fetusi.

Nga se frikësohet gruaja gjidhënëse për foshnjën e saj? Disa grave u thahet qumështi shpejt. Nëse agjërojnë, mund t’u ndërpritet qumështi dhe të mos rikthehet më.

Në këtë rast u lejohet të ndërpresin agjërimin.

Për sa Ramazanë mund të mos agjërojë gruaja gjidhënëse? Mund të mos agjërojë deri në dy Ramazanë, sepse periudha e gjidhënies është dy vjet.

Nëse gjidhënia vazhdon edhe në vitin e tretë, atëherë gruaja nuk vazhdon më me këtë lehtësim. Në këtë rast, fëmija duhet të hajë ushqim.

Argumenti është fjala e Allahut:

“Dhe për ata që kanë vështirësi në të (agjërim), ka kompensim: ushqimi i një të varfri.”

Ibn Abbasi ka thënë se ky ajet është për gruan shtatzënë dhe gjidhënëse nëse e ndërpresin agjërimin për shkak të fëmijës së tyre.

وَمَنْ نَوَى الصَّوْمَ ثُمَّ جُنَّ، أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ جَمِيعَ النَّهَارِ وَلَمْ يُفِقْ جُزْءاً مِنْهُ: لَمْ يَصِحَّ صَوْمُهُ - لَا إِنْ نَامَ جَمِيعَ النَّهَارِ، وَيَلْزَمُ المُغْمَى عَلَيْهِ: القَضَاءُ فَقَطْ

“Nëse dikush e bën nijetin për agjërim, pastaj çmendet ose humb ndjenjat dhe mbetet në atë gjendje gjatë gjithë ditës, pa ardhur në vete në asnjë çast të saj, agjërimi i tij nuk është i vlefshëm. Nëse fle gjatë gjithë ditës, agjërimi i tij është i vlefshëm.”

“Ndërsa atij që humb ndjenjat i obligohet vetëm kompensimi.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Nëse dikush e bën nijetin për agjërim, pastaj çmendet ose humb ndjenjat dhe mbetet në atë gjendje gjatë gjithë ditës, pa ardhur në vete në asnjë çast të saj…”**

Do të filloj me një hyrje e pastaj do të vij te kjo çështje. Mendja humbet në një nga tri mënyra.

E para: me çmenduri.

E dyta: me humbjen e ndjenjave (të fikët).

E treta: me gjumë.

I çmenduri e ka humbur mendjen plotësisht.

I fjeturi e ka mendjen e mbuluar.

Ndërsa ai që humb ndjenjat është në mes të dy gjendjeve, mes çmendurisë dhe gjumit.

Fukahatë ndonjëherë e barazojnë atë që humb ndjenjat me të çmendurin dhe ndonjëherë me të fjeturin.

Rregulli që ndjekin këtu është kujdesi.

Unë po e paraqes çështjen sipas medhhebit. Sipas medhhebit, ndonjëherë e trajtojnë si të fjetur dhe ndonjëherë si të çmendur, për kujdes.

Do t’ju përmend fillimisht kur e kanë barazuar atë që humb ndjenjat me të fjeturin, pastaj kur e kanë barazuar me të çmendurin.

Në namaz kemi përmendur se i çmenduri, nëse mbetet në atë gjendje gjatë gjithë kohës së namazit nga fillimi deri në fund, nuk urdhërohet ta kompensojë.

Ndërsa i fjeturi, nëse fle gjatë gjithë kohës, duhet ta kompensojë namazin, sipas hadithit:

“Kush nuk e fal një namaz për shkak të gjumit ose e harron atë, le ta falë kur ta kujtojë, sepse ajo është koha e tij.”

Sa i përket atij që humb ndjenjat, më kujtoni çfarë thotë medhhebi?

Medhhebi thotë se ai barazohet me të fjeturin, edhe nëse humbja e ndjenjave zgjat për një kohë të gjatë. Edhe nëse qëndron pa ndjenja pesë ose shtatë ditë, **i kompenson të gjitha namazet**.

Në kapitullin e agjërimit, fukahatë e trajtojnë ndryshe këtë rast. Për kujdes, e barazojnë atë që humb ndjenjat me të çmendurin.

Le të shohim tani se cili është gjykimi i të çmendurit dhe cili është gjykimi i të fjeturit.

Për të përjashtuar së pari disa raste dhe për të kuptuar se nuk ka problem në to, themi se kemi tri gjendje për këta tre persona.

Fillojmë me të çmendurin, pastaj shohim kush barazohet me të.

Themi se për të çmendurin ka tri gjendje.

Gjendja e parë: të çmendet pa e bërë nijetin e agjërimit që nga nata.

Nuk e ka bërë nijetin dhe humb mendjen.

Për shembull, disa njerëzve u vjen një krizë epilepsie që zgjat shumë, madje më shumë se një ditë. Kjo është një lloj humbjeje e mendjes. Në terminologji, kjo humbje e përkohshme e mendjes mund të quhet çmenduri, ndonëse fjala këtu ka kuptim tjetër nga ai i zakonshmi.

Nëse nuk e kanë bërë nijetin, atëherë, pa dyshim, agjërimi i të çmendurit, i atij që humb ndjenjat dhe i të fjeturit **nuk është i vlefshëm**, sepse nuk e kanë bërë nijetin që nga nata, siç kërkohet kur agjërimi është obligim.

Kjo është e qartë dhe përfundon këtu.

Gjendja e dytë: nëse e ka bërë nijetin dhe pastaj, para fillimit të agjërimit, pra para agimit, çmendet, humb ndjenjat ose fle.

Sipas tyre, nëse e ka bërë nijetin që nga nata, pastaj çmendet dhe çmenduria e tij vazhdon nga agimi deri në perëndim të diellit, gjatë gjithë ditës, atëherë agjërimi i tij nuk është i vlefshëm.

Argumenti i tyre është se nijeti duhet të jetë i pranishëm, qoftë edhe për një çast gjatë ditës. Personi që ka qenë në gjendje çmendurie gjatë gjithë ditës nuk e ka pasur nijetin të pranishëm në asnjë çast të saj. Meqë pena është ngritur plotësisht prej tij, agjërimi i tij nuk konsiderohet i vlefshëm.

Ndërsa i fjeturi, nëse e ka bërë nijetin dhe pastaj fle, edhe nëse fle gjithë ditën, agjërimi i tij është i vlefshëm.

Ata bënë dallimin e mëposhtëm mes të çmendurit dhe të fjeturit.

- I fjeturi nuk e ka humbur mendjen. Mendja e tij mbetet e mbuluar.
- I çmenduri e ka humbur mendjen plotësisht.

Pra, i fjeturi konsiderohet se vazhdon me nijetin e parë, edhe pse nuk është i vetëdijshëm për të në atë moment.

Gjithashtu, thanë se gjumi është i shpeshtë te njerëzit dhe nuk e ndërpret nijetin, prandaj bënë dallim mes gjumit dhe çmendurisë.

Sa i përket atij që humb ndjenjat, e barazuan me të çmendurin. Sipas tyre, nëse personi e bën nijetin, pastaj humb ndjenjat dhe mbetet pa ndjenja gjatë gjithë ditës, deri në perëndim të diellit, agjërimi i tij nuk është i vlefshëm dhe i obligohet kompensimi.

Kjo është gjendja e dytë.

Gjendja e parë: nuk e ka bërë nijetin.

Gjendja e dytë: e ka bërë nijetin dhe pastaj ka fjetur, ka qenë pa ndjenja ose në gjendje çmendurie gjatë gjithë ditës. Agjërimi i tij nuk është i vlefshëm nëse ka qenë në gjendje çmendurie ose pa ndjenja gjatë gjithë ditës. Nëse ka fjetur gjatë gjithë ditës, agjërimi i tij është i vlefshëm.

Gjendja e tretë: nëse e ka bërë nijetin, pastaj çmendet, humb ndjenjat ose fle, por vjen në vete ose zgjohet gjatë ditës, qoftë edhe për një çast, themi se **agjërimi i tij është i vlefshëm**.

Kjo kuptohet nga fjala e autorit, edhe pse nuk është e shprehur drejtpërdrejt. Ky kuptim është i saktë.

Thanë se agjërimi i tij është i vlefshëm, sepse qëllimi është që nijeti të jetë i pranishëm gjatë veprës, qoftë edhe për një çast, dhe kjo është realizuar.

Edhe nëse vjen në vete ose zgjohet pak para perëndimit të diellit, qoftë edhe disa sekonda, agjërimi i tij është i vlefshëm.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Nëse dikush e bën nijetin për agjërim, pastaj çmendet ose humb ndjenjat dhe mbetet në atë gjendje gjatë gjithë ditës, pa ardhur në vete në asnjë çast të saj, agjërimi i tij nuk është i vlefshëm.”**

Shkaku është se nijeti nuk ka qenë i pranishëm gjatë ditës. Atij që ka qenë pa ndjenja gjatë gjithë ditës i jepet i njëjti gjykim si të çmendurit për vlefshmërinë e agjërimit. Prandaj agjërimi i tyre nuk është i vlefshëm.

Kuptimi i kësaj fjale është se nëse vjen në vete në ndonjë pjesë të ditës, qoftë edhe për një çast, agjërimi i tij është i vlefshëm, sepse nijeti është i pranishëm gjatë veprës.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Nëse fle gjatë gjithë ditës, agjërimi i tij është i vlefshëm.”**

Pra, nëse fle gjatë gjithë ditës, me kusht që ta ketë bërë nijetin më parë, agjërimi i tij është i vlefshëm. Ndërsa nëse nuk e ka bërë nijetin, pa dyshim që agjërimi i tij nuk është i vlefshëm.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Ndërsa atij që humb ndjenjat i obligohet vetëm kompensimi.”**

Pra, atij që humb ndjenjat i obligohet kompensimi, ndryshe nga i çmenduri, për të cilin nuk ka obligim kompensimi.

Pse këtu nuk u barazua me të çmendurin? Sipas tyre, për kujdes.

Prandaj, ai që humb ndjenjat trajtohet herë si i fjetur dhe herë si i çmendur. Në çështjen e kompensimit, ai u trajtua si i fjetur, sepse nuk e ka humbur mendjen plotësisht.

وَيَجِبُ تَعْيِينُ النِّيَّةِ مِنَ اللَّيْلِ لِصَوْمِ كُلِّ يَوْمٍ وَاجِبٍ، لَا نِيَّةُ الفَرِيضَةِ

“Obligohet përcaktimi i nijetit që nga nata për çdo ditë të agjërimit të obligueshëm. Nuk kërkohet që ta bëjë nijet edhe se ky agjërim është farz.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe obligohet përcaktimi i nijetit”**, domethënë nijeti i agjërimit.

“Që nga nata për çdo ditë të agjërimit të obligueshëm.”

Pra, obligohet që personi ta përcaktojë nijetin për agjërimin e obligueshëm. Kemi përmendur se ka tri lloje të agjërimit të obligueshëm.

I pari: agjërimi i Ramazanit.

I dyti: agjërimi për shpagim.

I treti: agjërimi i zotimit.

Këto tri lloje të agjërimit duhet të bëhen me nijetin e vendosur që nga nata, sipas fjalës së Pejgamberit ﷺ, e përcjellë në disa transmetime që e përforcojnë njëri-tjetrin:

“Nuk ka agjërim për atë që nuk e vendos nijetin që nga nata.”

Ose:

“Për atë që nuk e vendos nijetin që nga nata.”

Formulimet e këtij hadithi janë të ndryshme, por kuptimi i tyre është i afërt. Ky hadith, me të gjitha rrugët dhe përforcimet e tij, është hasen, në mos sahih.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe obligohet përcaktimi i nijetit.”**

Domethënë, të përcaktohet njëri nga këto tri lloje. A është agjërim i Ramazanit, agjërim i zotimit apo agjërim për shpagim?

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“që nga nata.”**

Pse u tha “nga nata”? Sepse nijeti duhet të jetë para fillimit të ditës, pra duhet të jetë që nga nata.

Si bëhet përcaktimi i nijetit? Thanë se është shumë i lehtë dhe ka forma të ndryshme.

Një mënyrë për ta përcaktuar nijetin është që personit t’i vijë në mendje se nesër do të agjërojë për kompensim, për shpagim, për zotim apo si pjesë e Ramazanit.

Mjafton që t'i vijë në mendje se cilin agjërim do të bëjë nesër. Kështu përcaktohet nijeti.

Pra, mjafton t'i vijë në mendje agjërimi që do të bëjë, edhe nëse kjo ndodh disa orë para agimit.

Dhe nuk është kusht që nijeti të përkojë me fillimin e veprës. Për këtë arsye autori tha "nga nata".

Forma e dytë: thanë se nëse personi ha syfyr, vetëm fakti që ha syfyr tregon se ka bërë nijetin për agjërim.

Edhe nëse dikush thotë "Unë nuk kam bërë nijetin", i thuhet se, meqë ka ngrënë syfyr, e ka bërë nijetin, edhe pse nuk e di çfarë është nijeti.

Prandaj përmendën forma shumë të lehta. Mjafton që agjërimi të të vijë në mendje ose që të hash syfyr dhe nijeti konsiderohet i bërë.

Sigurisht, ngrënia e syfyrit është shenjë e nijetit.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Nuk kërkohet që ta bëjë nijet edhe se ky agjërim është farz."**

Në disa libra, si *El-Ikna'*, thuhet **"jo nijeti i farzit"**.

Kuptimi i kësaj është se nuk është e domosdoshme që personi, kur bën nijetin, të përcaktojë se agjërimi i nesërm është obligim (farz).

Mjafton të dijë nëse bëhet fjalë për agjërim të Ramazanit, të zotimit, për shpagim apo për kompensim.

Mjafton të jetë i vetëdijshëm se agjërimi është prej Ramazanit. Përcaktimi se është farz apo obligim mbi të nuk kërkohet.

Kjo u përmend për të treguar një mendim të dobët, sepse disa kanë thënë se duhet, bashkë me përcaktimin e nijetit, të përcaktohet edhe nëse është farz apo sunet.

Ky mendim nuk është i saktë. Mjafton përcaktimi i nijetit.

وَيَصِحُّ النَّفْلُ بِنِيَّةٍ مِنَ النَّـهَارِ قَبْلَ الزَّوَالِ وَبَعْدَهُ

“Dhe agjërimi vullnetar është i vlefshëm me nijetin e bërë gjatë ditës, qoftë para zenitit apo pas tij.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe agjërimi vullnetar është i vlefshëm me nijetin e bërë gjatë ditës, qoftë para zenitit apo pas tij.”**

Sa i përket agjërimit farz, kemi thënë se nijeti gjatë ditës nuk lejohet. Pa dyshim, për agjërimin e obligueshëm nijeti duhet të bëhet që nga nata.

Prandaj, nëse personi merr vesh gjatë ditës se ajo ditë është prej Ramazanit, ai përmbahet, por e kompenson atë ditë, sepse nuk e ka bërë nijetin që nga nata, edhe nëse nuk ka ngrënë asgjë.

Nëse ka ngrënë, a përmbahet? Po, përmbahet, pavarësisht nëse ka ngrënë, dhe e kompenson atë ditë.

Ndërsa në agjërimin vullnetar lejohet që nijeti të bëhet gjatë ditës, për shkak të hadithit të Aishes, e cila tregoi se Pejgamberi ﷺ hynte tek ajo dhe thoshte:

“A ka ushqim?”

Nëse ajo i përgjigjej se nuk kishte, ai ﷺ thoshte:

“Atëherë unë jam agjërues.”

Kjo tregon se lejohet bërja e nijetit gjatë ditës për agjërimin vullnetar.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Para zenitit dhe pas tij.”**

Sepse disa fukaha thonë se nijeti lejohet vetëm para zenitit, prandaj autori dëshiroi të tregojë se nijeti lejohet si para, ashtu edhe pas zenitit.

Ky është mendimi më i saktë, edhe pse disa prej dijetarëve të vonshëm hanbelinj kushtëzojnë që nijeti të bëhet vetëm para zenitit.

Por më e sakta, sipas argumentit, është se veprimi i Pejgamberit ﷺ është i përgjithshëm, prandaj nijeti lejohet si para, ashtu edhe pas zenitit, me kusht që personi të mos ketë ngrënë.

Nëse ka pasur ndër mend të hajë (për shembull, ka dashur të shkojë në restorant), por nuk ka ngrënë sepse nuk ka gjetur ushqim, themi se agjërimi i tij është i vlefshëm.

Synimi që ka pasur më parë për të ngrënë nuk e pengon të bëjë nijet për agjërim vullnetar gjatë ditës, për sa kohë që nuk ka ngrënë.

وَلَوْ نَوَى إِنْ كَانَ غَداً مِنْ رَمَضَانَ فَهُوَ فَرْضِي: لَمْ يُجْزِئْهُ

“Edhe nëse e bën nijetin me kushtin ‘Nëse dita e nesërme është prej Ramazanit, atëherë do ta agjëroj si farz’, ky agjërim nuk ia përmbush obligimin.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Edhe nëse e bën nijetin me kushtin ‘Nëse dita e nesërme është prej Ramazanit, atëherë do ta agjëroj si farz’, ky agjërim nuk ia përmbush obligimin.”**

Kuptimi është se një person e bën nijetin duke menduar “Nëse dita e nesërme është prej Ramazanit, e kam obligim ta agjëroj dhe do ta agjëroj. Nëse nuk është prej Ramazanit, ose nuk do të agjëroj, ose do të agjëroj vullnetarisht.”

Pra, pasiguria shprehet në dy mënyra.

- Nëse dita është prej Ramazanit, e bën nijetin për agjërim farz.
- Nëse dita nuk është prej Ramazanit, ose nuk agjëron, ose e bën nijetin për agjërim vullnetar.

I tillë është rasti i atij që agjëron ditën e tridhjetë të Shabanit pa e ditur nëse ajo është prej Ramazanit. Ai thotë “Do të fle dhe do ta bëj nijetin, pastaj në mëngjes do të shoh.”

Themi se agjërimi i tij nuk është i vlefshëm.

Nëse më pas del se ajo ditë është prej Ramazanit, atëherë duhet të përmbahet dhe ta kompensojë atë ditë.

Shkaku është se nuk e ka bërë nijetin që nga nata në mënyrë të prerë. Nijeti i tij është i paqartë dhe i pavendosur, sepse agjërimi mund të jetë farz ose mund të jetë vullnetar.

وَمَنْ نَوَى الإِفْطَارَ: أَفْطَرَ

"Kush e bën nijetin për ta prishur agjërimin, e ka prishur atë."

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Kush e bën nijetin për ta prishur agjërimin, e ka prishur atë."**

Ai që gjatë agjërimit vendos se nuk po agjëron më, e ka prishur agjërimin me këtë vendim.

Ndërsa ai që thotë "Do të ha më vonë" nuk e ka prishur agjërimin.

Por ai që vendos se është tashmë joagjërues, e ka prishur agjërimin, sepse **nijeti për ta prishur agjërimin** e ndërpret nijetin e përmbajtjes. Nuk është ngrënia ajo që e prish këtu, por ndërprerja e nijetit të agjërimit, prandaj merr gjykimin e atij që e ka prishur agjërimin.

Disa njerëz mendojnë se hezitimi është nijet për ta prishur agjërimin. Për shembull, kur dikush thotë "Ndoshta do të ha, se jam i uritur", kjo nuk është nijet për ta prishur agjërimin.

Po ashtu, kur dikush thotë "Do të shkoj. Nëse gjej ushqim, do të ha, përndryshe jo", kjo nuk është nijet, por kushtëzim.

Nijeti për ta prishur agjërimin është që personi të vendosë se nuk po agjëron më, pavarësisht nëse ha apo jo. Ky është **vendimi i prerë** dhe ky është nijeti që e prish agjërimin.

Kush e bën këtë gjatë ditës së Ramazanit apo në ndonjë agjërim tjetër, konsiderohet se e ka prishur agjërimin me ndërprerjen e nijetit.

Pasoja e mospajtimit në këtë çështje:

Nëse një person po agjëronte ditën e Ashures para dy apo tri javësh, pastaj e bëri nijetin për ta prishur agjërimin dhe tha "Hajde ta ndërpresim sot", priti gjysmë ore pas këtij vendimi dhe tha "Do të agjëroj", a është i vlefshëm agjërimi i tij apo jo?

Është i vlefshëm. Ai kishte agjëruar tri orë, pastaj e ndërpreu nijetin. E gjithë pjesa që agjëroi para ndërprerjes nuk i llogaritet më si agjërim. Pastaj e bëri nijetin përsëri. Meqë është **agjërim vullnetar**, i lejohet ta bëjë nijetin për agjërim në mes të ditës dhe kjo lejohet.

Mirë, nëse po agjëronte për kompensim dhe e bëri nijetin për ta prishur, agjërimi i tij ndërpritet. Pastaj, nëse e bën nijetin që të vazhdojë të përmbahet, kjo përmbajtje i llogaritet si **agjërim vullnetar**. I lejohet të agjërojë kështu, por ky agjërim nuk i llogaritet më si farz.

Por këtu tërheqim vëmendjen për një çështje: disa të rinj e dëgjojnë këtë dhe fillojnë të luftojnë me veten gjatë Ramazanit: “E kam bërë nijetin ta prish”, “Nuk e kam bërë nijetin ta prish”. I themi këtij personi: “Ti je agjërues dhe agjërimi yt është i vlefshëm.”

Ajo që ndien brenda vetes është vesvese. Nuk është nijet. Ka dallim mes nijetit dhe vesveseve.

Nijeti është **vendim i prerë**.

Prandaj, te disa njerëz mbizotërojnë vesveset, madje ndonjëherë edhe në fjalët e tyre. Lusim Allahun që të na japë shërim të gjithëve.

بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ، وَيُوجِبُ الكَفَّارَةَ

Kapitull

Gjërat që e prishin agjërimin dhe e obligojnë shpagimin

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Kapitulli: Gjërat që e prishin agjërimin dhe e obligojnë shpagimin."**

Ky është një nga kapitujt e agjërimit. Ai lidhet me të gjithë njerëzit, sepse sqaron se nga cilat gjëra duhet të përmbahen.

مَنْ أَكَلَ، أَوْ شَرِبَ، أَوِ اسْتَعَطَ، أَوِ احْتَقَنَ، أَوِ اكْتَحَلَ بِمَا يَصِلُ إِلَى حَلْقِهِ، أَوْ أَدْخَلَ إِلَى جَوْفِهِ شَيْئاً مِنْ أَيِّ مَوْضِعٍ كَانَ غَيْرَ إِحْلِيلِهِ، أَوِ اسْتَقَاءَ، أَوِ اسْتَمْنَى، أَوْ بَاشَرَ فَأَمْنَى، أَوْ أَمْذَى، أَوْ كَرَّرَ النَّظَرَ فَأَنْزَلَ، أَوْ حَجَمَ أَوِ احْتَجَمَ وَظَهَرَ دَمٌ، عَامِداً ذَاكِراً لِصَوْمِهِ: فَسَدَ

"Kush ha, ose pi, ose hedh ilaç në hundë, ose fut lëng në zorrë përmes anusit, ose përdor në sy kuhl që i arrin në fyt, ose fut diçka në brendësi të trupit nga cilado rrugë, përveç uretrës, ose provokon të vjella, ose masturbon, ose prek gruan dhe nxjerr spermë ose medhij, ose e përsërit shikimin derisa t'i dalë sperma, ose bën hixhame (nxjerr gjak) apo i bëhet hixhame dhe del gjak, me qëllim dhe duke qenë i vetëdijshëm se po agjëron, agjërimi i tij prishet."

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Kush ha ose pi."**

Kush ha ose pi, agjërimi i tij prishet. Për këtë ka ixhma të dijetarëve, pa mospajtim, në bazë të fjalës së Allahut të Lartësuar:

"Hani e pini derisa, në agim, t'ju dallohet peri i bardhë nga peri i zi. Pastaj plotësojeni agjërimin deri në mbrëmje." [El-Bekare: 187]

Pra, "hani e pini" … pastaj "plotësoni agjërimin", gjë që tregon se agjërimi është **përmbajtje nga ngrënia dhe pirja**.

Prandaj, sipas ixhmasë së dijetarëve, ngrënia dhe pirja e prishin agjërimin.

Sipas medhhebit, ngrënia dhe pirja janë futja e çdo gjëje që ka masë në trup përmes gojës.

Çdo gjë që hyn në bark përmes gojës quhet ngrënie ose pirje, qoftë ushqyese apo jo.

Madje, edhe nëse ha diçka të dëmshme, si gurë, ilaç të dëmshëm apo helm, të gjitha këto e prishin agjërimin, sepse në gjuhën arabe çdo gjë që hyn përmes gojës quhet ngrënie, qoftë e dobishme apo e dëmshme, e lagësht apo e thatë.

Kjo është e qartë në përdorimin e gjuhës arabe dhe argumenti për këtë është i qartë nga ajeti.

Kemi përfunduar me çështjen e parë dhe të dytë. Ato janë **ngrënia dhe pirja**, me të cilat nënkuptohet futja e çdo gjëje që ka masë (trup). Kushtojini vëmendje fjalës "masë", sepse ajo që nuk ka masë të perceptueshme nuk quhet ngrënie. Ajri hyn dhe del çdo ditë nga goja dhe shumë njerëz marrin frymë përmes gojës. Ajo që nuk ka masë të perceptueshme nuk ndikon, ndërsa ajo që ka masë dhe perceptohet ndikon. Pra, e kuptuam çështjen e parë, që është ngrënia dhe pirja, dhe argumenti i saj është përmendur.

Çështja e tretë

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"ose hedh ilaç në hundë"**.

Domethënë, fut diçka përmes hundës. Ajo që futet përmes hundës, qoftë ushqyese apo jo, ka masë dhe thithet me forcë. Kjo zakonisht bëhet për të marrë ilaç.

Nëse dikush e bën këtë dhe diçka i hyn në brendësi të trupit përmes hundës, agjërimi i tij prishet.

Cili është argumenti për këtë? Thanë se kjo merr gjykimin e ngrënies, pasi ajo që futet përmes hundës përfundon në brendësi të trupit.

Themi se fjala **"brendësi"**, dhe kjo është e rëndësishme, ka dy kuptime sipas medhhebit.

E para: brendësia ku kalon ushqimi.

Çfarë përfshin ajo? Grykën (faringun), ezofagun, stomakun dhe zorrët. Kjo është brendësia ku arrin ushqimi.

E dyta: çdo zgavër (hapësirë e brendshme) në trupin e njeriut.

Çdo gjë që është e mbyllur dhe e mbuluar konsiderohet brendësi. Për shembull, truri tek ata llogaritet si brendësi. Çdo gjë që është brenda trupit dhe e mbuluar me lëkurë quhet brendësi. Të gjitha këto quhen "brendësi", me disa përjashtime që do të përmenden më vonë.

Pra, çdo gjë që hyn brenda trupit të njeriut quhet hyrje në brendësi, sepse ata e kanë zgjeruar kuptimin e kësaj fjale në kapitullin e agjërimit për arsye kujdesi.

Kështu, e kuptuam prishësin e tretë: **marrjen përmes hundës**, domethënë hyrjen e diçkaje me masë përmes hundës. E kuptuam edhe argumentin për të.

Çështja e katërt

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"ose fut lëng në zorrë përmes anusit"**.

Çfarë është iḥtikāni? Nuk është injeksion. Iḥtikāni është **futja e diçkaje përmes anusit**.

Ajo që futet përmes anusit hyn në brendësi të trupit, madje në brendësinë ku kalon ushqimi, sepse arrin drejtpërdrejt te zorrët.

Nëse një person vendos një supozitor (siç njihet) ose fut ujë përmes anusit, kjo quhet iḥtikān dhe e prish agjërimin.

Sa i përket përdorimit për trajtim, është përmendur se disa e kanë konsideruar të papëlqyeshëm kur bëhet pa nevojë, por për mjekim është i lejuar.

Pra, prishësi i katërt është **iḥtikāni**, domethënë futja e diçkaje me masë në brendësi të trupit përmes anusit.

E pesta

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"ose përdor në sy kuhl që i arrin në fyt"**.

Shprehja **"që i arrin në fyt"** lidhet vetëm me përdorimin e kuhlit.

Thanë se syri shërben si rrugë drejt brendësisë së trupit vetëm në disa raste.

Kur personi përdor kuhl ose ndonjë lloj tjetër koliri, mund ta kuptojë në dy mënyra nëse ajo që përdor i arrin në fyt:

- ose ia ndien shijen në fyt,
- ose e di nga përvoja se i arrin gjithmonë në brendësi të trupit.

Atëherë themi se përdorimi i kolirit e prish agjërimin sa herë që koliri i arrin në fyt.

Ndërsa nëse koliri nuk arrin në brendësi, përdorimi i tij nuk e prish agjërimin.

Pra, kushti **që të arrijë në fyt** vlen vetëm për kolirin.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"ose fut diçka në brendësi të trupit nga cilado rrugë"**.

Si futet diçka në brendësi? Sipas medhhebit, për shembull, nëse njeriu ka një plagë të thellë (që arrin në brendësi), atëherë çdo ilaç që vendoset mbi plagë dhe arrin në brendësi e prish agjërimin.

Çfarë është një plagë e thellë? Është një plagë që arrin deri në mish dhe nuk mbetet në sipërfaqe të lëkurës.

Pra, sipas tyre, trajtimi i plagëve të thella e prish agjërimin kur **ilaçi arrin në brendësi të trupit**. Nëse vendos një dezinfektues mbi një plagë të thellë që arrin në mish, konsiderohet se ke prishur agjërimin, sepse, sipas këtij shpjegimi, një pjesë e ilaçit arrin në brendësi dhe hyn bashkë me gjakun.

Ndër rastet e qarta që hyjnë në këtë kuptim janë **injeksionet**.

Sipas zbatimit që shejh Abdusselam esh-Shuvejri i bën këtij rregulli të medhhebit, të gjitha injeksionet e prishin agjërimin, qofshin ushqyese apo jo.

Prandaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"ose fut diçka në brendësi të trupit nga cilado rrugë"**. Sipas tyre, kjo vlen edhe kur diçka futet përmes veshit.

Nëse diçka hyn përmes veshit dhe arrin në brendësi të trupit, agjërimi prishet, edhe nëse ajo arrin në tru, sipas fjalës së tyre.

Në shpjegimin e tij, shejhu përmend se veshi çon në tru dhe se lidhja e veshit me fytin bëhet përmes një kanali të caktuar.

Cili është argumenti i tyre në këtë çështje?

Thanë se Allahu i Lartësuar ka ndaluar ngrënien dhe pirjen, të cilat nënkuptojnë futjen e diçkaje me masë në brendësi të trupit përmes gojës.

Në gjuhën arabe, kjo vlen si për gjërat ushqyese, ashtu edhe për ato joushqyese.

Prandaj, çdo gjë që hyn në brendësi ata e krahasojnë me ngrënien dhe pirjen. Çdo gjë që hyn në brendësi e barazojnë me ngrënien dhe pirjen, sepse trupi përfiton nga ajo që hyn dhe ushqehet prej saj. Për këtë arsye e krahasojnë me ngrënien dhe pirjen.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"përveç uretrës"**.

Pra, përjashtohet hedhja e pikave në uretër, që është kanali nëpër të cilin del urina.

Kush hedh pika në uretër nuk e prish agjërimin.

Thanë se ajo që futet në uretër shkon në fshikëzën e urinës. Fshikëza e nxjerr atë që ka brenda dhe nuk e çon në brendësi të trupit. Ajo e largon atë që ka.

Prandaj, kush hedh ilaç në uretër nuk e prish agjërimin, sepse fshikëza e nxjerr ilaçin dhe nuk e çon në brendësi.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"ose provokon të vjella"**.

Çfarë do të thotë "provokon të vjella"? Domethënë, përpiqet të vjellë.

Kjo është vërtetuar në hadithin që Tirmidhiu e ka transmetuar me zinxhir të mirë transmetimi, ku Pejgamberi ﷺ ka thënë:

"Kush provokon të vjella me qëllim, duhet ta kompensojë."

Nga fjala e autorit **"ose provokon të vjella"** kuptohen disa çështje.

Çështja e parë

Provokimi i qëllimshëm i të vjellave e prish agjërimin.

Nga kjo kuptohet se të vjellat pa qëllim nuk e prishin agjërimin, sepse fjala "provokon" tregon se personi vepron me qëllim.

Pra, atij që e zënë të vjellat pa dashje nuk i obligohet kompensimi, siç ka thënë Pejgamberi ﷺ.

Çështja e dytë

Autori e ka përmendur këtë në mënyrë të përgjithshme dhe nuk ka bërë dallim mes të vjellave të pakta dhe të shumta.

Sipas medhhebit, si të vjellat e pakta, ashtu edhe të shumtat, e prishin agjërimin kur provokohen me qëllim.

Thanë se hadithi është i përgjithshëm dhe nuk bën dallim mes sasisë së vogël dhe asaj të madhe.

Gjykimi për abdesin është ndryshe. Abdesi prishet vetëm nga të vjellat e shumta. Të vjellat e pakta, që quhen "kales", nuk e prishin abdesin.

Është përmendur mospajtim për kufirin e "kales":

- Është thënë se kufiri është sasia që mbush gojën.
- Është thënë se kufiri është sasia që mbush gjysmën e gojës.

- Sipas mendimit të njohur, kufiri është sasia që mbush gojën.

Pra, nëse sasia e të vjellave nuk e mbush gojën, ato nuk e prishin abdesin, por e prishin agjërimin nëse provokohen me qëllim.

Çështja e tretë

Si provokohen të vjellat me qëllim?

Të vjellat mund të provokohen me qëllim në disa mënyra, të cilat do t’i përmendim më pas. Njëra prej tyre është **përsëritja e shikimit**. Disa njerëz, kur shohin gjak ose disa insekte, vjellin.

Këtu përmendet një çështje.

Ju jap një përfitim. Është transmetuar nga Omeri (Allahu qoftë i kënaqur me të) se ka thënë:

“Frikësojini gjallesat e dëmshme para se ato t’ju frikësojnë.”

Disa njerëz, kur shohin një insekt, sillen sikur kanë parë një armik. Edhe pse janë të rritur, frikësohen, sepse janë mësuar të reagojnë kështu që në fëmijëri.

Pra, kuptimi është që, nëse sheh një gjarpër, akrep apo insekt, të nxitosh ta vrasësh para se të të frikësojë:

- ose që të mos të ngjallë frikë,
- ose që të mos të dëmtojë.

Tani kthehemi te tema jonë.

Disa njerëz e dinë se, nëse shohin një insekt të caktuar ose gjak, do të vjellin. Prandaj e shikojnë qëllimisht disa herë atë që u shkakton të vjella. Kjo është mënyra e parë.

Mënyra e dytë është përsëritja e mendimit. Nëse dikush mendon qëllimisht për diçka që i shkakton të vjella, edhe kjo konsiderohet provokim i qëllimshëm i të vjellave.

Mënyra e tretë është shtrëngimi i barkut. Disa njerëz e bëjnë këtë për të nxitur të vjellat. Po ashtu, këtu hyn edhe nuhatja e një ere që dihet se shkakton të vjella.

Pse nuk e përmenda futjen e dorës në gojë? Sepse, nëse dora futet aq thellë sa arrin në brendësi ose merret diçka me të, atëherë personi e ka prishur agjërimin me vetë futjen e dorës, para se të vjellë.

Po ashtu, nuk u përmendën marrja e ilaçit apo futja e dorës thellë në brendësi, sepse të dyja hyjnë në të njëjtin kuptim.

Para se të kalojmë te çështja tjetër, të kthehemi te një pikë që përmenda. Çfarë quajmë **“brendësi”**? Thamë se brendësia është ajo që ndodhet brenda trupit, ndërsa pjesa e jashtme nuk konsiderohet brendësi.

Sipas këtij rregulli, nëse dikush vendos diçka në zgavrën e hundës, për shembull krem, a e prish agjërimin apo jo?

Nuk e prish, sepse ajo që ka vendosur nuk ka hyrë në brendësi, por ka mbetur në pjesën e jashtme.

Këtë rregull e përmendëm në kapitullin e pastërtisë. Zgavra e hundës konsiderohet pjesë e fytyrës.

Prandaj thamë se **shpëlarja e hundës dhe e gojës është obligim**.

Kjo është një çështje e rëndësishme dhe kërkon përqendrim.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“ose masturbon”**.

Çfarë do të thotë “masturbon”? Domethënë, të përpiqet të nxjerrë spermën.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“ose prek”**.

Me “prek” nënkuptohet që burri ta prekë ose ta puthë bashkëshorten e tij.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“dhe nxjerr spermë”**.

Domethënë, i del sperma.

Sipas medhhebit, **“nxjerrja”** përfshin edhe lëvizjen e spermës nga vendi i saj, edhe nëse ajo nuk del jashtë.

Pra, nëse një person e ndien lëvizjen e spermës nga vendi i saj, sipas tyre konsiderohet se ka nxjerrë spermë, edhe nëse ajo nuk del jashtë, qoftë sepse e ndalon vetë daljen e saj, qoftë për ndonjë arsye tjetër.

Në këtë rast, i obligohet gusli. Nëse kjo ka ndodhur si pasojë e veprimit të tij, i prishet edhe agjërimi.

Këtë e përmendëm për të sqaruar kuptimin e shprehjes “nxjerr spermë”.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“ose nxjerr medhij”**.

Çfarë do të thotë “nxjerr medhij”? Domethënë, masturbon dhe i del medhij pa i dalë sperma, ose e prek bashkëshorten dhe i del vetëm medhij.

Dallimi mes spermës dhe medhijit

- **Sperma** është lëng i bardhë e i trashë dhe është origjina e krijimit të njeriut.
- **Medhiji** është lëng i bardhë e i hollë, më i lehtë se sperma.

Gjykimet për këto dy lloje lëngjesh dallojnë.

Pra, kjo është gjendja e parë. Nëse masturbon ose e prek bashkëshorten dhe, si pasojë, nxjerr spermë ose medhij, atëherë agjërimi i tij prishet.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“ose e përsërit shikimin dhe nxjerr spermë”**.

Këtu përmendet vetëm nxjerrja e spermës.

Për ta sqaruar këtë fjali ndryshe, **nxjerrja e qëllimshme e spermës e prish agjërimin**. Shumë dijetarë të hershëm kanë përcjellë ixhma për këtë.

Argumenti për këtë është fjala e Pejgamberit ﷺ në një hadith kudsij:

“Ai lë ushqimin dhe dëshirën e tij për Mua.”

Dihet se nxjerrja e spermës e plotëson dëshirën. Prandaj, ajo hyn në kuptimin e dëshirës së përmendur në hadith. Përmbajtja nga nxjerrja e saj është si përmbajtja nga ushqimi. Kështu, nxjerrja e qëllimshme e spermës e prish agjërimin.

Sa i përket medhijit, sipas medhhebit edhe nxjerrja e tij e prish agjërimin, sepse hyn në kuptimin e përgjithshëm të dëshirës, edhe pse medhiji është më i lehtë se sperma.

Pra, sipas medhhebit, edhe nxjerrja e medhijit e prish agjërimin, edhe pse për këtë ka mospajtim të fortë.

Por shikoni këtu. Më herët thamë si ndodhin të vjellat. Tani shtrohet pyetja: **Si dalin sperma dhe medhiji?**

Sperma dhe medhiji mund të dalin në njërën nga tri mënyrat.

E para: dalja si pasojë e masturbimit ose e prekjes.

Kjo vlen si për burrin, ashtu edhe për gruan. **Meniu dhe medhiji** mund të dalin te të dy. Ibn Akili ka përmendur në librin e tij *Et-Tedhkira* se burri dhe gruaja janë njësoj në këtë çështje.

Nëse agjëruesi provokon me qëllim daljen e meniut ose të medhijit përmes masturbimit ose prekjes, agjërimi i tij prishet, pavarësisht se cili prej tyre i del.

Mënyra e dytë

Këtu bëhet fjalë për daljen e meniut ose të medhijit për shkak të **përsëritjes së shikimit**. Një shikim i rastësishëm nuk hyn në këtë rast.

- Nëse del meniu, agjërimi prishet.
- Nëse del medhiji, agjërimi nuk prishet.

Thanë se medhiji del më lehtë dhe më shpejt se meniu. Pra, nga përsëritja e shikimit, agjërimi prishet vetëm nëse del meni.

Mënyra e tretë

Këtu bëhet fjalë për daljen e meniut ose të medhijit vetëm nga **përsëritja e mendimit**. Pra, personi vazhdon të mendojë dhe, për shkak të mendimit, i del medhij ose meni.

Thanë se mendimi nuk e prish agjërimin, edhe nëse del medhij apo meni.

Ky është një rregull i rëndësishëm që do ta hasim më pas edhe në çështjet e haxhit, lidhur me daljen e meniut dhe të medhijit për shkak të shikimit, të mendimit, të prekjes apo të masturbimit.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"ose bën hixhame (nxjerr gjak) apo i bëhet hixhame"**.

Në njëmbëdhjetë hadithe është transmetuar se Pejgamberi ﷺ ka thënë:

"E ka prishur agjërimin ai që bën hixhame dhe ai që i bëhet hixhame."

Më i sakti prej tyre është hadithi i Shaddad ibn Evsit.

Zbatimi i këtij hadithi është i qartë. Këto transmetime tregojnë se, kur hixhamja bëhet gjatë ditës së agjërimit, agjërimi i prishet si atij që nxjerr gjak (hixhamxhiut), ashtu edhe atij që i bëhet hixhame.

Cili është shkaku i prishjes së agjërimit për këta të dy?

Sipas mendimit të njohur në medhheb, shkaku nuk dihet. Gjykimi kufizohet në rastin që përmend teksti. Shkakun e di Allahu.

Prandaj thanë se, në këtë çështje, agjërimi i prishet vetëm atij që bën hixhame dhe atij që i bëhet hixhame, edhe nëse të tjerët bëjnë diçka të ngjashme.

Sipas medhhebit, gjykimi lidhet vetëm me rastin e përmendur në tekst. Vetë dalja e gjakut nuk mjafton për ta prishur agjërimin.

Prandaj vlejnë këto dy gjykime:

- Ai që nxjerr gjak në mënyra të tjera, për shembull me prerje ose me marrje gjaku, nuk e prish agjërimin.
- Edhe nëse jep shumë gjak, sipas tyre nuk e prish agjërimin.

Ata u mbështetën vetëm në tekst dhe thanë se nuk e kanë gjetur shkakun. Prandaj ndalen te teksti dhe nuk e zgjerojnë gjykimin përtej tij.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“dhe del gjak”**.

Pra, kushti është që **të dalë gjak nga ai që i bëhet hixhame**. Ky kusht vlen edhe për gjykimin e atij që e bën hixhamen.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“me qëllim dhe duke qenë i vetëdijshëm se po agjëron”**.

Në të gjitha rastet e përmendura më parë, kërkohet që personi të veprojë me qëllim dhe të jetë i vetëdijshëm se po agjëron.

Qëllimi është kusht për të gjitha gjërat që e prishin agjërimin, me një përjashtim, që është **marrëdhënia intime**.

Marrëdhënia intime ia prish agjërimin **burrit** që e kryen, edhe nëse e kryen pa qëllim ose harron se po agjëron.

Kjo do të përmendet më vonë.

لَا نَاسِياً، أَوْ مُكْرَهاً، أَوْ طَارَ إِلَى حَلْقِهِ ذُبَابٌ، أَوْ غُبَارٌ، أَوْ فَكَّرَ فَأَنْزَلَ، أَوِ احْتَلَمَ، أَوْ أَصْبَحَ فِي فِيهِ طَعَامٌ فَلَفَظَهُ، أَوِ اغْتَسَلَ، أَوْ تَمَضْمَضَ، أَوِ اسْتَنْشَقَ، أَوْ زَادَ عَلَى الثَّلَاثِ، أَوْ بَالَغَ فَدَخَلَ المَاءُ حَلْقَهُ: لَمْ يَفْسُدْ

"Nëse vepron nga harresa ose nën detyrim, ose i hyn në fyt një mizë a pluhur, ose mendon dhe i del meni, ose i del meni në gjumë, ose zgjohet me ushqim në gojë dhe e nxjerr jashtë, ose bën gusl, ose shpëlan gojën, ose thith ujë në hundë, ose i përsërit këto veprime më shumë se tri herë, ose e tepron dhe uji i hyn në fyt, agjërimi nuk prishet."

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Nëse vepron me qëllim dhe duke qenë i vetëdijshëm se po agjëron, agjërimi prishet. Nëse vepron nga harresa, agjërimi nuk prishet."**

Pejgamberi ﷺ ka thënë:

"Kush ha ose pi duke harruar, Allahu e ka ushqyer dhe i ka dhënë të pijë."

Po ashtu, ka thënë:

"Umetit tim i janë falur gabimi, harresa dhe ajo që pjesëtarët e tij janë detyruar të bëjnë."

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"ose nën detyrim"**.

Domethënë, personi detyrohet me forcë.

(Marrëdhënia intime përjashtohet nga ky gjykim. Prandaj u veçua dhe do të trajtohet më pas.)

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"ose i hyn në fyt një mizë"**.

Nëse një mizë i hyn në fyt dhe arrin në brendësi, agjërimi nuk prishet, sepse kjo ndodh pa qëllimin e tij.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"a pluhur"**.

Pluhuri ka masë, por në këtë rast nuk e prish agjërimin.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"ose mendon dhe i del meni"**.

Nëse dalja e meniut nga mendimi nuk e prish agjërimin, aq më pak e prish dalja e medhijit në të njëjtin rast.

Thanë se mendimi nuk llogaritet si veprim i qëllimshëm për nxjerrjen e meniut apo të diçkaje të ngjashme me të.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“ose i del meni në gjumë”**.

Kjo ndodh pa dëshirën e tij.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“ose zgjohet me ushqim në gojë dhe e nxjerr jashtë”**.

Nëse një person bie në gjumë me ushqim në gojë dhe, kur zgjohet, gjen diçka mes dhëmbëve ose pranë tyre dhe e nxjerr jashtë, themi se agjërimi i tij është i vlefshëm.

Shkaku është se zgavra e gojës konsiderohet **pjesë e fytyrës** dhe nuk llogaritet si pjesë e brendësisë.

Prandaj, nëse i mbetet ushqim në gojë, duhet ta nxjerrë jashtë.

Por nëse gjatë ditës gëlltit një mbetje ushqimi që ka masë, themi se e ka prishur agjërimin.

Edhe pse disa dijetarë bëjnë përjashtim për një sasi të vogël, rregulli është se gëlltitja e ushqimit e prish agjërimin.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“ose bën gusl”**.

Kur lahet, personi ndien freski në trup. Madje, ndonjëherë i duket sikur i është shuar etja. Megjithatë, kjo nuk e prish agjërimin, edhe nëse trupi i freskohet dhe ai ndien lehtësim.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“ose shpëlan gojën”**.

Edhe shpëlarja e gojës nuk e prish agjërimin, qoftë nëse mbetet pak ujë në gojë, qoftë nëse pak ujë arrin në brendësi pa qëllim.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“ose thith ujë në hundë”**.

Pra, thith ujë në hundë dhe pastaj e nxjerr. Gjatë këtij veprimi, pak ujë mund të arrijë në brendësi.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“ose i përsërit këto veprime më shumë se tri herë”**.

Domethënë, e shpëlan gojën ose thith ujë në hundë më shumë se tri herë dhe pak ujë arrin në brendësi.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"ose e tepron"**.

Domethënë, e tepron në thithjen e ujit në hundë. Sa i përket teprimit në shpëlarjen e gojës, hadithi që e ndalon atë është i dobët.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"ose e tepron dhe uji i hyn në fyt, agjërimi nuk prishet"**.

Pse? Sepse ka bërë një veprim të lejuar në adhurim, si shpëlarja e gojës ose thithja e ujit në hundë. Përderisa veprimi në vetvete është i lejuar, nëse pak ujë i hyn në fyt pa qëllim, kjo i falet.

Megjithatë, thonë se për agjëruesin janë **të papëlqyeshme** dy gjëra:

- Të teprojë në thithjen e ujit në hundë.
- Ta përsërisë shpëlarjen e gojës ose thithjen e ujit në hundë më shumë se tri herë.

Por nëse e përsërit njërin prej këtyre veprimeve më shumë se tri herë dhe pak ujë i hyn në fyt pa qëllim, agjërimi është i vlefshëm, sepse vetë lloji i veprimit është i lejuar.

Kjo është çështja e fundit.

وَمَنْ أَكَلَ شَاكّاً فِي طُلُوعِ الفَجْرِ: صَحَّ صَوْمُهُ، لَا إِنْ أَكَلَ شَاكّاً فِي غُرُوبِ الشَّمْسِ، أَوْ مُعْتَقِداً أَنَّهُ لَيْلٌ فَبَانَ نَهَاراً

"Kush ha duke qenë në dyshim nëse ka aguar, e ka agjërimin të vlefshëm. Agjërimi nuk është i vlefshëm nëse ha duke qenë në dyshim nëse dielli ka perënduar ose nëse ha duke besuar se është natë dhe më pas del se është ditë."

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Kush ha duke qenë në dyshim nëse ka aguar, e ka agjërimin të vlefshëm. Agjërimi nuk është i vlefshëm nëse ha duke qenë në dyshim nëse dielli ka perënduar ose nëse ha duke besuar se është natë dhe më pas del se është ditë."**

Kjo çështje kërkon vëmendje, sepse përfshin tri raste shumë të ngjashme me gjykime të ndryshme.

Rasti i parë

Kush ha duke qenë në dyshim nëse ka aguar, e ka agjërimin të vlefshëm.

Pra, një person është i bindur se është ende natë, pastaj i lind dyshimi nëse ka aguar. Mendon se ndoshta ende nuk ka aguar dhe ha ose pi.

Themi se **agjërimi i tij është i vlefshëm**.

Argumenti

Ai mbështetet në parimin bazë se nata vazhdon. Nga ky parim hiqet dorë vetëm kur arrihet siguria ose kur ka një bindje të fortë që i afrohet sigurisë.

Prandaj, dyshimi i vetëm nuk merret parasysh.

Kështu, kush ha duke menduar se nata vazhdon, e ka agjërimin të vlefshëm.

Rasti i dytë

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“nëse ha duke qenë në dyshim nëse dielli ka perënduar”**.

Pra, personi është i sigurt se dita vazhdon, por pastaj i lind dyshimi. A ka perënduar dielli apo jo?

Nëse ha në këtë gjendje, **duhet ta kompensojë atë ditë**, sepse agjërimi i tij nuk është i vlefshëm.

Shkaku është se ai ka vepruar në kundërshtim me parimin bazë. Ai ishte i sigurt se dita vazhdonte dhe vetëm dyshoi nëse kishte përfunduar. Nga parimi bazë nuk hiqet dorë vetëm për shkak të dyshimit.

Në *Sahihun* e Buhariut (nr. 1959), Hisham ibn Urve përcjell nga Fatimeja se Esma bint Ebi Bekri (Allahu qoftë i kënaqur me të dy) ka thënë:

“E ndërpremë agjërimin në kohën e Pejgamberit ﷺ, në një ditë me re. Pastaj dielli u shfaq.”

Kur Hishami u pyet nëse ishin urdhëruar ta kompensonin atë ditë, ai tha: **“Kompensimi është i domosdoshëm.”** Buhariu përcjell gjithashtu se Ma‘meri e dëgjoi Hishamin të thoshte: **“Nuk e di nëse e kompensuan apo jo.”**

Prandaj, kush ha ose pi duke menduar se ka hyrë nata, ndërkohë që në të vërtetë dita vazhdon, e ka agjërimin të pavlefshëm. Ky është **rasti i dytë**.

Rasti i tretë

Dikush ha ose pi duke besuar se është natë dhe më pas del se është ditë.

Për shembull, një person zgjohet duke menduar se është ende natë dhe pastaj ha ose pi.

Ai nuk ka një bazë të sigurt, sepse gjumi e ka ndërprerë bindjen e tij.

Pra, ai vetëm hamendëson, pa u mbështetur në një bazë të qëndrueshme.

Hamendësimi, kur nuk mbështetet në një bazë të sigurt, nuk merret parasysh.

Prandaj themi se **agjërimi i tij nuk është i vlefshëm dhe duhet ta kompensojë atë ditë**.

Me këtë përfundon ky kapitull.

Nënkapitull

وَمَنْ جَامَعَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ فِي قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ، فَعَلَيْهِ القَضَاءُ وَالكَفَّارَةُ

"Kush kryen marrëdhënie intime gjatë ditës së Ramazanit – në vaginë apo në anus – i obligohen kompensimi dhe shpagimi."

Pasi autori, Allahu e mëshiroftë, përfundoi së përmenduri gjërat që e prishin agjërimin dhe e obligojnë shpagimin, hapi një nënkapitull për **marrëdhënien intime**.

Shumë fukaha e trajtojnë këtë çështje veçmas, sepse marrëdhënia intime ka tri veçori që e dallojnë nga prishësit e tjerë të agjërimit.

E para. Nga prishësit e agjërimit, vetëm marrëdhënia intime e obligon shpagimin. Prandaj disa e titullojnë këtë kapitull "Cili nga prishësit e agjërimit e obligon shpagimin?".

E dyta. Marrëdhënia intime e prish agjërimin edhe nëse ndodh nga harresa, padija ose detyrimi, siç do të sqarohet më hollësisht më pas.

E treta. Rregullat e shpagimit vlejnë vetëm për agjërimin e Ramazanit, siç do të përmendet më pas në fjalën e autorit.

Pra, këto tri veçori e dallojnë marrëdhënien intime nga prishësit e tjerë:

- E obligon shpagimin.
- Harresa dhe padija nuk e përjashtojnë nga ky gjykim.
- Shpagimi zbatohet vetëm në raste të caktuara.

Për këtë arsye, fukahatë janë treguar më të rreptë në këtë çështje për shkak të rëndësisë së saj për agjëruesin.

Prandaj thonë:

"Ngrënia dhe pirja nuk janë të papëlqyeshme për atë që është në dyshim nëse ka aguar."

Siç u sqarua në mësimin e kaluar, kush ha ose pi duke qenë në dyshim nëse ka aguar, e ka agjërimin të vlefshëm edhe nëse më pas i bëhet e qartë se kishte aguar. Madje thuhet se, në këtë rast, nuk është e papëlqyeshme të hajë apo të pijë.

Sa i përket marrëdhënies intime, ajo është **e papëlqyeshme për atë që është në dyshim nëse ka aguar**. Mjafton vetë dyshimi, për shkak të peshës që ka ky prishës i agjërimit dhe pasojave që sjell.

Në hadithin e saktë të përcjellë nga Ebu Hurejra thuhet se një burrë erdhi te Pejgamberi ﷺ pasi kishte kryer marrëdhënie me bashkëshorten e tij gjatë ditës së Ramazanit dhe tha:

"O i Dërguari i Allahut, jam djegur!"

Pejgamberi ﷺ tha:

"Ku është ai që është djegur?"

Në një transmetim tjetër, burri tha:

"Jam shkatërruar."

Në një transmetim tjetër tha:

"Dhe e kam shkatërruar edhe bashkëshorten time."

Nga këto transmetime kuptohet se prishja e agjërimit me marrëdhënie intime gjatë ditës së Ramazanit është **një prej mëkateve të mëdha**.

Prandaj njeriu duhet të tregojë kujdes të veçantë në këtë çështje, sidomos kur është në dyshim. Më pas do të sqarohet çështja e puthjes dhe se kur ajo bëhet e ndaluar nëse çon drejt marrëdhënies intime.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Kush kryen marrëdhënie intime gjatë ditës së Ramazanit – në vaginë apo në anus – i obligohen kompensimi dhe shpagimi."**

Fjalët e para janë **"kush kryen marrëdhënie intime"**.

Fukahatë kanë një përkufizim të saktë për marrëdhënien intime, të cilin e përdorin në të gjithë kapitujt përkatës të fikhut, si në haxh, në agjërim, në gusl dhe në çështjet e ndëshkimeve.

Ky përkufizim përcakton kufirin. Çdo veprim që nuk e arrin këtë kufi nuk konsiderohet marrëdhënie intime në kuptimin juridik.

Sipas fukahave, marrëdhënia intime është **futja e kokës së organit mashkullor në vaginën natyrore ose në anusin natyror**.

Kjo quhet marrëdhënie intime dhe sjell, pa përjashtim, të gjitha gjykimet që lidhen me të në çdo kapitull të fikhut ku përmendet.

Ajo që nuk e arrin këtë kufi quhet **prekje** dhe nuk quhet marrëdhënie intime. Prandaj, prekja në vetvete nuk e prish agjërimin. Këtu prishësi është marrëdhënia intime, që nënkupton futjen e kokës së organit mashkullor, siç e kanë sqaruar fukahatë.

Pra, e kuptuam çështjen e parë te fjala e autorit **“kush kryen marrëdhënie intime gjatë ditës së Ramazanit”**.

Nga shprehja **“gjatë ditës së Ramazanit”** kuptojmë se shpagimi për prishjen e agjërimit me marrëdhënie intime lidhet me shenjtërinë e muajit dhe vlen për atë që e ka obligim përmbajtjen.

Pra, ka dy përcaktime:

- **I pari.** Gjykimi lidhet me shenjtërinë e muajit të Ramazanit.
- **I dyti.** Gjykimi vlen për atë që e ka obligim përmbajtjen.

Nga kjo del se, nëse dikush agjëron jashtë Ramazanit, qoftë një agjërim të obligueshëm, si zotimin ose kompensimin, qoftë një agjërim vullnetar, dhe kryen marrëdhënie intime, agjërimi i tij prishet, por nuk i obligohet shpagimi.

Themi se **nuk i obligohet shpagimi**.

Pse? Sepse shpagimi në këtë rast lidhet me shenjtërinë e muajit të Ramazanit.

Argumenti për këtë është hadithi i saktë në të cilin beduini erdhi te Pejgamberi ﷺ dhe tha:

“Kam pasur marrëdhënie me gruan time gjatë ditës së Ramazanit.”

Kjo tregon se gjykimi lidhet me shenjtërinë e muajit dhe vlen për atë që e ka obligim përmbajtjen.

Kujt nuk i obligohet përmbajtja?

- Udhëtarit, të cilit i lejohet të mos agjërojë.
- Të sëmurit, të cilit i lejohet të mos agjërojë.

Vini re shprehjen e fukahave **“për atë që e ka obligim përmbajtjen”**. Ata nuk thanë **“për atë që e ka obligim agjërimin”**.

Ka dallim mes këtyre dy shprehjeve dhe kjo do të sqarohet më tej.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“gjatë ditës së Ramazanit”**.

Kjo tregon se **shpagimi** për marrëdhënien intime lidhet me shenjtërinë e muajit të Ramazanit dhe i obligohet atij që e ka obligim përmbajtjen.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“në vaginë apo në anus”**.

Marrëdhënia në vaginë është e lejuar me bashkëshorten. Nëse gruaja nuk është bashkëshorte, marrëdhënia është ziná, që është prej mëkateve të mëdha, madje ndër më të mëdhatë tek Allahu. Nëse marrëdhënia me bashkëshorten e prish agjërimin dhe e obligon shpagimin, atëherë ky gjykim vlen aq më tepër për marrëdhënien me një grua që nuk i lejohet.

Marrëdhënia në anus është e ndaluar dhe është prej mëkateve të mëdha. Nuk është e saktë t’i atribuohet ndonjë dijetari të besueshëm mendimi se ajo është e lejuar. Shumë dijetarë e kanë përgënjeshtruar këtë atribuim.

Prandaj, ky veprim është i ndaluar dhe fukahatë e quajnë **“luti e vogël”**, domethënë marrëdhënie në anus.

Në *Mukhtasar al-Fatawa al-Misrije* përcillet nga Ibn Tejmije se, nëse burri kryen marrëdhënie me bashkëshorten në anus dhe ajo pranon, merren masa ndëshkuese ndaj të dyve. Nëse nuk heqin dorë nga ky veprim, gjykatësi i ndan.

Madje, edhe nëse asnjëri prej bashkëshortëve nuk kërkon ndarje, gjykatësi i ndan **me nismën e vet**, sepse kjo konsiderohet mungesë e përputhshmërisë në fe dhe një shfaqje e hapur e mëkatit që duhet ndaluar.

Fukahatë e trajtojnë këtë veprim si **marrëdhënie intime të ndaluar** dhe e përfshijnë në gjykimet që lidhen me marrëdhënien intime.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“i obligohet kompensimi”**.

Domethënë, kush e prish agjërimin me marrëdhënie intime gjatë ditës së Ramazanit duhet ta kompensojë atë ditë. Kompensimi është obligim edhe kur me marrëdhënie intime prishet një agjërim tjetër i obligueshëm. Nëse prishet një agjërim vullnetar, kompensimi nuk është obligim.

Nuk ka dyshim se marrëdhënia intime e prish çdo lloj agjërimi. Argumenti për këtë është fjala e Allahut të Lartësuar:

“Ju është lejuar natën e agjërimit afrimi me gratë tuaja…” [El-Bekare: 187]

Allahu e ka lejuar afrimin vetëm gjatë natës. Kjo tregon se gjatë ditës marrëdhënia intime është e ndaluar dhe e prish agjërimin.

Pra, e kuptuam gjykimin e parë. Marrëdhënia intime e prish agjërimin. **Nëse agjërimi është i obligueshëm, duhet kompensuar.**

Marrëdhënia intime e prish agjërimin **me ose pa daljen e meniut**, përderisa kryhet sipas përkufizimit të dhënë më herët.

Disa mendojnë se pa daljen e meniut agjërimi nuk prishet dhe gusli nuk obligohet. Ky mendim nuk është i saktë. Mjafton të kryhet marrëdhënia intime që të zbatohen të gjitha gjykimet përkatëse.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"dhe i obligohet shpagimi"**.

Shpagimi përmendet në Sunetin e Pejgamberit ﷺ dhe do të sqarohet më tej. Ai bëhet sipas këtij rendi:

- Liron një rob.
- Nëse nuk mund të lirojë një rob, agjëron dy muaj radhazi.
- Nëse nuk mund të agjërojë dy muaj radhazi, ushqen gjashtëdhjetë të varfër.

Kjo është vërtetuar në një hadith të saktë.

وَإِنْ جَامَعَ دُونَ الفَرْجِ فَأَنْزَلَ، أَوْ كَانَتِ المَرْأَةُ مَعْذُورَةً، أَوْ جَامَعَ مَنْ كَانَ نَوَى الصَّوْمَ فِي سَفَرِهِ: أَفْطَرَ، وَلَا كَفَّارَةَ

"Nëse kryen marrëdhënie intime pa depërtim dhe i del meni, ose nëse gruaja ka një arsye të vlefshme, ose nëse ai që e ka bërë nijetin për të agjëruar gjatë udhëtimit kryen marrëdhënie intime, agjërimi prishet, por shpagimi nuk obligohet."

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Nëse kryen marrëdhënie intime pa depërtim dhe i del meni"**.

Domethënë, çdo veprim që nuk arrin kufirin e marrëdhënies së plotë. Autori e quajti këtu "marrëdhënie intime pa depërtim", ndonëse fukahatë zakonisht e quajnë **prekje**.

Kjo ka të bëjë me formulimin. Shtesa **"pa depërtim"** e kufizon kuptimin e fjalës "marrëdhënie" dhe e nxjerr nga kuptimi teknik që ka zakonisht.

Pra, çdo marrëdhënie intime pa depërtim që nuk arrin kufirin e përmendur në hadithin **"kur takohen dy vendet e rrethprerjes"** nuk konsiderohet marrëdhënie e plotë.

Në këtë rast bëhet fjalë vetëm për prekje. **Prekja në vetvete nuk e prish agjërimin. Nëse si pasojë e saj del meni ose medhij, agjërimi prishet, por shpagimi nuk obligohet.**

Nëse njërit prej bashkëshortëve i del meni ose medhij si pasojë e prekjes, agjërimi i tij prishet.

Këtë e kemi përmendur më herët. Ndër gjërat që e prishin agjërimin është dalja e meniut ose e medhijit:

- si pasojë e masturbimit,
- ose si pasojë e prekjes, që është një nga mënyrat e daljes së tyre.

Dhe çështja e dytë?

Me përsëritjen e shikimit.

Thamë se vetëm të menduarit është i falur. Kush mendon dhe i del meni, nuk i prishet agjërimi.

Ndërsa kur **e përsërit shikimin dhe si pasojë i del meni**, agjërimi i prishet. Një shikim i vetëm e i papritur nuk e prish agjërimin.

Kjo sepse shikimi i parë, në këtë rast, ndodh papritur dhe pa qëllim. Siç është transmetuar:

"Shikimi i parë është për ty (i lejuar)."

Pra, kur personi e përsërit shikimin, shikon me qëllim. Nëse si pasojë i del meni, agjërimi i prishet.

Pse e përmendi autori këtë këtu?

E kam theksuar shpesh se tekstet përmbledhëse të fikhut duhet të jenë të shkurtra dhe se në to zakonisht nuk përsëriten gjykimet pa nevojë.

Megjithatë, autori e përmendi sërish këtë çështje për dy arsye.

E para. Për të shmangur keqkuptimin se fjala "marrëdhënie" përfshin çdo lloj kontakti intim, me ose pa depërtim.

E dyta. Për të sqaruar kuptimin e kundërt të fjalisë.

Pra, kuptimi i fjalisë është se, nëse ka prekje pa depërtim dhe nuk del as meni, as medhij, agjërimi nuk prishet.

Kuptimi tjetër është se kushti i daljes së meniut ose të medhijit lidhet me prekjen pa depërtim. **Marrëdhënia e plotë e prish agjërimin me ose pa daljen e meniut.**

Këtë e përmendëm për të sqaruar kuptimin e fjalisë. Gjykimi praktik është sqaruar më herët.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“ose nëse gruaja ka një arsye të vlefshme”**.

Nëse gruaja ka një arsye të vlefshme, **agjërimi i saj prishet, por shpagimi nuk i obligohet**.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“ose nëse gruaja ka një arsye të vlefshme”**.

Kjo fjali ka një kuptim të drejtpërdrejtë dhe një kuptim të nënkuptuar.

Sipas kuptimit të drejtpërdrejtë, gruaja ka një arsye të vlefshme në njërën nga këto tri raste:

- Burri e detyron të kryejë marrëdhënie intime.
- Gruaja nuk e di gjykimin.
- Gruaja harron se është ditë e Ramazanit.

Në këto raste, agjërimi i saj prishet dhe shpagimi nuk i obligohet.

Cili është argumenti për këto raste?

Allahu i Lartësuar ka thënë:

“Zoti ynë, mos na dëno nëse harrojmë ose gabojmë.” [El-Bekare: 286]

Në hadithin që Muslimi e përcjell nga Ibn Abbasi (nr. 126), Allahu i Lartësuar i përgjigjet kësaj lutjeje me fjalët:

“E kam bërë.”

Domethënë, Allahu e ka pranuar këtë lutje.

Pra, këtu falen harresa, padija dhe gabimi. Në të njëjtin kuptim hyn edhe detyrimi, sepse i detyruari nuk vepron me vullnet të plotë.

Nga kjo fjali nënkuptohet se këto tri arsye vlejnë vetëm për gruan, edhe pse autori nuk e thotë shprehimisht.

Ndërsa burri, nëse kryen marrëdhënie intime gjatë ditës së Ramazanit nga harresa, nga padija ose nën detyrim, nuk arsyetohet dhe agjërimi i tij prishet.

Ky është kuptimi i nxjerrë nga fjala e autorit.

Si vërejtje anësore, në fikh ka libra të veçantë që trajtojnë kuptimin e drejtpërdrejtë dhe atë të nënkuptuar të teksteve përmbledhëse. Ndër më të njohurit është libri i Ibn al-Amirit, i cili në shpjegimin e tij e analizon çdo fjali nga ky këndvështrim.

Kthehemi te tema jonë.

Themi se, sipas mendimit të medhhebit, burri nuk arsyetohet në këto tri raste.

Nëse burri kryen marrëdhënie intime me gruan e tij gjatë ditës së Ramazanit, qoftë me dije apo nga padija, qoftë kur është i vetëdijshëm se po agjëron apo kur e ka harruar këtë, qoftë nën detyrim apo me vullnetin e vet, **agjërimi i tij prishet dhe i obligohet shpagimi**.

Cili është argumenti i tyre për këtë?

Themi se ka dy argumente.

Argumenti i parë

Hadithi i Ebu Hurejrës në dy *Sahihët*.

Kur burri erdhi te Pejgamberi ﷺ, ai nuk e pyeti nëse nuk e dinte gjykimin apo nëse kishte harruar se po agjëronte.

Thanë se, kur Pejgamberi ﷺ nuk kërkon sqarim në një rast ku ka vend për sqarim, kjo tregon se gjykimi është i përgjithshëm.

Pra, kujtdo që e bën këtë veprim i prishet agjërimi dhe i obligohet shpagimi.

Argumenti i dytë

Fukahatë thonë se **marrëdhënia intime konsiderohet shkatërrim**.

Ata e trajtojnë atë si një veprim që e prish gjendjen e agjërimit.

Më herët kemi përmendur një rregull.

Për disa veprime, **nijeti nuk është kusht**.

E para. Veprimet që lidhen me lënien, si:

- largimi i papastërtive,

- lënia e mëkateve, si zinaja.

Këto veprime nuk kërkojnë nijet.

E dyta. Shkatërrimet. Edhe këto nuk kërkojnë nijet.

Nëse dikush thyen pa qëllim gotën e dikujt tjetër, a duhet ta dëmshpërblejë? **Po, duhet.**

Edhe në rastin e vrasjes nga gabimi, ai që e ka shkaktuar vdekjen mban përgjegjësi, edhe pse nuk e ka pasur për qëllim vrasjen.

Prandaj, sipas fukahave, **shkatërrimet nuk kërkojnë nijet**.

Duke u mbështetur në këtë rregull, ata thonë se **marrëdhënia intime konsiderohet shkatërrim**. Prandaj nijeti nuk është kusht që ajo ta prishë agjërimin ose haxhin.

Kështu, edhe nëse burri harron se po agjëron, si kryerës i veprimit, ai e prish agjërimin dhe i obligohet shpagimi.

Ndërsa për gruan kërkohet nijeti, prandaj ajo mund të arsyetohet.

Arsyetimi i tretë

Pse burri nuk arsyetohet në këto tri raste dhe i obligohet shpagimi?

Fukahatë thonë se **në këtë veprim marrin pjesë të dy bashkëshortët**. Sipas tyre, ka pak gjasa që burri të harrojë se po agjëron dhe gruaja të mos ia kujtojë, ose që burri të mos e dijë gjykimin dhe gruaja të mos e paralajmërojë.

Sa i përket detyrimit, sipas mendimit të njohur në medhheb, ata thonë se nuk përfytyrohet që burri të detyrohet të kryejë zina. Prandaj, sipas këtij mendimi, detyrimi nuk ia heq përgjegjësinë në këtë rast.

Këtë e përmendëm për të sqaruar këtë çështje, e cila është e njohur në medhheb.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“ose nëse ai që e ka bërë nijetin për të agjëruar gjatë udhëtimit kryen marrëdhënie intime, agjërimi prishet, por shpagimi nuk obligohet.”**

Ky është rasti i tretë në të cilin agjërimi prishet pa u obliguar shpagimi.

Nëse dikush është në udhëtim, e bën nijetin për të agjëruar dhe pastaj e prish agjërimin gjatë udhëtimit me marrëdhënie intime, themi:

- I obligohet kompensimi.
- Shpagimi nuk i obligohet.

Pse? Sepse udhëtari nuk e ka obligim përmbajtjen, prandaj nuk hyn në rastin për të cilin obligohet shpagimi.

Ky rast hyn në kufizimin që përmendëm më herët. **Shpagimi për marrëdhënien intime gjatë ditës së Ramazanit obligohet vetëm për atë që e ka obligim përmbajtjen.**

Udhëtari nuk e ka obligim përmbajtjen, edhe pse agjërimi i tij është i vlefshëm nëse zgjedh ta vazhdojë.

Pra, themi se, meqë i lejohet të mos agjërojë, mund ta prishë agjërimin me cilëndo nga gjërat që e prishin.

Atij që i lejohet ta prishë agjërimin, i lejohet ta prishë me cilëndo nga gjërat që e prishin.

Nëse të lejohet ta prishësh agjërimin, mund ta prishësh në cilëndo nga këto mënyra.

Është vërtetuar se Abdullah ibn Omeri njëherë po agjëronte dhe, kur deshi ta prishte agjërimin, e prishi duke kryer marrëdhënie intime me bashkëshorten e tij.

Kjo tregon se ai që e ka të lejuar ta prishë agjërimin, mund ta prishë me ushqim, me pije ose me cilëndo nga gjërat e tjera që përmendëm.

Nga kjo rrjedh edhe një çështje tjetër.

Nëse dikush agjëron gjatë ditës së Ramazanit edhe pse është i sëmurë dhe i lejohet të mos agjërojë, pastaj gjatë ditës dëshiron ta prishë agjërimin me marrëdhënie intime ose me ndonjë gjë tjetër që e prish atë, themi:

- Agjërimi i tij prishet.
- Duhet ta kompensojë atë ditë.
- Shpagimi nuk i obligohet.

Arsyeja është se atij i lejohej ta prishte agjërimin. Rregulli është ky:

Kush e ka të lejuar ta prishë agjërimin, mund ta prishë me cilëndo nga gjërat që e prishin.

وَإِنْ جَامَعَ فِي يَوْمَيْنِ، أَوْ كَرَّرَهُ فِي يَوْمٍ وَلَمْ يُكَفِّرْ: فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الثَّانِيَةِ، وَفِي الأُولَى اثْنَتَانِ

“Nëse kryen marrëdhënie intime në dy ditë të ndryshme ose i përsërit brenda së njëjtës ditë pa e kryer shpagimin për herën e parë, në rastin e dytë i obligohet një shpagim, ndërsa në të parin i obligohen dy.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“nëse kryen marrëdhënie intime në dy ditë të ndryshme”**.

Autori fillon të përmendë gjykimet e shpagimit kur marrëdhënia intime përsëritet.

Kur një person kryen marrëdhënie intime më shumë se një herë gjatë ditëve të Ramazanit, dallohen tri raste, secili me gjykimin e vet.

Rasti i parë

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“nëse kryen marrëdhënie intime në dy ditë të ndryshme”**.

Domethënë, këtë veprim që e prish agjërimin dhe e obligon shpagimin e ka kryer në **dy ditë të ndryshme**.

Këto dy ditë mund të jenë:

- të njëpasnjëshme ose të ndara,
- në të njëjtin Ramazan ose në Ramazane të viteve të ndryshme.

Këtu po flitet vetëm për **shpagimin**.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Nëse kryen marrëdhënie intime në dy ditë të ndryshme ose i përsërit brenda së njëjtës ditë pa e kryer shpagimin për herën e parë, në rastin e dytë i obligohet një shpagim, ndërsa në të parin i obligohen dy.”**

Me shprehjen **“në të parin”**, autori i referohet rastit që po trajtojmë tani, kur personi ka kryer marrëdhënie intime në dy ditë të ndryshme.

Pra, nëse ka kryer marrëdhënie intime në dy ditë të ndryshme, i obligohen **dy shpagime**.

E kam përmendur më herët këtë rast. Mendoj se bëhej fjalë për Ibn al-Haxhibin ose Ebu al-Barakat ed-Derdirin, të dy dijetarë maliki. Pasi njëri prej tyre shkroi përmbledhjen e vet, deshi të rishikonte një çështje prej saj. Kur iu kthye përmbledhjes, nuk e kuptoi atë

që kishte shkruar, aq i vështirë ishte stili! Nëse autori nuk e kupton fjalën e vet, si do ta kuptojë dikush tjetër pas tij?!

Kjo është një mënyrë e të shkruarit në fikh. A është e saktë apo e gabuar? Është një përpjekje e dijetarëve.

Ata kanë dashur të thonë: “Duam që studenti, krahas mësimit përmendësh, edhe të mendojë e të kuptojë.” Prandaj përdorin përemra, lidhje ndërmjet fjalive dhe formulime të përmbledhura, që studenti të mësojë me kuptim.

Dobia e këtyre metodave varet nga koha dhe nga personi që i përdor. Nuk është e drejtë të thuhet se vetëm një metodë është e saktë.

T’i kthehemi çështjes. Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“nëse kryen marrëdhënie intime në dy ditë të ndryshme”**. Shprehja **“në të parin”** i referohet këtij rasti të parë.

Pra, **i obligohen dy shpagime**.

Cila është mundësia e dytë brenda rastit të parë?

Personi kryen marrëdhënie intime sot dhe përsëri nesër, pa e kryer shpagimin ndërmjet dy rasteve. Këtë mundësi synon autori.

Themi se shpagimet nuk bashkohen. Në këtë rast i obligohen **dy shpagime**.

Sipas rregullit të fukahave, shpagimet për përsëritjen e të njëjtit veprim bashkohen.

Për shembull, nëse dikush i bën dhihar gruas së tij sot, nesër dhe pasnesër, i obligohet vetëm një shpagim.

Edhe atij që betohet për të njëjtën gjë sot, nesër dhe pasnesër, i obligohet vetëm një shpagim.

Po ashtu, disa dijetarë thonë se shpagimet për vrasjen e dy personave bashkohen. Mendimi i saktë është se ato nuk bashkohen, sepse ky rast hyn te përjashtimi që do ta përmendim më vonë.

Pra, kur bëhet fjalë për të njëjtin adhurim, shpagimet bashkohen dhe mjafton një shpagim për disa veprime.

Kur adhurimet janë të ndara dhe secili është i pavarur, për çdo veprim obligohet një shpagim më vete.

Nëse dikush i bën dhihar gruas së tij dhe gjithashtu betohet, a i obligohet një shpagim për secilin prej këtyre veprimeve?

Shpagimet nuk bashkohen, sepse bëhet fjalë për dy veprime të ndryshme.

Vëreni këtë. Ata thonë se **çdo ditë e Ramazanit përbën një adhurim më vete**, të ndarë nga dita tjetër.

Nëse dikush kryen marrëdhënie intime dy ose tri herë brenda së njëjtës ditë, pa e kryer shpagimin ndërmjet tyre, i obligohet **vetëm një shpagim**. Shpagimet bashkohen, sepse këto veprime trajtohen si një veprim i vetëm.

Dita e dytë trajtohet më vete. Fukahatë e krahasojnë këtë me rastin kur dikush vret një person dhe pastaj një tjetër.

Gjykimi lidhet me ditën në të cilën është prishur agjërimi. Thamë se shpagimi obligohet për shkak të cenimit të shenjtërisë së muajit. Kur dikush e prish agjërimin në dy ditë të ndryshme, ai cenon shenjtërinë e secilës ditë veçmas. Është sikur të kishte vrarë dy persona të ndryshëm.

Prandaj, fukahatë e konsideruan secilën ditë të ndarë nga tjetra.

Ibn Abd al-Barri ka përcjellë në *al-Istidhkār* se fukahatë janë pajtuar që, nëse dikush kryen marrëdhënie intime në dy ditë të ndryshme, i obligohet një shpagim më vete për secilën ditë.

Megjithatë, ky pretendim për ixhma është kundërshtuar, sepse edhe ndër dijetarët maliki ka mendime të ndryshme për këtë çështje.

Forma e dytë:

وَإِنْ جَامَعَ ثُمَّ كَفَّرَ، ثُمَّ جَامَعَ فِي يَوْمِهِ: فَكَفَّارَةٌ ثَانِيَةٌ، وَكَذَلِكَ مَنْ لَزِمَهُ الْإِمْسَاكُ إِذَا جَامَعَ

"Nëse kryen marrëdhënie intime, e kryen shpagimin dhe pastaj i përsërit marrëdhëniet brenda së njëjtës ditë, i obligohet një shpagim i dytë. Edhe atij që e ka obligim përmbajtjen i obligohet shpagimi nëse kryen marrëdhënie intime."

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"ose i përsërit brenda së njëjtës ditë pa e kryer shpagimin për herën e parë"**.

Një person kryen marrëdhënie intime me gruan e tij dy ose tri herë brenda së njëjtës ditë të Ramazanit, pa e kryer shpagimin ndërmjet tyre.

Agjërimi i tij prishet, por i obligohet **vetëm një shpagim**. Për këtë ka ixhma të dijetarëve.

Pse? Sepse është cenuar shenjtëria e një dite të vetme dhe është prishur agjërimi i asaj dite. Është sikur të kishte vrarë një person të vetëm. Prandaj i obligohet vetëm një shpagim.

Forma e tretë

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Nëse kryen marrëdhënie intime, e kryen shpagimin dhe pastaj i përsërit marrëdhëniet brenda së njëjtës ditë, i obligohet një shpagim i dytë."**

Për shembull, një person kryen marrëdhënie intime në fillim të ditës dhe i obligohet shpagimi. Shpagimi kryhet me lirimin e një robi, me agjërim ose me ushqyerje, sipas rendit të përmendur më herët.

Nëse, pasi e ka kryer shpagimin, kryen përsëri marrëdhënie intime brenda së njëjtës ditë, i obligohet **një shpagim i dytë**.

Ta zëmë se personi thotë se nuk mund të agjërojë dhe e kryen shpagimin duke ushqyer gjashtëdhjetë të varfër ose duke liruar një rob. Pastaj, para ezanit të akshamit të asaj dite, kryen sërish marrëdhënie intime me gruan e tij. Atëherë i themi:

"Të obligohet një shpagim i dytë."

Gjykimi për këtë rast të tretë është prej veçorive të medhhebit, ndërsa shumica e dijetarëve mendojnë se obligohet vetëm një shpagim.

Pse fukahatë e medhhebit thanë se i obligohen dy shpagime?

Thanë se **gjykimi lidhet me vetë shkeljen**. Edhe pse cenohet shenjtëria e së njëjtës ditë, personi e ka përsëritur shkeljen.

Këtë e krahasojnë edhe me betimet. Kush e thyen një betim, e kryen shpagimin dhe pastaj bën një betim të ri, i obligohet një shpagim tjetër nëse e thyen edhe betimin e dytë.

Kështu edhe këtu. Personi e ka përsëritur veprimin dhe shpagimi i parë vlen vetëm për shkeljen që ka ndodhur para tij.

Rregull i rëndësishëm

Gjykimi nuk mund të zbatohet para se të ndodhë shkaku i tij. Kur gjykimi ka dy shkaqe, mund të zbatohet pasi të ketë ndodhur njëri shkak dhe para se të ndodhë tjetri.

Kështu është te betimet. Shpagimi ka dy shkaqe, **betimin dhe thyerjen e tij**. Prandaj mund të kryhet pas betimit, para se ai të thyhet.

Në rastin që po trajtojmë, shpagimi ka vetëm një shkak, marrëdhënien intime.

Pra, kur ka vetëm një shkak, gjykimi mund të zbatohet vetëm pasi të ndodhë ai shkak. Kur ka dy shkaqe, mund të zbatohet pas njërit dhe para tjetrit.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Edhe atij që e ka obligim përmbajtjen i obligohet shpagimi nëse kryen marrëdhënie intime.”**

Kjo çështje kërkon sqarim. Autori thotë se, nëse dikush **e ka obligim përmbajtjen gjatë ditës së Ramazanit** dhe kryen marrëdhënie intime, i obligohet shpagimi. I obligohet edhe kompensimi, nëse agjërimi ishte i obligueshëm.

Këtu bëhet dallimi mes dy personave:

- Atij që e ka obligim agjërimin.
- Atij që e ka obligim vetëm përmbajtjen.

Ai që e ka obligim agjërimin është i rritur, i shëndoshë mendërisht dhe banor.

Nëse mungon njëri prej këtyre kushteve, nuk i obligohet as agjërimi, as përmbajtja.

Po mirë, çfarë do të thotë **përmbajtja**?

Këtu bëhet fjalë për dikë që, edhe pse agjërimi i tij nuk është i vlefshëm, duhet të përmbahet për shkak të shenjtërisë së muajit dhe ta kompensojë atë ditë.

Pra, duhet të kuptojmë dallimin mes:

- atij që e ka obligim agjërimin,
- dhe atij që e ka obligim vetëm përmbajtjen.

Po e përsëris.

Kur flasim për obligimin e agjërimit, dallojmë atë që e ka obligim agjërimin nga ai që nuk e ka.

Udhëtari, i sëmuri, fëmija dhe i çmenduri nuk e kanë obligim agjërimin. Asnjëri prej tyre nuk e ka këtë obligim.

Nëse dikush që nuk e ka obligim agjërimin kryen marrëdhënie intime gjatë ditës së Ramazanit, nuk i obligohet shpagimi, siç u përmend më herët për të sëmurin dhe udhëtarin.

Ndërsa shprehja tjetër është **“ai që e ka obligim përmbajtjen”**.

Domethënë, ai duhet të përmbahet nga gjërat që e prishin agjërimin dhe ta kompensojë atë ditë.

Ka persona që duhet të përmbahen dhe njëkohësisht duhet ta kompensojnë atë ditë.

Më poshtë përmendim disa prej këtyre rasteve.

Rasti i parë

Siç u përmend më herët, nëse udhëtari e prish agjërimin gjatë udhëtimit të tij

وَإِنْ جَامَعَ وَهُوَ مُعَافًى، ثُمَّ مَرِضَ، أَوْ جُنَّ، أَوْ سَافَرَ: لَمْ تَسْقُطْ

"Nëse kryen marrëdhënie intime kur është i shëndetshëm dhe më pas sëmuret, çmendet ose udhëton, shpagimi mbetet obligim për të."

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Nëse kryen marrëdhënie intime kur është i shëndetshëm dhe më pas sëmuret, çmendet ose udhëton, shpagimi mbetet obligim për të."**

Domethënë, një person kryen marrëdhënie intime në fillim të ditës, kur është i shëndetshëm dhe banor. Më pas, gjatë asaj dite, sëmuret, çmendet ose udhëton.

Themi se **shpagimi mbetet obligim për të**.

Pse? Sepse e ka kryer këtë veprim në një kohë kur e kishte obligim si agjërimin, ashtu edhe përmbajtjen.

Pra, për këtë gjykim merret parasysh gjendja e tij në **kohën e veprimit**. Pengesa që lind më pas nuk e heq obligimin.

Për këtë ka pajtim mes dijetarëve.

وَلَا تَجِبُ الكَفَّارَةُ بِغَيْرِ الجِمَاعِ فِي صِيَامِ رَمَضَانَ

"Shpagimi obligohet vetëm për marrëdhënie intime gjatë agjërimit të Ramazanit."

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Shpagimi obligohet vetëm për marrëdhënie intime gjatë agjërimit të Ramazanit."**

Ai dëshiron të sqarojë se **shpagimi obligohet vetëm për marrëdhënien intime**. Ky është mendimi i shumicës së dijetarëve.

Autori e përmendi këtë për të treguar se ka edhe një mendim tjetër. Disa dijetarë maliki thonë se çdo prishës i agjërimit gjatë ditës së Ramazanit e obligon shpagimin.

Prandaj, disa prej tyre thonë se kush e prish agjërimin me qëllim duke ngrënë, duhet të agjërojë dy muaj radhazi.

Sipas shumicës së dijetarëve, **në këtë rast shpagimi nuk obligohet**, sepse hadithi e përmend shpagimin vetëm për marrëdhënien intime.

وَهِيَ عِتْقُ رَقَبَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ: سَقَطَتْ

“Shpagimi është lirimi i një robi. Nëse nuk gjen një rob për ta liruar, agjëron dy muaj radhazi. Nëse nuk mund të agjërojë, ushqen gjashtëdhjetë të varfër. Nëse nuk ka me çfarë t’i ushqejë, shpagimi nuk i mbetet obligim.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Shpagimi është lirimi i një robi.”**

Domethënë, personi blen një rob dhe e liron. Robi duhet të jetë tërësisht në robëri.

Nëse nuk gjendet një rob për t’u liruar, siç ndodh sot, ose personi nuk ka mundësi financiare për ta blerë, atëherë kalohet te mënyra tjetër e shpagimit.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Nëse nuk gjen një rob për ta liruar, agjëron dy muaj radhazi.”**

Kështu ka ardhur në hadithin e Ebu Hurejrës.

Sa i përket mënyrës së agjërimit të dy muajve radhazi, nëse personi fillon **ditën e parë të muajit**, e përfundon agjërimin në fund të muajit të dytë, pavarësisht nëse muajt kanë 29 apo 30 ditë.

Pra, nëse të dy muajt kanë nga 29 ditë, agjëron 58 ditë. Nëse të dy kanë nga 30 ditë, agjëron 60 ditë.

Merret parasysh **kalendari hënor**.

Si rregull, muajt dhe vitet në fikh llogariten sipas kalendarit hënor.

Nëse fillon pas ditës së parë të muajit, qoftë edhe vetëm një apo dy ditë më vonë, duhet të agjërojë **60 ditë të plota**, pavarësisht nëse muajt janë të plotë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Nëse nuk mund të agjërojë, ushqen gjashtëdhjetë të varfër.”**

Kjo vlen kur nuk mund të agjërojë për shkak të sëmundjes, pamundësisë apo vështirësisë së madhe.

Vlerësimi i kësaj gjendjeje i takon vetë personit. Prandaj burri në hadith tha: **“Nuk mundem.”** Kjo mbetet mes tij dhe Allahut.

Në fikh, vlerësimi nëse një rast konkret i plotëson kushtet e një gjykimi u takon personave të ndryshëm, sipas rastit.

E para. Ndonjëherë i takon udhëheqësit.

E dyta. Ndonjëherë i takon fekihut dhe atij që pyet.

E treta. Ndonjëherë i takon vetë personit.

Këtu vlerësimi i takon vetë personit. Ai vetë e vlerëson gjendjen e tij.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“ushqen gjashtëdhjetë të varfër”**.

Kur shpagimi bëhet me ushqim, për secilin të varfër jepet **gjysmë sa‘i** nga drithërat. Për grurin jepet **një mud**, domethënë një çerek sa‘i.

Kjo masë është përcjellë nga sahabët që e kanë përcaktuar kështu.

Në hadithin e Ebu Hurejrës përmendet se Pejgamberit ﷺ iu soll një enë me hurma. Fukahatë thanë se hurmat iu dhanë burrit si sadaka, sepse ai kishte thënë: “Nuk kam mundësi.”

Kështu e shpjegojnë fukahatë përcaktimin e masës, gjysmë sa‘i ose një mud.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Nëse nuk ka me çfarë t’i ushqejë, shpagimi nuk i mbetet obligim.”**

Pra, nëse nuk mund të lirojë një rob, të agjërojë dy muaj radhazi apo të ushqejë gjashtëdhjetë të varfër, shpagimi nuk i mbetet obligim.

Cili është argumenti?

Thanë se, kur burri erdhi te Pejgamberi ﷺ dhe tha: “Nuk gjej me çfarë t’i ushqej”, Pejgamberit ﷺ iu soll një enë e madhe me hurma.

Pejgamberi ﷺ i tha: **“Merre dhe jep sadaka.”**

Burri tha: “A ka mes dy skajeve të Medinës njerëz më të varfër se ne, o i Dërguari i Allahut?”

Atëherë Pejgamberi ﷺ tha:

“Merre dhe ushqeje familjen tënde.”

Dhe Pejgamberi ﷺ buzëqeshi.

Thanë se hurmat nuk mund të llogariten si shpagim, sepse njeriu nuk mund ta japë shpagimin për vete apo për familjarët e tij, si prindërit dhe fëmijët.

Prandaj, hurmat që iu dhanë ishin **sadaka**.

Gjithashtu, Pejgamberi ﷺ nuk i tha se shpagimi i mbetej obligim. Ai e liroi nga ky obligim.

Prandaj themi se, nëse personi nuk ka mundësi të kryejë asnjërën nga tri format, **shpagimi nuk i mbetet obligim**.

Ky gjykim është prej veçorive të medhhebit. Ai është edhe kuptimi i dukshëm i tekstit dhe, sipas argumentit, është mendimi i saktë.

Mbaje mend këtë rregull. **Pamundësia nuk e heq obligimin e shpagimit, përveç shpagimit për marrëdhënie intime gjatë agjërimit të Ramazanit.**

Pra, nëse personi nuk ka mundësi ta kryejë një shpagim, si atë të dhiharit ose të betimit, ai shpagim i mbetet obligim derisa Allahu ta pasurojë dhe të ketë mundësi të ushqejë të varfërit ose të japë sadaka.

Përjashtim bën vetëm shpagimi për marrëdhënie intime gjatë ditës së Ramazanit. Ai nuk mbetet obligim në rast pamundësie, sepse për këtë ka ardhur tekst dhe ne i përmbahemi tekstit.

Pra, dallojmë dy raste:

- Nëse personi nuk ka mundësi të kryejë asnjërën nga tri format, shpagimi nuk i mbetet obligim.
- Nëse nuk mund ta kryejë njërën formë dhe kalon te tjetra, nuk e ka obligim të kthehet te forma e parë.

Për shembull, nëse dikush dëshiron të lirojë një rob dhe nuk ka mundësi, fillon agjërimin. Nëse gjatë agjërimit i krijohet mundësia për ta liruar një rob, i lejohet ta vazhdojë agjërimin.

Kjo vlen edhe për raste të ngjashme, si **kurbani i obligueshëm për atë që kryen haxhin temettu‘ ose kiran**. Nëse nuk mund ta therë kurbanin, agjëron. Nëse, pasi ka filluar agjërimin, i krijohet mundësia për ta therur, mund ta vazhdojë agjërimin ose ta therë kurbanin. Kthimi te therja nuk i obligohet.

بَابُ مَا يُكْرَهُ، وَمَا يُسْتَحَبُّ وَحُكْمُ القَضَاءِ

“Kapitulli mbi veprimet e papëlqyeshme, veprimet e pëlqyeshme dhe gjykimin për kompensimin.”

يُكْرَهُ جَمْعُ رِيقِهِ فَيَبْتَلِعَهُ

“Është e papëlqyeshme ta mbledhë pështymën dhe pastaj ta gëlltisë.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Kapitulli mbi veprimet e papëlqyeshme, veprimet e pëlqyeshme dhe gjykimin për kompensimin.”**

Në këtë kapitull, autori përmend:

- çfarë është e papëlqyeshme për agjëruesin,
- çfarë është e pëlqyeshme për të,
- gjykimin për kompensimin dhe çështjet në të cilat kompensimi i ngjan kryerjes së agjërimit në kohën e vet.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Është e papëlqyeshme ta mbledhë pështymën dhe pastaj ta gëlltisë.”**

Pra, është e papëlqyeshme ta mbledhë pështymën që ka në gojë dhe pastaj ta gëlltisë, qoftë duke e mbledhur me qëllim, qoftë duke e grumbulluar teksa e lëviz në gojë.

Shprehja **“është e papëlqyeshme”** do të thotë se ky veprim lejohet dhe, nëse agjëruesi e bën, agjërimi i tij është i vlefshëm. Më mirë është ta shmangë këtë veprim.

Cili është argumenti për lejimin? Dhe cili është argumenti për papëlqyeshmërinë?

Argumenti për lejimin

Themi se është e vështirë të shmanget gëlltitja e pështymës. Njeriu e gëlltit vazhdimisht pështymën. Nëse do të thoshim se kjo e prish agjërimin, atëherë agjërimi nuk do të ishte i vlefshëm për askënd.

Pra, pështyma rrjedh vetvetiu dhe gëlltitet natyrshëm. Nëse lejohet ta gëlltisë kur është në sasi të vogël, i njëjti gjykim vlen edhe kur e mbledh dhe pastaj e gëlltit, sepse bëhet fjalë për të njëjtën pështymë që prodhon trupi.

Kjo lejohet për tri arsye:

- Është e vështirë të shmanget gëlltitja e pështymës.
- Pështymën e prodhon vetë trupi dhe prodhimi i saj nuk mund të parandalohet.
- Pështyma gjendet natyrshëm në gojë.

Pse thamë se është e papëlqyeshme?

Kemi përmendur shpesh një rregull. Hanbelitë dhe malikitë shpesh e marrin parasysh mospajtimin e dijetarëve kur e cilësojnë një veprim si të pëlqyeshëm ose të papëlqyeshëm.

Disa prej dijetarëve të hershëm kanë thënë se mbledhja e pështymës dhe gëlltitja e saj më pas e prish agjërimin. Ky mendim ekziston, edhe pse është i dobët.

Për shkak të këtij mendimi, veprimi cilësohet si i papëlqyeshëm. Më mirë është të mos e bëjë.

Pra, arsyeja pse ky veprim është i papëlqyeshëm është **marrja parasysh e mospajtimit të dijetarëve**.

وَيَحْرُمُ بَلْعُ النُّخَامَةِ، وَيُفْطِرُ بِهَا فَقَطْ إِنْ وَصَلَتْ إِلَى فَمِهِ

"Ndalohet gëlltitja e gëlbazës. Gëlltitja e saj e prish agjërimin vetëm nëse gëlbaza ka arritur në gojë."

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Ndalohet gëlltitja e gëlbazës. Gëlltitja e saj e prish agjërimin vetëm nëse gëlbaza ka arritur në gojë."**

Kjo çështje ka dy gjykime.

Gjykimi i parë

Ky është gjykimi për gëlltitjen e gëlbazës, qoftë kur personi agjëron, qoftë kur nuk agjëron.

Kemi dy lloje sekrecionesh:

- gëlbaza që del nga gjoksi,
- sekrecioni që zbret nga koka (nga sinuset).

Këto dy lloje shpesh quhen me një emër të përbashkët.

Nëse arrijnë në zgavrën e gojës, **ndalohet gëlltitja e tyre**, sepse konsiderohen të papastra dhe të neveritshme.

A konsiderohet gëlbaza ndytësirë?

Ka dy mendime. Sipas mendimit të saktë, **gëlbaza nuk është ndytësirë**, sepse Pejgamberi ﷺ e fshiu me dorë nga muri i xhamisë. Kjo tregon se ajo nuk është ndytësirë.

Megjithatë, **ndalohet gëlltitja e saj**, sepse është diçka e neveritshme.

Pra, nëse gëlbaza arrin në gojë, mes dhëmbëve, duhet ta nxjerrësh në një shami a në një rrobë ose ta hedhësh poshtë.

Prandaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Ndalohet gëlltitja e gëlbazës."**

Dy çështje

E para lidhet me agjërimin. Nëse gëlbaza **nuk arrin në gojë**, kjo është e falur dhe nuk ka problem.

Prandaj, nuk ka nevojë të tregohet kujdes i tepruar. Për këtë gjykim merret parasysh vetëm nëse gëlbaza arrin në gojë.

Pse e bëmë këtë dallim?

Kemi një rregull që e kemi përmendur në kapitullin e pastërtisë dhe e përmendim edhe në kapitullin e agjërimit.

Zgavra e gojës dhe zgavra e hundës llogariten si pjesë të fytyrës.

Çfarë rrjedh nga ky rregull në çështjet e pastërtisë?

Prej tij rrjedh obligimi i shpëlarjes së gojës dhe i thithjes së ujit në hundë, sepse Allahu ka thënë:

"Lani fytyrat tuaja…" [El-Maide: 6]

Pra, shpëlarja e gojës dhe thithja e ujit në hundë bëjnë pjesë në larjen e fytyrës, sepse të dyja zgavrat janë pjesë të saj.

Çfarë rrjedh nga ky rregull në agjërim?

Nga ky rregull dalin shumë gjykime, ndër to edhe ky.

Nëse gëlbaza **nuk arrin në zgavrën e gojës**, nuk e ke obligim ta nxjerrësh. Nëse e gëlltit, agjërimi nuk të prishet, sepse gëlbaza ka mbetur brenda trupit.

Vëreni edhe një shembull. Nëse fut në gojë diçka, si për shembull një lugë, dhe ajo mbetet në gojë pa arritur në fyt, **agjërimi nuk prishet**. Goja llogaritet si pjesë e fytyrës dhe nuk konsiderohet pjesë e brendësisë.

Pra, u sqarua rregulli dhe dobia e tij.

Si përfundim, **ndalohet gëlltitja e gëlbazës dhe e sekrecioneve që zbresin nga sinuset**. Ndalimi lidhet me neverinë që shkaktojnë. Ato nuk konsiderohen ndytësirë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Gëlltitja e saj e prish agjërimin vetëm nëse gëlbaza ka arritur në gojë."**

Pse tha se e prish agjërimin?

Sepse, kur gëlbaza arrin në gojë, llogaritet sikur ka dalë jashtë. Kur e gëlltit, llogaritet sikur po fut diçka nga jashtë në trup.

Fukahatë thonë se me këtë rast krahasohet çdo gjë që **zakonisht nuk gjendet në gojë**.

Çfarë gjendet zakonisht në gojë?

Pështyma. Nëse e gëlltit, agjërimi nuk prishet. Është e papëlqyeshme ta mbledhë me qëllim dhe pastaj ta gëlltisë.

Çfarë nuk gjendet zakonisht në gojë?

1. Të vjellat

Nëse personi vjell pa qëllim, agjërimi nuk i prishet. Por nëse të vjellat arrijnë në gojë dhe pastaj i gëlltit, agjërimi i prishet sipas ixhmasë.

2. Gjaku

Nëse gjaku është në sasi të vogël dhe personi vetëm ia ndien shijen, pa pasur mundësi ta nxjerrë, kjo është e falur. Nëse gjaku është i dukshëm dhe personi mund ta nxjerrë, si kur i rrjedhin gjak mishrat e dhëmbëve ose gjatë një ndërhyrjeje te dentisti, duhet ta nxjerrë. Nëse e gëlltit edhe pse mund ta nxjerrë, agjërimi i prishet.

Pra, çdo gjë që arrin në gojë dhe **zakonisht nuk gjendet aty** duhet të nxirret. Nëse personi e gëlltit, agjërimi i prishet.

وَيُكْرَهُ ذَوْقُ طَعَامٍ، وَمَضْغُ عِلْكٍ قَوِيٍّ، وَإِنْ وَجَدَ طَعْمَهُمَا فِي حَلْقِهِ: أَفْطَرَ

“Është e papëlqyeshme të provojë shijen e ushqimit dhe të përtypë rrëshirë të fortë. Nëse e ndien në fyt shijen e ushqimit ose të rrëshirës, agjërimi i prishet.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Është e papëlqyeshme të provojë shijen e ushqimit”**.

Provimi i shijes së ushqimit në vetvete lejohet dhe për këtë ka shumë transmetime.

Provimi i shijes së ushqimit pa nevojë është i papëlqyeshëm.

Pra, papëlqyeshmëria lidhet me mungesën e nevojës.

Pse? Sepse fukahatë kanë një rregull. Ajo që bie në kundërshtim me gjykimin që del nga analogjia lejohet kur ka nevojë. Kur nuk ka nevojë, cilësohet si e ndaluar ose si e papëlqyeshme.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“dhe të përtypë rrëshirë të fortë”**.

Domethënë, është e papëlqyeshme të përtypë **rrëshirë të fortë për përtypje**. Sipas fukahave, bëhet fjalë për rrëshirën që forcohet sa më shumë që përtypet.

Vetëm përtypja e saj lejohet dhe agjërimi mbetet i vlefshëm. Është më mirë të mos e bëjë.

Pse? Sepse:

- një copë rrëshire mund të shkëputet në gojë,
- përtypja mund të shkaktojë grumbullimin e pështymës.

Prandaj, për arsye kujdesi, përtypja e saj cilësohet si e papëlqyeshme, edhe pse në vetvete lejohet dhe nuk e prish agjërimin.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Nëse e ndien në fyt shijen e ushqimit ose të rrëshirës, agjërimi i prishet.”**

Pra, nëse agjëruesi e ndien shijen e rrëshirës në fyt, agjërimi i prishet.

Përtypja e rrëshirës është e papëlqyeshme për shkak se mund të shkëputet një copë prej saj dhe të arrijë në fyt.

وَيَحْرُمُ العِلْكُ المُتَحَلِّلُ إِنْ بَلَعَ رِيقَهُ

“Ndalohet përtypja e rrëshirës që tretet gjatë përtypjes nëse agjëruesi e gëlltit pështymën.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Ndalohet përtypja e rrëshirës që tretet gjatë përtypjes nëse agjëruesi e gëlltit pështymën.”**

Kjo çështje kërkon sqarim.

Rrëshira që tretet është ajo prej së cilës **një pjesë tretet gjatë përtypjes** dhe mund të arrijë në brendësi të trupit.

Kështu ndodh me pothuajse të gjithë çamçakëzët që shiten sot, me sheqer ose me përbërje të ndryshme. Gjatë përtypjes, një pjesë e tyre tretet, përzihet me pështymën dhe mund të zbresë në fyt.

Prandaj:

- **përtypja e saj është e ndaluar**,
- sepse një pjesë e saj tretet dhe ka gjasa të arrijë në fyt,
- dhe **agjërimi prishet** nëse agjëruesi e gëlltit pështymën dhe është i sigurt se diçka prej saj i ka arritur në fyt.

Pra, dallimi është i qartë. Përtypja e rrëshirës së fortë është e papëlqyeshme dhe agjërimi prishet vetëm nëse diçka prej saj arrin në fyt. **Përtypja e rrëshirës që tretet është e ndaluar edhe kur agjëruesi nuk e gëlltit pështymën.** Sa i përket vlefshmërisë së agjërimit, ai prishet vetëm kur agjëruesi është i sigurt se, duke gëlltitur pështymën, diçka prej rrëshirës i ka arritur në fyt.

Këtu ka një paqartësi te shprehja **“nëse agjëruesi e gëlltit pështymën”**. Në këtë formulim, autori ka ndjekur Ibn Kudamen, autorin e *el-Mukni‘*.

Fukahatë para Ibn Kudames thoshin se përtypja e rrëshirës që tretet është e ndaluar në çdo rast, pavarësisht nëse personi e gëlltit pështymën apo nëse diçka prej rrëshirës arrin në fyt.

Thuhet se Ibn Kudame ishte i pari që e përmendi këtë kufizim. Më pas e ndoqën komentuesit dhe përmbledhësit e librit të tij.

Prandaj disa dijetarë thanë se kjo shprehje duhet të hiqet. Madje, disa prej tyre theksuan se nuk e kishin gjetur këtë formulim te fukahatë para Ibn Kudames.

Për këtë kam një sqarim. Këtu dallojmë dy gjykime.

- Ndalimi i përtypjes lidhet me vetë veprimin.
- Gjykimi nëse përtypja e rrëshirës e prish agjërimin.

Ndalimi i përtypjes

Përtypja e rrëshirës që tretet është e ndaluar edhe nëse asgjë prej saj nuk arrin në fyt, sepse ky veprim zakonisht çon në hyrjen e diçkaje në brendësi të trupit.

Prishja e agjërimit

Agjërimi prishet vetëm nëse agjëruesi është i sigurt se, kur e gëlltiti pështymën, diçka nga rrëshira i arriti në fyt.

Kështu pajtohen fjalët e fukahave dhe rregulli bëhet i qartë, në përputhje me parimet dhe argumentet.

وَتُكْرَهُ الْقُبْلَةُ لِمَنْ تُحَرِّكُ شَهْوَتَهُ

"Puthja është e papëlqyeshme për atë të cilit ajo ia nxit epshin."

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Puthja është e papëlqyeshme për atë të cilit ajo ia nxit epshin."**

Sa i përket puthjes dhe veprimeve të tjera që mund të çojnë në marrëdhënie intime, si prekja, dallojmë **tri gjendje**.

Gjendja e parë

Puthja nuk ia nxit epshin personit, si në rastin e një burri që e kontrollon veten, të një të moshuari apo në raste të ngjashme. Në këtë gjendje, **puthja lejohet pa qenë e papëlqyeshme**.

Në hadithin e Ibn Abbasit është vërtetuar për Pejgamberin ﷺ:

"Ai puthte gratë e tij ndërsa ishte agjërues."

Kjo tregon se puthja në këtë rast lejohet. Pejgamberi ﷺ nuk bën diçka të papëlqyeshme.

Gjendja e dytë

Kjo është gjendja e atij që nuk e kontrollon veten ose të cilit puthja mund t'ia nxitë epshin. Fukahatë përdorin shprehjen **"për atë të cilit puthja ia nxit epshin"**.

Në këtë rast, puthja është **e papëlqyeshme**.

Pse? Sepse, siç transmetohet nga Ibn Abbasi, Pejgamberi ﷺ **e kontrollonte epshin e vet më mirë se cilido prej jush**.

Nga ky hadith kuptohet se puthja është e papëlqyeshme për atë që nuk e kontrollon veten.

Ebu Davudi përcjell nga Ebu Hurejra:

"Pejgamberi ﷺ e lejoi puthjen për të moshuarin, jo për të riun."

Rreth këtij hadithi ka diskutim, por kuptimi i tij mbështetet nga hadithi i Ibn Abbasit.

Gjendja e tretë

Nëse burri e puth gruan e tij dhe mendon se puthja do t'i shkaktojë daljen e meniut, **puthja i ndalohet**. Këtu bëhet fjalë për më shumë se nxitjen e epshit.

Pra, puthja mund të jetë e lejuar, e papëlqyeshme ose e ndaluar.

- **E lejuar** për atë që e kontrollon veten dhe të cilit puthja nuk ia nxit epshin.
- **E papëlqyeshme** për atë të cilit puthja ia nxit epshin, edhe nëse mund të përmbahet dhe të mos i dalë meni.
- **E ndaluar** për atë që e di se nga puthja do t'i dalë meni, aq më tepër nëse e di se do të çojë në marrëdhënie intime.

وَيَجِبُ اجْتِنَابُ كَذِبٍ، وَغِيبَةٍ، وَشَتْمٍ

"Dhe është obligim të shmangen gënjeshtra, përgojimi dhe fyerja."

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Dhe është obligim të shmangen gënjeshtra, përgojimi dhe fyerja."**

Argumenti për këtë është hadithi i saktë që transmeton Buhariu, në të cilin Pejgamberi ﷺ ka thënë:

"Kush nuk e lë fjalën e rreme dhe veprimin sipas saj, Allahu nuk ka nevojë që ai të lërë ushqimin dhe pijen e tij."

Prandaj, njeriu duhet të shmangë:

- gënjeshtrën në çdo kohë,
- përgojimin në çdo kohë,
- fyerjen në çdo kohë.

Shmangia e tyre është edhe më e theksuar gjatë agjërimit.

Gjithashtu, Pejgamberi ﷺ ka thënë:

"Nëse dikush e fyen apo e provokon, le të thotë: 'Unë jam agjërues.'"

Fukahatë thonë se **është e pëlqyeshme ta thotë me zë**. Ata japin disa arsye.

- Ai që e fyen mund të turpërohet.
- Agjëruesi tregon se mund të përgjigjet dhe se po përmbahet për shkak të agjërimit.
- Ai e thotë këtë nga bindja ndaj Allahut, pa syfaqësi.

وَسُنَّ لِمَنْ شُتِمَ قَوْلُهُ: «إِنِّي صَائِمٌ»، وَتَأْخِيرُ سُحُورٍ، وَتَعْجِيلُ فِطْرٍ عَلَى رُطَبٍ، فَإِنْ عَدِمَ فَتَمْرٌ، فَإِنْ عَدِمَ فَمَاءٌ، وَقَوْلُ مَا وَرَدَ

“Dhe për atë që fyhet është sunet të thotë ‘Unë jam agjërues’. Është sunet edhe ta vonojë syfyrin dhe ta çelë iftarin pa vonesë me hurma të freskëta. Nëse nuk gjen hurma të freskëta, e çel iftarin me hurma të thata. Nëse nuk gjen as hurma të thata, e çel me ujë. Është sunet edhe të thotë lutjet e transmetuara.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe për atë që fyhet është sunet të thotë ‘Unë jam agjërues’.”**

Siç u përmend më herët në hadith, këtë duhet ta thotë me zë të dëgjueshëm.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Është sunet edhe ta vonojë syfyrin”**.

Argumenti për këtë është hadithi i Zejd ibn Thabitit, i vërtetuar në *Sahih*:

“Bëmë syfyr me Pejgamberin ﷺ, pastaj u ngritëm për namaz.”

Kur u pyet sa kohë kishte ndërmjet syfyrit dhe namazit, tha:

“Sa koha që duhet për të lexuar pesëdhjetë ajete.”

Kjo tregon se **vonimi i syfyrit është sunet**.

Sa i përket hadithit **“Umeti im do të jetë në mirësi për sa kohë që e shpejton iftarin dhe e vonon syfyrin”**, pjesa **“dhe e vonon syfyrin”** është e dobët dhe nuk merret si argument.

Për vonimin e syfyrit argumentojnë hadithi i Zejd ibn Thabitit dhe hadithe të tjera, si ai i Enes ibn Malikut.

Fjala **“syfyr”** përfshin ushqimin që merret dhe kohën kur merret.

Sa i përket ushqimit, është e pëlqyeshme të marrësh diçka për syfyr, qoftë edhe vetëm një gllënjkë ujë.

Syfyri ka dy dobi.

E para. Me të shfaqet dhe ndiqet suneti, si dhe zbatohet urdhri i Allahut.

E dyta. Ngrënia e syfyrit tregon se personi e ka bërë nijetin për agjërim. Prandaj thamë më herët se ngrënia e syfyrit është një nga shenjat e nijetit.

Pra, u kuptuan dobitë e syfyrit:

- ndjekja e sunetit,
- ngrënia e syfyrit si shenjë e nijetit,
- forcimi i agjëruesit për agjërimin e tij.

Pasi u kuptua kjo, autori, Allahu e mëshiroftë, thotë:

"Është sunet edhe ta vonojë syfyrin".

Cili është dallimi mes "السُّحور" dhe "السَّحور"?

- السُّحور (me damme) nënkupton **veprimin**, pra ngrënien e syfyrit.
- السَّحور (me fet'ha) nënkupton **ushqimin**, pra atë që hahet në syfyr.

Këtë dallim e kemi përmendur edhe te fjalët الوُضوء dhe الوَضوء.

- Me damme nënkuptohet marrja e abdesit.
- Me fet'ha nënkuptohet uji që përdoret për të marrë abdes.

Pra, është e pëlqyeshme që **ngrënia e syfyrit të vonohet deri në fund të natës**.

Ngrënia quhet syfyr vetëm kur bëhet në kohën e saharit, pra në fund të natës.

Prandaj:

- Nëse dikush ha në fillim të natës, **ajo ngrënie nuk quhet syfyr**. Ajo quhet darkë.
- Syfyri duhet të hahet **në të tretën e fundit të natës**.

Pra, ngrënia në fillim të natës quhet darkë ose si të duash ta emërtosh. Ajo nuk quhet syfyr.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"dhe ta çelë iftarin pa vonesë"**.

Në hadithin e Sehl ibn Sa'dit, të përcjellë në *Sahihun* e Buhariut, Pejgamberi ﷺ ka thënë:

"Njerëzit do të vazhdojnë të jenë në mirësi për sa kohë që e çelin iftarin pa vonesë."

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"me hurma të freskëta"**.

Domethënë, është e pëlqyeshme ta çelë iftarin me hurma të freskëta.

Në hadithin e Enes ibn Malikut thuhet:

"Pejgamberi ﷺ e çelte iftarin me hurma të freskëta. Nëse nuk gjente hurma të freskëta, e çelte me hurma të thata. Nëse nuk gjente as hurma të thata, pinte disa gllënjka ujë."

Pra, **hurmat e freskëta janë më të pëlqyeshmet** për çeljen e iftarit, për të ndjekur sunetin e Pejgamberit ﷺ.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"me hurma të freskëta. Nëse nuk gjen hurma të freskëta…"**

Domethënë, nëse nuk i ka përpara ose nuk është stina e tyre, si për shembull në dimër.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"e çel iftarin me hurma të thata"**.

Dallimi mes tyre është i qartë.

- **Hurmat e freskëta** janë të buta dhe ende të njoma në gjendjen e tyre natyrore.
- **Hurmat e thata** janë tharë dhe janë ruajtur për përdorim.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Nëse nuk gjen as hurma të thata, e çel me ujë."**

Nëse nuk gjen asnjërin lloj të hurmave, e çel iftarin me ujë. Pastaj, nëse dëshiron të hajë, mund të hajë çfarë të dojë.

Nëse nuk ka ujë në kohën e iftarit, e çel iftarin me çfarë të ketë, si për shembull me supë, me ushqime të tjera ose me lëngje.

Rregulli është që, kur nuk ka hurma, iftari të çelet me ujë.

Nëse nuk gjen asgjë për të ngrënë, atëherë…?

Njëri nga të pranishmit tha: "Me nijet."

Me nijet? Jo. E sakta është se këtu nuk ka nevojë për nijet, sepse Pejgamberi ﷺ ka thënë:

"Kur perëndon dielli, agjëruesi e ka prishur agjërimin."

Nuk ke nevojë për nijet. Sapo perëndon dielli, **agjërimi përfundon**.

Disa fukaha e kanë përmendur nijetin për iftar. Agjërimi përfundon me perëndimin e diellit pa pasur nevojë për nijet, edhe nëse je në gjumë.

Pse e përmendën nijetin këtu?

Thanë se kjo bëhet që njeriu të mos u ngjajë njerëzve të bidateve, si rafidat dhe të tjerë, të cilët e vonojnë iftarin derisa të shfaqen yjet.

Prandaj thanë që të paktën të bëjë nijet për iftar. Ky nijet nuk është i domosdoshëm.

Ne, Ehli Suneti, e dimë se Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Kur perëndon dielli, agjëruesi e ka prishur agjërimin.”

Pra, **agjërimi përfundon me perëndimin e diellit**, qoftë me nijet apo pa nijet.

Kështu, nëse dielli perëndon dhe personi, pa bërë nijet për iftar, thotë “Dua ta vazhdoj agjërimin” dhe pastaj ha ndërkohë që ende synon ta vazhdojë, i themi: **“Agjërimi yt është i vlefshëm, edhe nëse gjatë ngrënies heq dorë nga nijeti për ta vazhduar.”**

Vazhdimi i agjërimit pa iftar ka dy forma.

Forma e parë. Vazhdimi deri në syfyr është i lejuar, sepse Pejgamberi ﷺ e ka lejuar.

Forma e dytë. Vazhdimi më shumë se një ditë është i ndaluar. Në lidhje me këtë, është transmetuar se Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Unë nuk jam si ju.”

،وَيُسْتَحَبُّ القَضَاءُ مُتَتَابِعاً، وَلَا يَجُوزُ إِلَى رَمَضَانٍ آخَرَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، فَإِنْ فَعَلَ فَعَلَيْهِ مَعَ القَضَاءِ إِطْعَامُ مِسْكِينٍ لِكُلِّ يَوْمٍ وَإِنْ مَاتَ وَلَوْ بَعْدَ رَمَضَانٍ آخَرَ.

وَإِنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ، أَوْ حَجٌّ، أَوِ اعْتِكَافٌ، أَوْ صَلَاةٌ بِنَذْرٍ: اسْتُحِبَّ لِوَلِيِّهِ قَضَاؤُهُ

“Është e pëlqyeshme që ditët e agjërimit të kompensohen radhazi. Kompensimi nuk lejohet të shtyhet pa arsye të vlefshme deri në Ramazanin tjetër. Nëse e shtyn kështu, krahas kompensimit duhet të ushqejë një të varfër për çdo ditë. Nëse vdes pas një shtyrjeje të tillë, për të ushqehet një i varfër për çdo ditë, edhe nëse vdes pas një Ramazani tjetër.”

“Nëse dikush vdes dhe i ka mbetur për të kryer një agjërim, haxh, i‘tikaf ose namaz që e kishte marrë përsipër me zotim, është e pëlqyeshme që kujdestari i tij ta kryejë për të.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Është e pëlqyeshme që ditët e agjërimit të kompensohen radhazi.”**

Këtu bëhet fjalë për kompensimin e ditëve të agjërimit të obligueshëm të Ramazanit.

Lejohet që këto ditë të kompensohen veçmas, sepse nuk ka argument që e bën të obligueshëm kompensimin radhazi.

Është e pëlqyeshme që ato të kompensohen radhazi.

Pse? Për dy arsye.

E para. Marrja parasysh e mospajtimit. Disa dijetarë e kanë konsideruar kompensimin radhazi obligim. Ata janë mbështetur në rregullin se kompensimi i ngjan kryerjes së adhurimit në kohën e vet.

Themi se ky është një rregull i njohur. Megjithatë, çdo ditë e Ramazanit është një adhurim më vete, i ndarë nga dita tjetër. Prandaj kompensimi i këtyre ditëve dallon nga shpagimet për të cilat kërkohet agjërim i pandërprerë.

E dyta. Hadithi i Aishes:

“Më ndodhte të kisha ditë agjërimi për të kompensuar nga Ramazani dhe nuk mund t’i kompensoja veçse në Shaban.”

Ndoshta ajo i shpërndante ditët e kompensimit gjatë vitit. Vetë hadithi nuk përcakton nëse i kompensonte radhazi apo veç e veç.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Nuk lejohet të shtyhet deri në Ramazanin tjetër pa arsye të vlefshme.”**

Nuk i lejohet personit ta vonojë kompensimin deri në Ramazanin tjetër pa arsye të vlefshme.

Është transmetuar nga Ibn Abbasi dhe Ebu Hurejra se ata e obligonin **ushqimin e një të varfri për çdo ditë**, krahas kompensimit, për atë që e shtynte kompensimin deri në Ramazanin tjetër pa arsye të vlefshme.

Në këtë rast, obligimi për të ushqyer një të varfër për çdo ditë tregon se **shtyrja pa arsye të vlefshme është e ndaluar**.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Nuk lejohet të shtyhet deri në Ramazanin tjetër pa arsye të vlefshme.”**

Kjo kuptohet edhe nga hadithi i Aishes:

“Më ndodhte të kisha ditë agjërimi për të kompensuar nga Ramazani dhe nuk mund t’i kompensoja veçse në Shaban.”

Nga veprimi i Aishes nxirret se **kompensimi duhet kryer para hyrjes së Ramazanit tjetër**.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Nëse e bën këtë…”**

Domethënë, nëse e vonon kompensimin deri në Ramazanin tjetër pa arsye të vlefshme. Nëse ka arsye të vlefshme, i mbetet **vetëm kompensimi**.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Nëse e bën këtë, atëherë krahas kompensimit duhet të ushqejë një të varfër për çdo ditë.”**

Kjo do të thotë se kush e vonon kompensimin e një ose më shumë ditëve nga një Ramazan në tjetrin pa arsye të vlefshme, duhet:

- t’i kompensojë ditët,
- dhe për çdo ditë të ushqejë një të varfër.

Sa ushqim i jepet të varfrit?

- **Gjysmë sa‘i** nga ushqimet,
- përveç grurit, për të cilin jepet **një mudd**.

Kjo mbështetet në atë që ka bërë Muavije ibn Ebi Sufjani, i cili bëri dallim mes grurit dhe ushqimeve të tjera. Sahabët vepruan sipas këtij dallimi në kohën e tij.

Këtu kemi dy çështje.

Çështja e parë. E dyta do të përmendet më vonë.

A duhet të paraprijë kompensimi apo shpagimi? Cili kryhet i pari?

Një person ka prishur agjërimin e një dite të Ramazanit dhe ka hyrë Ramazani tjetër pa e kompensuar atë ditë, megjithëse nuk ka pasur arsye të vlefshme për ta shtyrë kompensimin.

Themi: çfarë i obligohet?

I obligohen dy gjëra:

- **kompensimi** i asaj dite,
- dhe **shpagimi** për atë ditë.

Me çfarë fillon?

Themi se lejohet të kryhet fillimisht **kompensimi** ose **shpagimi**. Të dyja renditjet lejohen, sepse mes tyre nuk ka lidhje të domosdoshme. Këtu nuk kemi të bëjmë me një rast ku shkaku apo kushti duhet t’i paraprijë patjetër pasojës.

Kjo përmendet në librat e fikhut.

Shumë njerëz mendojnë se, nëse e kompensojnë ditën, duhet ta kryejnë edhe shpagimin po atë ditë. Ky mendim nuk është i saktë.

Pra, **nuk është obligim që shpagimi të kryhet në të njëjtën ditë me kompensimin**. Mund të kryhet në një kohë tjetër.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe nëse vdes.”**

Kjo është një çështje e pavarur. Kuptimi është se **shpagimi nuk bie me vdekjen e tij**.

Kujt i obligohet shpagimi?

Atij që e ka vonuar kompensimin deri në Ramazanin e dytë.

Si nxirret ky shpagim?

Nxirret nga pasuria e tij (nga trashëgimia e tij).

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Edhe nëse pas një Ramazani tjetër.”**

Nëse një person ka lënë ditë pa kompensuar dhe kanë kaluar disa Ramazane, çfarë i obligohet?

Për shembull, nëse ka lënë pesë ditë pa agjëruar nga një Ramazan dhe nuk i ka kompensuar deri në Ramazanin tjetër, i obligohen:

- kompensimi i atyre ditëve,
- dhe ushqimi i një të varfri për çdo ditë.

Nëse kalojnë disa vite (disa Ramazane) dhe ai ende nuk i ka kompensuar, **sa shpagime i obligohen për çdo ditë?**

I obligohet **vetëm një shpagim për çdo ditë**. Numri i viteve nuk e shumëfishon shpagimin.

Një shpagim i vetëm, qoftë nëse e vonon një vit, dy, tre, katër apo pesë. Një shpagim i vetëm, sepse gjykimi lidhet me vetë vonesën.

Këtu zbatohet rregulli se **çdo gjë që vjen pas kufirit merr të njëjtin gjykim**.

Si në fjalën e Allahut:

"Lani fytyrat tuaja dhe duart tuaja deri te bërrylat."

Çfarë është pas bërrylit merr të njëjtin gjykim si kufiri. Me shprehjet "deri te" dhe "derisa", çdo gjë pas kufirit, edhe nëse shtohet, merr të njëjtin gjykim.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Dhe nëse vdes dhe mbi të ka agjërim, apo haxh, apo i'tikaf, apo namaz me zotim, është e pëlqyeshme që kujdestari i tij ta kryejë për të."**

Kryerja e adhurimeve për të vdekurin është një çështje shumë e rëndësishme.

Kur njeriu vdes, kryerja e adhurimeve për të ndahet në dy lloje:

- ose për të plotësuar obligimet e tij,
- ose vullnetarisht, për t'ia dhuruar atij shpërblimin.

Sa i përket llojit të dytë, dhurimit të shpërblimit, kjo është përmendur më herët. Kush dëshiron të kryejë një adhurim për të vdekurin, mund ta bëjë këtë.

Shumica e dijetarëve thonë se lejohet të kryhen adhurime vullnetare për të vdekurin dhe t'i dhurohet atij shpërblimi, qofshin ato adhurime trupore apo pasurore.

Imam Shafiu e kundërshtoi këtë mendim dhe tha se **nuk lejohet të kryhen adhurime vullnetare trupore për të vdekurin**. Këtë mendim e zgjodhi edhe Muhammad ibn Abdu el-Wahhabi dhe e ndoqën nxënësit e tij.

Ndërsa Ibn Tejmije dhe shumica e dijetarëve thonë se lejohet.

Pra, kjo ishte çështja e **dhurimit të shpërblimit**.

Sa i përket kryerjes së **obligimeve** për të vdekurin, themi se, në parim, obligimet trupore nuk kryhen për të.

Ndërsa obligimet pasurore lidhen me pasurinë. Prandaj konsiderohen si borxh dhe nxirren nga pasuria e tij.

Rregulli është ky:

- adhurimet trupore nuk kryhen për të,
- ndërsa adhurimet pasurore nxirren nga pasuria e tij, si borxhi apo zekati.

Këtu kemi një përjashtim, që është **zotimi**.

Për këtë ka ardhur një hadith nga Pejgamberi ﷺ, në të cilin zotimi krahasohet me borxhin.

Ai ﷺ ka thënë:

“Borxhi ndaj Allahut ka më shumë të drejtë të shlyhet.”

Në hadithin e saktë, një grua erdhi te Pejgamberi ﷺ dhe tha:

“Nëna ime ka vdekur dhe i ka mbetur pa kryer një agjërim (me zotim). A ta kompensoj për të?”

Ai ﷺ tha:

“Po. A nuk do ta shlyeje nëse nëna jote do të kishte borxh?”

Ajo tha po.

Ai ﷺ tha:

“Borxhi ndaj Allahut ka më shumë të drejtë të shlyhet.”

Është vërtetuar se Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Kush ka mbi vete agjërim, le të agjërojë për të kujdestari i tij.”

Ebu Dawudi në *Sunen* dhe para tij Imam Ahmedi thanë se **kjo ka të bëjë posaçërisht me zotimin**.

Sipas tyre, Pejgamberi ﷺ i ka dhënë zotimit gjykimin e borxheve pasurore. Prandaj lejohet që zotimi të kryhet për të vdekurin.

Pra, nga rregulli për adhurimet trupore bëjnë përjashtim ato që janë marrë përsipër me **zotim**.

Do të përmenden format e zotimit që kryhen për të vdekurin:

- agjërimi,
- haxhi,
- namazi,
- dhe i'tikafi.

Pse e përjashtuam zotimin?

Thamë se, me pajtimin e dijetarëve, **obligimet pasurore** përmbushen për të vdekurin.

Pse i dhamë zotimit gjykimin e obligimeve pasurore?

Për shkak të tekstit të hadithit. Po të mos ishte ky tekst, do të thoshim se zotimi është adhurim trupor dhe nuk kryhet për të vdekurin.

Por, për shkak të tekstit të saktë në dy Sahihët për kryerjen e zotimit për të vdekurin, e përfshimë.

Pejgamberi ﷺ tha **"mbi të ka zotim"**, duke e përmendur zotimin në mënyrë të përgjithshme, pra duke përfshirë çdo zotim.

Kemi dy hadithe:

- një hadith për kryerjen e zotimit të agjërimit, siç u përmend më herët,
- dhe hadithin **"Kush vdes dhe mbi të ka agjërim, le të agjërojë për të kujdestari i tij."**

Po ashtu, është transmetuar hadithi që e përmend zotimin në mënyrë të përgjithshme, pa kufizim.

Prandaj fukahatë kanë nxjerrë se ky rregull vlen për çdo zotim.

Nëse dikush vdes dhe mbi të ka:

- agjërim (zotim),
- haxh (zotim),
- i‘tikaf (zotim),
- apo namaz (zotim),

atëherë të katërta janë zotime dhe **kujdestarit i lejohet t’i kryejë për të**.

Sepse kështu ka ardhur në hadith.

Shiko, kryerja e zotimit për të vdekurin ka tri gjendje.

Gjendja e parë. Ta kryejë vetë kujdestari, për shembull djali apo babai.

Gjendja e dytë. Ta kryejë vullnetarisht dikush tjetër përveç kujdestarit.

Gjendja e tretë. Ta kryejë dikush tjetër me pagesë.

Pra, gjendjet janë tri dhe nuk ka të tjera:

- ose kujdestari e kryen vetë,
- ose dikush tjetër e kryen vullnetarisht,
- ose kryhet me pagesë, qoftë nga kujdestari apo nga dikush tjetër.

Gjendja e parë. Nëse kujdestari dëshiron ta kryejë vullnetarisht për të vdekurin, themi se lejohet.

Në hadith thuhet:

“Kush vdes dhe mbi të ka agjërim, le të agjërojë për të kujdestari i tij.”

Domethënë, bëhet fjalë për **agjërimin e zotimit**.

Pa dyshim, për kujdestarin kjo është e lejuar, madje **e pëlqyeshme**, si formë bamirësie ndaj të vdekurit dhe si mënyrë për të vepruar sipas hadithit.

Gjendja e dytë. Të agjërojë dikush tjetër përveç kujdestarit, si një mik apo i afërm.

Për shembull, dikush zotohet të falë një numër të caktuar rekatesh ose të kryejë një adhurim tjetër, pastaj vdes. Ky është një zotim që duhet përmbushur.

Nëse një mik dëshiron ta kryejë për të, themi se lejohet, edhe nëse nuk është kujdestar.

Fjala e Pejgamberit ﷺ **“le të agjërojë për të kujdestari i tij”** përshkruan atë që ndodh zakonisht. Prandaj lejohet ta kryejë edhe dikush tjetër përveç kujdestarit.

Me lejen e kujdestarit apo pa lejen e tij?

Themi se lejohet **edhe me lejen e tij, edhe pa lejen e tij**.

Gjendja e tretë. Të merret dikush me pagesë, qoftë kujdestari apo jo, për të agjëruar në vend të të vdekurit.

A lejohet apo jo?

Themi se **nuk lejohet**.

Pse? Sepse këtu agjërimi nuk bëhet për Allahun, por për shkak të pagesës.

Te haxhi lejohet të mbulohen shpenzimet, sepse kryerja e tij kërkon udhëtim dhe mund. Ai që kryen haxhin për dikë tjetër merr vetëm shumën që mbulon shpenzimet.

Pagesa për agjërimin e kthen adhurimin në një veprim që bëhet për përfitim material. Për këtë nuk ka shpërblim.

Siç e përmenda më herët, sipas shumicës së dijetarëve, lejohet të lexohet Kuran dhe t’i dhurohet shpërblimi të vdekurit.

Por nëse punëson dikë që të lexojë Kuran dhe t’ia dhurojë shpërblimin të vdekurit, themi se nuk ka dobi, sepse ai në thelb po lexon për pagesë. Ka dallim mes dy rasteve.

Prandaj disa dijetarë e kanë ndaluar rastin e dytë dhe janë treguar të ashpër ndaj tij. Madje, disa kanë përmendur pajtim për ndalimin e punësimit të njerëzve për të lexuar Kuran në këtë mënyrë.

Ndërsa nëse një person, nga dashuria për vëllanë, babanë apo djalin e tij, ia dhuron shpërblimin, shumica e dijetarëve e lejojnë këtë, edhe pse ka edhe mendime kundër.

بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ

“Kapitulli mbi dispozitat e agjërimit vullnetar”

Shejhu, Allahu e mëshiroftë, filloi me kapitullin e agjërimit vullnetar. Me **agjërim vullnetar** nënkuptohet agjërimi që nuk është i obligueshëm.

Është e njohur se njeriu nuk duhet ta privojë veten nga shpërblimi i këtij agjërimi, sepse në të ka shpërblim të madh. Në hadithe të shumta është transmetuar nga Pejgamberi ﷺ:

"Kush agjëron një ditë për hir të Allahut, Allahu e largon atë nga zjarri shtatëdhjetë vjet."

Prandaj, njeriu nuk duhet ta privojë veten nga agjërimi. Shumë njerëz nuk njohin agjërim përveçse nga një Ramazan në tjetrin dhe kjo është larg nga rruga e të devotshmëve.

Madje, kur Aisheja tha:

"Më ndodhte të kisha ditë agjërimi për të kompensuar nga Ramazani dhe nuk mund t'i kompensoja veçse në Shaban."

Dijetarët thanë se nuk mund të mendohet që Aisheja nuk agjëronte në ditë me vlerë të veçantë, si dita e Arafatit, dita e Ashures dhe të tjera.

Prandaj, muslimani duhet të ketë pjesë në **agjërimin vullnetar**, sidomos nëse është kërkues i dijes.

Është transmetuar nga Abdullah ibn Mas'udi:

"Duhet që lexuesi i Kuranit të njihet me natën e tij kur njerëzit flenë, me ditën e tij kur njerëzit nuk agjërojnë dhe me heshtjen e tij kur njerëzit flasin."

Pra, ai që ka lidhje me Kuranin dhe dijen duhet të ketë adhurime të veçanta për veten e tij, sidomos agjërimin.

Pse e përmenda agjërimin në veçanti?

Sepse agjërimi është një nga **adhurimet më të mëdha të fshehta**. Ka adhurime të dukshme, si namazi para njerëzve, dhe ka adhurime të fshehta, si namazi i natës, sunetet në shtëpi, zekati i pasurisë së fshehtë dhe agjërimi.

Agjërimi është nga adhurimet më të fshehta. Njeriu mund të jetë në punë, mes njerëzve, dhe askush nuk e di se ai po agjëron, sidomos kur agjërimi është vullnetar.

Prandaj, njeriu duhet të kujdeset për adhurimet vullnetare, sidomos për agjërimin, sepse:

- pastron shpirtin,
- e afron njeriun me Allahun,
- dhe është nga veprat që Allahu i do.

Megjithatë, agjërimi i vazhdueshëm, çdo ditë pa ndërprerje, nuk është i ligjësuar. Pejgamberi ﷺ e ndaloi këtë dhe lejoi të agjërohet më së shumti **një ditë po e një ditë jo**, siç është agjërimi i Davudit.

Edhe nëse dikush ndien rehati në agjërimin e vazhdueshëm, duhet të ndjekë Sunetin. Pejgamberi ﷺ tha:

"Allahu nuk ka nevojë që ti ta lodhësh veten."

Prandaj, është shumë e rëndësishme të njihen rregullat për të ditur se kur duhet agjëruar e kur jo.

يُسَنُّ صِيَامُ أَيَّامِ البِيضِ، وَالاَثْنَيْنِ وَالخَمِيسِ، وَسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ، وَشَهْرِ المُحَرَّمِ - وَآكَدُهُ العَاشِرُ، ثُمَّ التَّاسِعُ -، وَتِسْعِ ذِي الحِجَّةِ، وَيَوْمِ عَرَفَةَ لِغَيْرِ حَاجٍّ بِهَا

"Është sunet agjërimi i ditëve të bardha (13, 14, 15), i së hënës dhe i së enjtes, i gjashtë ditëve të Shevalit, i muajit Muharrem – më e theksuara është dita e dhjetë, pastaj e nënta – si dhe agjërimi i nëntë ditëve të para të Dhulhixhxhes dhe i ditës së Arafatit për atë që nuk ndodhet në Arafat si haxhi."

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Është sunet agjërimi i ditëve të bardha."**

Janë transmetuar dy hadithe.

Hadithi i parë. Ai tregon se është e pëlqyeshme të agjërohen tri ditë nga çdo muaj, pa i përcaktuar ato ditë.

Në hadithin e Ebu Hurejrës thuhet:

"Miku im më porositi me tri gjëra… dhe nga këto tri është që të mos e lë agjërimin e tri ditëve nga çdo muaj."

Pra, agjërimi i **tri ditëve nga çdo muaj** është sunet i theksuar.

Këto tri ditë mund t'i agjërosh në çdo pjesë të muajit:

- në fillim të muajit,
- në mes të muajit (ditët e bardha),
- në fund të muajit,
- ose të shpërndara gjatë muajit.

Të gjitha këto forma janë transmetuar, prandaj agjërimi i këtyre tri ditëve mund të bëhet në çfarëdo kohe të muajit.

Por tri ditët më të mira për atë që nuk agjëron më shumë se tri ditë janë **ditët e bardha**, dita e trembëdhjetë, e katërmbëdhjetë dhe e pesëmbëdhjetë.

U quajtën "të bardha" sepse hëna është e plotë në qiell dhe nata ndriçohet aq shumë, sa duket e bardhë.

Argumenti se agjërimi i tyre është i pëlqyeshëm është hadithi i Ebu Dherrit, të cilin Imam Tirmidhiu e ka vlerësuar si hasen. Këtë hadith e mbështesin edhe transmetime të tjera. Në të, Pejgamberi ﷺ ka thënë:

"O Ebu Dherr, nëse agjëron tri ditë nga muaji, atëherë agjëro ditën e trembëdhjetë, të katërmbëdhjetë dhe të pesëmbëdhjetë."

Pra, **agjërimi i ditëve të bardha është i pëlqyeshëm**.

Kjo fjali e autorit përfshin dy gjëra:

- ose ditët e bardha,
- ose tri ditë të muajit pa i përcaktuar, siç ka ardhur në hadithin e Ebu Hurejrës në Sahih.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Dhe agjërimi i së hënës dhe i së enjtes."**

Domethënë, është e pëlqyeshme të agjërohet të hënën dhe të enjten çdo javë.

Aisheja transmeton te Tirmidhiu se Pejgamberi ﷺ kujdesej t'i agjëronte të dyja ditët. Për agjërimin e së hënës ka hadith edhe në Sahihun e Muslimit. Në transmetimin e Usame ibn Zejdit te Nesaiu, Pejgamberi ﷺ ka thënë:

"Ato janë dy ditë në të cilat veprat i paraqiten Zotit të botëve."

Disa dijetarë thonë se pas agjërimit të Davudit, paqja qoftë mbi të, që është **një ditë po e një ditë jo**, vjen agjërimi **një ditë po e dy ditë jo**.

Ja si e shpjegojnë lidhjen me agjërimin e së hënës dhe të së enjtes:

- java ka shtatë ditë,
- nëse agjëron të hënën dhe të enjten, ke dy ditë agjërimi dhe katër ditë pa agjërim, duke llogaritur nga dy ditë pa agjërim për secilën ditë agjërimi,
- mbetet edhe një ditë. Kur agjëron edhe ditët e bardha, i afrohesh ritmit **një ditë po e dy ditë jo**.

Prandaj, sipas këtij shpjegimi, ai që agjëron të hënën, të enjten dhe ditët e bardha i afrohet **shkallës së dytë në vlerë**, pas agjërimit të Davudit, paqja qoftë mbi të.

Allahu na ndihmoftë për këtë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Dhe gjashtë ditë nga Shevali."**

Domethënë, është e pëlqyeshme të agjërohen **gjashtë ditë nga muaji Sheval**.

Argumenti për këtë është hadithi që Muslimi e transmeton nga Ebu Ejub el-Ensari, në të cilin Pejgamberi ﷺ ka thënë:

"Kush e agjëron Ramazanin, pastaj e pason me gjashtë ditë nga Shevali, është sikur të kishte agjëruar vazhdimisht."

Fukahatë thonë se fjala "gjashtë" e Pejgamberit ﷺ përcakton numrin e ditëve. **Nuk është kusht që të agjërohen radhazi.**

Prandaj:

- nëse dikush zotohet të agjërojë gjashtë ditë, nuk e ka obligim t'i agjërojë radhazi,
- vazhdimësia kërkohet vetëm kur përmendet një periudhë e pandërprerë, si "një muaj" apo "një javë".

Megjithatë, ata thonë se **më e pëlqyeshme është që këto gjashtë ditë të agjërohen radhazi, duke filluar menjëherë pas ditës së Bajramit**.

Halali ka shkruar edhe një trajtesë të veçantë për vërtetimin e këtij hadithi. Hadithi është i saktë dhe gjendet në Sahihun e Muslimit.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Dhe agjërimi i muajit Muharrem."**

Muaji i Allahut, Muharremi, është muaji i parë i vitit.

Argumenti për këtë është hadithi i Ebu Hurejrës në Sahihun e Muslimit, në të cilin Pejgamberi ﷺ ka thënë:

"Agjërimi më i mirë pas Ramazanit është agjërimi në muajin e Allahut, Muharrem."

Muajt e shenjtë janë katër:

- tre radhazi, Dhulkadeja, Dhulhixhxheja dhe Muharremi,
- dhe një i veçuar, Rexhebi.

Allahu i Lartësuar ka thënë:

"Numri i muajve tek Allahu është dymbëdhjetë muaj… prej tyre katër janë të shenjtë." [Et-Teube: 36]

Më i miri prej këtyre katër muajve është **muaji i Allahut, Muharremi**.

Kemi një rregull.

Vlera e një kohe nuk mjafton për ta veçuar atë me një adhurim të caktuar. Për këtë duhet argument.

Le të marrim si shembull dy nga muajt e shenjtë, Muharremin dhe Rexhebin.

- Agjërimi në **Muharrem** është i pëlqyeshëm, madje është agjërimi më i mirë pas Ramazanit.
- Për veçimin e **Rexhebit** me agjërim nuk ka argument.

Pra, **vlera e një kohe nuk mjafton për ta veçuar atë me një adhurim pa argument**.

Ky është një rregull shumë i rëndësishëm në fikh. Shumë njerëz gabojnë në zbatimin e tij duke shpikur praktika pa bazë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Më e theksuara është dita e dhjetë, pastaj e nënta."**

Domethënë, dita e dhjetë e Muharremit, pastaj e nënta.

Dita e dhjetë quhet **Ashura**. Agjërimi i saj ka qenë obligim derisa ky obligim u shfuqizua me obligimin e agjërimit të Ramazanit.

Pse është më e theksuara?

Sepse Pejgamberi ﷺ ka thënë:

"Nëse do të jetoj deri në vitin tjetër, do të agjëroj të nëntën dhe të dhjetën."

Pra, synimi ishte t'i agjëronte bashkë ditën e nëntë dhe të dhjetën.

A është e papëlqyeshme të veçohet vetëm dita e dhjetë?

- Sipas **mendimit të njohur në medhheb**, nuk është e papëlqyeshme. Pra, lejohet ta agjërosh vetëm.
- Sipas Ibn Tejmijes dhe një transmetimi nga Imam Ahmedi, është e papëlqyeshme ta veçosh vetëm ditën e dhjetë.

Prandaj, **më e pëlqyeshme është të agjërohen bashkë dita e nëntë dhe e dhjeta**.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Dhe agjërimi i nëntë ditëve të para të Dhulhixhxhes."**

Me "nëntë ditët" nënkuptohen ditët nga e para deri tek e nënta e Dhulhixhxhes, sepse dita e dhjetë është Bajram.

Argumenti për pëlqyeshmërinë e agjërimit në këto ditë është hadithi i Ibn Abbasit, në të cilin Pejgamberi ﷺ ka thënë:

"Nuk ka ditë në të cilat veprat e mira janë më të dashura tek Allahu sesa këto ditë."

Thanë:

"As xhihadi në rrugën e Allahut?"

Tha:

"As xhihadi në rrugën e Allahut, përveç një njeriu që del me pasurinë dhe jetën e tij dhe nuk kthehet me asgjë prej tyre."

Shiko çfarë tha Pejgamberi ﷺ:

"Nuk ka ditë në të cilat veprat e mira janë më të mira se në këto ditë."

Pra, ai ﷺ sqaroi se këto ditë janë të veçanta dhe se **çdo vepër e mirë në to ka vlerë të madhe**.

Këtë e tha pikërisht për këto ditë. Nuk e tha për Muharremin, as për Rexhebin, as për kohë të tjera.

Kjo tregon se **çdo lloj adhurimi në këto ditë ka vlerë dhe shpërblimi i tij shumëfishohet**.

Prandaj, në dhjetëditëshin e parë të Dhulhixhxhes ligjësohen shumë adhurime.

Argumenti i dytë.

Në Sunen është transmetuar nga disa prej grave të Pejgamberit ﷺ, e në një transmetim nga Hafsa:

"Pejgamberi ﷺ i agjëronte këto ditë."

Edhe pse ky hadith është diskutuar, ka transmetime të tjera që e mbështesin.

Gjithashtu, është transmetuar nga Abdullah ibn Omeri se ai nuk e linte agjërimin në dhjetëditëshin e parë të Dhulhixhxhes.

Kjo tregon se sahabët i agjëronin këto ditë.

Pra, vlera e agjërimit në këto ditë dëshmohet:

- nga hadithi i përgjithshëm i Pejgamberit ﷺ,
- nga hadithet që flasin posaçërisht për këtë agjërim, bashkë me transmetimet që i mbështesin,

- dhe nga veprimi i sahabëve (Allahu qoftë i kënaqur me ta).

Po nëse pyet a është transmetuar nga Aisheja se Pejgamberi ﷺ nuk i agjëronte këto ditë?

Themi se përgjigjja është e thjeshtë. Aisheja ka treguar vetëm atë që ka parë, ndërsa të tjerët kanë treguar atë që kanë parë.

Mohimi është dy llojesh:

- mohim i dijes,
- mohim i ekzistencës.

Në rastin e Aishes, mohimi ka të bëjë me dijen e saj. Ajo nuk e kishte parë atë veprim. Sipas rregullit, **ai që pohon ka përparësi ndaj atij që mohon**, sidomos kur mohimi ka të bëjë me dijen dhe jo me ekzistencën e veprimit.

Këtë rregull e ka shpjeguar edhe Izzuddin ibn Abdusselami.

Aisheja ka transmetuar edhe për çështje të tjera për të cilat kemi transmetime të ndryshme:

- ajo tregoi se nuk e kishte parë Pejgamberin ﷺ duke falur namazin e duhasë, ndërsa të tjerët kanë transmetuar se ai ﷺ e ka falur,
- ajo tregoi se Pejgamberi ﷺ nuk falte më shumë se njëmbëdhjetë rekate, as në Ramazan, as jashtë tij. Në hadithin e Ibn Abbasit përmenden trembëdhjetë rekate në namazin e natës.

Pra, në hadithin për agjërimin, Aisheja ka treguar se ajo vetë nuk e kishte parë Pejgamberin ﷺ duke agjëruar në ato ditë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe agjërimi i ditës së Arafatit për atë që nuk ndodhet në Arafat si haxhi.”**

Dita e Arafatit ka vlerë të madhe. Në hadithin e Ebu Katades, Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Shpresoj që Allahu, me agjërimin e ditës së Arafatit, t’i shlyejë mëkatet e vitit para saj dhe të vitit pas saj.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Për atë që nuk ndodhet në Arafat si haxhi.”**

Pejgamberi ﷺ nuk agjëroi atë ditë gjatë haxhit. Ummu Fadli dhe Mejmuneja kanë transmetuar se ai ﷺ piu qumësht ndërsa qëndronte në Arafat. Prandaj, për **haxhiun që ndodhet në Arafat**, është më e pëlqyeshme të mos agjërojë atë ditë.

وَأَفْضَلُهُ: صَوْمُ يَوْمٍ وَفِطْرُ يَوْمٍ

"Dhe agjërimi vullnetar më i mirë është të agjërosh një ditë e të mos agjërosh ditën tjetër."

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Dhe agjërimi vullnetar më i mirë është të agjërosh një ditë e të mos agjërosh ditën tjetër."**

Pra, forma më e mirë e agjërimit vullnetar është të agjërosh **një ditë po e një ditë jo**.

Argumenti për këtë është hadithi i njohur i Abdullah ibn Amrit.

وَيُكْرَهُ إِفْرَادُ رَجَبٍ، وَالجُمُعَةِ، وَالسَّبْتِ، وَالشَّكِّ، وَعِيدِ الكُفَّارِ بِصَوْمٍ

"Është e papëlqyeshme të veçohen me agjërim Rexhebi, xhumaja, e shtuna, dita e dyshimit dhe festat e jobesimtarëve."

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Është e papëlqyeshme të veçohet Rexhebi me agjërim."**

Domethënë, këtu flitet për **veçimin e Rexhebit me agjërim**.

Nga Pejgamberi ﷺ janë transmetuar hadithe që e ndalojnë këtë, por zinxhirët e tyre të transmetimit kanë dobësi. Megjithatë, ndalimi i veçimit të Rexhebit me agjërim është vërtetuar nga sahabët.

Është transmetuar se Omer ibn Hattabi e godiste në dorë atë që veçonte Rexhebin me agjërim.

Pse fukahatë thanë **"e papëlqyeshme"** dhe jo **"e ndaluar"**?

Sepse disa hadithe të dobëta duket se tregojnë për lejimin e agjërimit në të, por asnjëri prej tyre nuk është i saktë.

Prandaj, nga kujdesi, fukahatë e konsideruan veçimin e Rexhebit me agjërim të papëlqyeshëm dhe nuk dhanë gjykim për ndalim të prerë.

Ibn Haxheri në librin e tij *al-‘Ajab* dhe Ebu Ismail al-Harawi kanë përmendur se **nuk ka hadith të saktë për vlerën e agjërimit të Rexhebit**.

Megjithatë, në parim, ndalesa nënkupton ndalim. Në këtë rast është marrë si tregues i **papëlqyeshmërisë**.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe xhumaja.”**

Domethënë, është e papëlqyeshme të veçohet **dita e xhuma** me agjërim.

Argumenti për këtë është hadithi i Ebu Hurejrës për ndalimin e kësaj.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe e shtuna.”**

Domethënë, është e papëlqyeshme të veçohet **dita e shtunë** me agjërim pa e bashkuar me agjërimin e një dite para saj.

Argumenti për këtë është hadithi i Abdullah ibn Busrit në librat e Sunenit.

Pse fukahatë e konsideruan të papëlqyeshme?

Sepse Pejgamberi ﷺ e ka lejuar agjërimin **një ditë po e një ditë jo**. Atij që agjëron kështu mund t’i qëllojë ta agjërojë vetëm të premten ose vetëm të shtunën.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe dita e dyshimit.”**

Me këtë nënkuptohet **dita e tridhjetë e Shabanit**, kur nuk ka re apo mjegull që ta pengojnë shikimin e hënës, siç u përmend më herët.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Dhe festat e jobesimtarëve me agjërim.”**

Domethënë, është e papëlqyeshme të veçohet një festë e jobesimtarëve me agjërim, si për shembull Nevruzi apo Viti i Ri.

Madje, ky agjërim mund të bëhet i ndaluar nëse bëhet me qëllim që t’u ngjajë atyre.

وَيَحْرُمُ صَوْمُ العِيدَيْنِ، وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ - وَلَوْ فِي فَرْضٍ - إِلَّا عَنْ دَمِ مُتْعَةٍ وَقِرَانٍ

"Ndalohet agjërimi në dy Bajramet dhe në ditët e Teshrikut, edhe kur agjërimi është i obligueshëm. Në ditët e Teshrikut lejohet të agjërohet në vend të kurbanit të temettu'it ose të kiranit."

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Ndalohet agjërimi në dy Bajramet."**

Pra, agjërimi në këto dy ditë **nuk është i vlefshëm**, edhe nëse personi agjëron për kompensim, sepse Pejgamberi ﷺ e ka ndaluar agjërimin në to.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Dhe në ditët e Teshrikut."**

Ditët e Teshrikut janë:

- dita e njëmbëdhjetë,
- dita e dymbëdhjetë,
- dhe dita e trembëdhjetë e muajit Dhulhixhxhe.

Ndalimi vlen qoftë për haxhiun, qoftë për atë që nuk është në haxh, sepse Pejgamberi ﷺ ka thënë:

"Ditët e Teshrikut janë ditë ngrënieje dhe pirjeje."

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Edhe kur agjërimi është i obligueshëm."**

Domethënë, edhe nëse personi ka për të kryer një agjërim të obligueshëm, si kompensimi i ditëve të Ramazanit apo agjërimi me zotim, nuk i lejohet të agjërojë në këto ditë.

Për shembull, nëse dikush është zotuar t'i agjërojë ditët e bardha çdo muaj, në Dhulhixhxhe agjëron vetëm ditën e katërmbëdhjetë dhe të pesëmbëdhjetën. Ditën e trembëdhjetë nuk agjëron, sepse agjërimi në atë ditë është i ndaluar.

Një shembull tjetër. Nëse dikush e ka obligim të agjërojë dy muaj radhazi dhe e nis agjërimin në ditën e parë të Dhulhixhxhes:

- agjëron deri në ditën e nëntë,
- e ka obligim të mos agjërojë ditën e dhjetë, që është Bajrami,

- nuk agjëron as në ditën e njëmbëdhjetë, të dymbëdhjetë dhe të trembëdhjetë, që janë ditët e Teshrikut,
- pastaj e ka obligim ta rifillojë agjërimin në ditën e katërmbëdhjetë.

Këto katër ditë që i ka lënë për shkak të ndalesës, i kompenson pas përfundimit të dy muajve.

Prandaj, ndonjëherë, nëse ke për të agjëruar dy muaj radhazi, mund ta nisësh agjërimin në një kohë që përkon me Bajramin ose me ditët e haxhit. Në ditët kur agjërimi është i ndaluar, e ke obligim të mos agjërosh. Kështu pushon pak dhe i plotëson ato ditë më vonë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Në ditët e Teshrikut lejohet të agjërohet në vend të kurbanit të temettu‘it ose të kiranit.”**

Domethënë, atij që kryen haxhin temettu‘ ose kiran dhe nuk gjen kurban, i lejohet të agjërojë **tri ditë gjatë haxhit dhe shtatë kur të kthehet në shtëpi**.

Këto tri ditë agjërohen sipas kësaj radhe:

- agjërohen pas hyrjes në ihram për haxh,
- është më e pëlqyeshme që agjërimi të fillojë para ditës së Arafatit,
- dhe të përfundojë ditën e Arafatit (ose para saj, sipas disa mendimeve).

Nëse haxhiu nuk i agjëron para Bajramit (ditës së dhjetë), **i agjëron në ditët e Teshrikut (ditën e njëmbëdhjetë, të dymbëdhjetë dhe të trembëdhjetë)**.

Megjithatë, nuk i lejohet t’i shtyjë pa arsye. Duhet t’i agjërojë gjatë haxhit.

Për shembull, një person kryen haxhin temettu‘ apo kiran dhe nuk mund të agjërojë para Bajramit për shkak të lodhjes, të udhëtimit ose për ndonjë arsye tjetër.

Themi se **i obligohet t’i agjërojë të tria ditët gjatë ditëve të Minës (ditët e Teshrikut)**.

وَمَنْ دَخَلَ فِي فَرْضٍ مُوَسَّعٍ حَرُمَ قَطْعُهُ، وَلَا يَلْزَمُ فِي النَّفْلِ، وَلَا قَضَاءُ فَاسِدِهِ إِلَّا الحَجَّ

“Kush fillon kryerjen e një obligimi me kohë të zgjeruar e ka të ndaluar ta ndërpresë. Në adhurimin vullnetar nuk obligohet ta vazhdojë dhe, nëse e prish, nuk obligohet ta kompensojë. Përjashtim bën haxhi.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Kush fillon kryerjen e një obligimi me kohë të zgjeruar e ka të ndaluar ta ndërpresë.”**

Domethënë, kush fillon ta kryejë një obligim me kohë të zgjeruar, qoftë agjërim apo ndonjë adhurim tjetër, e ka të ndaluar ta ndërpresë.

Obligimi është dy llojesh:

- **me kohë të kufizuar (të ngushtë)**. Koha e tij është e ngushtë dhe nuk lejon shtyrje.
- **me kohë të zgjeruar**. Mund të kryhet edhe më vonë brenda kohës së tij.

Këtë e shohim në dy shembuj:

- Namazi në fillim të kohës është obligim me kohë të zgjeruar, ndërsa në fund të saj bëhet obligim me kohë të kufizuar.
- Agjërimi në Ramazan është obligim me kohë të kufizuar, ndërsa kompensimi pas Ramazanit është obligim me kohë të zgjeruar.

Me pajtimin e dijetarëve, kush fillon ta kryejë një **obligim me kohë të kufizuar** e ka të ndaluar ta ndërpresë, sepse me ndërprerjen do ta nxirrte jashtë kohës së tij.

Për **obligimin me kohë të zgjeruar**, si namazi në fillim të kohës apo agjërimi për kompensim, fukahatë thonë se **kush fillon ta kryejë, e ka të ndaluar ta ndërpresë**. Ata mbështeten në fjalën e Allahut:

“Dhe mos i prishni veprat tuaja.” [Muhammed: 33]

Nëse një person ka një ditë për të kompensuar, e fillon agjërimin në Muharrem dhe pastaj e ndërpret, për këtë ka dy mendime:

- Sipas medhhebit, **e ka të ndaluar ta ndërpresë**, edhe pse është obligim me kohë të zgjeruar.
- Sipas shumicës, i lejohet ta ndërpresë, sepse obligimi ka kohë të zgjeruar.

Nëse e ndërpret, **duhet ta agjërojë përsëri atë ditë**.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Dhe nuk obligohet."**

Sigurisht, nga ndalimi i ndërprerjes së një adhurimi të obligueshëm përjashtohen disa raste, si shpëtimi i një personi nga rreziku, përgjigjja ndaj thirrjes së Pejgamberit ﷺ dhe disa raste të tjera që i kanë përmendur fukahatë.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Dhe nuk obligohet në agjërim vullnetar."**

Domethënë, **vazhdimi i agjërimit vullnetar nuk është obligim**. Lejohet ta ndërpresësh.

Argumenti për këtë është se Pejgamberi ﷺ ndonjëherë e ka ndërprerë agjërimin e tij vullnetar. Ai ﷺ ka ndërprerë edhe veprime të tjera.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Dhe nuk obligohet kompensimi i tij nëse prishet, përveç haxhit."**

Domethënë, nëse njeriu e prish një adhurim vullnetar, qoftë namaz, agjërim apo ndonjë adhurim tjetër, nuk e ka obligim ta kompensojë.

Për shembull, një person nis të agjërojë vullnetarisht, pastaj ha dhe e prish agjërimin. A duhet ta kompensojë atë ditë?

Themi se **nuk e ka obligim ta kompensojë**.

Përjashtim bën vetëm haxhi.

Allahu ka thënë:

"Dhe plotësojeni haxhin dhe umren për Allahun." [El-Bekare: 196]

Pra, kush e fillon haxhin, duhet ta përfundojë.

Nëse haxhi prishet gjatë kryerjes, **duhet ta përfundojë dhe ta përsërisë**.

Edhe Ibn Hazmi ka përmendur pajtimin e dijetarëve për këtë.

وَتُرْجَى لَيْلَةُ الْقَدْرِ فِي العَشْرِ الْأَخِيرِ، وَأَوْتَارُهُ آكَدُ، وَلَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ أَبْلَغُ، وَيَدْعُو فِيهَا بِمَا وَرَدَ

"Shpresohet që Nata e Kadrit të jetë në dhjetë netët e fundit. Shpresa është më e madhe në netët teke dhe më e madhe se në çdo natë tjetër në natën e 27-të. Në Natën e Kadrit lutemi me lutjen që është transmetuar."

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Shpresohet që Nata e Kadrit të jetë në dhjetë netët e fundit të Ramazanit."**

Nata e Kadrit është **nata më e mirë e vitit**.

Ndërsa dita më e mirë e vitit është dita e Kurban Bajramit, siç transmeton Abdullah ibn Kurti se Pejgamberi ﷺ ka thënë:

"Dita më e mirë është dita e kurbanit."

Pra:

- dita më e mirë është dita e Kurban Bajramit, në Dhulhixhxhe,
- nata më e mirë është Nata e Kadrit.

Shiko dallimin:

- në dhjetëditëshin e parë të Dhulhixhxhes, ditët janë më të mira se netët, sepse ndër to është një ditë me vlerë të madhe,
- në Ramazan, netët janë më të mira se ditët, sepse ndër to është Nata e Kadrit.

Nata e Kadrit ka vlera të mëdha. Ajo **kërkohet në dhjetë netët e fundit të Ramazanit**.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Në netët teke shpresohet më shumë."**

Dijetarët kanë mendime të ndryshme për këtë dhe Allahu e di më së miri. Nuk mund të pohojmë me siguri nëse Nata e Kadrit bie në të njëjtën natë çdo vit apo ndryshon.

Shumica e dijetarëve mendojnë se ajo **ndryshon nga viti në vit**. Në netët teke shpresohet më shumë, sepse shumica e transmetimeve tregojnë për to.

Më së shumti shpresohet që Nata e Kadrit të bjerë në **natën e njëzeteshtatë**. Për këtë ka transmetime nga Pejgamberi ﷺ dhe nga sahabët.

Pse është fshehur Nata e Kadrit? Kjo është një çështje e rëndësishme.

Pejgamberit ﷺ i ishte bërë e ditur se cila ishte Nata e Kadrit. Ai ﷺ doli te sahabët për t'ua treguar, por dy burra po grindeshin. Në transmetimin e Ebu Seid el-Hudriut te Muslimi, Pejgamberi ﷺ tha:

"O njerëz, më ishte bërë e ditur se cila ishte Nata e Kadrit dhe dola për t'jua treguar. Por erdhën dy burra që po grindeshin dhe e harrova."

Allahu bëri që Pejgamberi ﷺ të harronte se cila ishte Nata e Kadrit. Urtësia e kësaj është që njerëzit të përpiqen në adhurim gjatë gjithë muajit, sidomos në dhjetë netët e fundit.

Prandaj Abdullah ibn Mes'udi tha:

"Kush falet natën gjatë gjithë vitit, e arrin Natën e Kadrit."

Ai kishte parasysh qëllimin e përgjithshëm, që njeriu të jetë i vazhdueshëm në adhurim.

Pejgamberi ﷺ na udhëzoi ta kërkojmë Natën e Kadrit në netët teke të dhjetë netëve të fundit. Ai që është i zënë dhe nuk mund të angazhohet në të gjitha netët mund të përpiqet sidomos në netët teke, ndër të cilat më së shumti shpresohet në natën e njëzeteshtatë.

Në hadithin që transmeton Ebu Dawudi, Abdullah ibn Unejsi i tha Pejgamberit ﷺ:

"O i Dërguari i Allahut, unë qëndroj në shkretëtirë dhe falem atje, falënderimi i qoftë Allahut. Më cakto një natë që të vij në këtë xhami."

Pejgamberi ﷺ i tha:

"Eja natën e njëzetetretë."

Kështu, Pejgamberi ﷺ i caktoi një natë që të vinte dhe të qëndronte në adhurim.

Pra, kur themi se netët teke janë më të theksuara, kjo vlen sidomos për atë që është i zënë dhe nuk mund të përpiqet në adhurim në të gjitha netët.

Vëreni! Kur fukahatë thonë se **netët teke janë më të theksuara**, kanë mendime të ndryshme për mënyrën se si numërohen këto net.

- A numërohen nga fillimi i muajit?
- Apo nga fundi i tij?

Për shembull, kur netët numërohen nga fundi, duke përfshirë edhe natën që po llogaritet, **e nënta nga fundi** është nata e njëzetedytë nëse Ramazani ka tridhjetë ditë dhe nata e njëzetenjëtë nëse ka njëzetenëntë ditë.

Prandaj, njeriu duhet të përpiqet në **të gjitha dhjetë netët e fundit**. Urtësia e fshehjes së Natës së Kadrit është që të shtohet përpjekja në adhurim.

Nuk është e saktë që dikush të pretendojë se e di saktësisht se kur bie Nata e Kadrit për vite me radhë. Pejgamberi ﷺ nuk e dinte pasi iu fsheh. Si mund ta dijë dikush pas shumë shekujsh?

Po ashtu, nuk është e drejtë që njerëzit të përqendrohen vetëm në një natë dhe të neglizhojnë të tjerat, ose të mbështeten në ëndrra. Kjo bie ndesh me urtësinë për të cilën është fshehur Nata e Kadrit.

Prandaj, rruga e saktë është **të përpiqesh në të gjitha netët e fundit**. Suksesi vjen nga Allahu.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Në Natën e Kadrit lutemi me lutjen që është transmetuar."**

Kjo mbështetet në hadithin e Aishes, e cila e pyeti Pejgamberin ﷺ: **"Çfarë të them?"**

Ai ﷺ tha: **"Thuaj: O Allah, Ti je Falës, e do faljen, më fal mua."**

M'u kujtua një pjesë në fillim të faqes që e kalova pa e trajtuar. Kur foli për iftarin, autori tha se është e pëlqyeshme të shpejtohet iftari, të bëhet me ujë nëse nuk ka hurma dhe të thuhet ajo që është transmetuar.

Çfarë thotë njeriu kur çel iftarin? Për këtë janë transmetuar dy hadithe.

Hadithi i parë. Ebu Dawudi dhe të tjerë e kanë transmetuar nga Muadh ibn Zuhra. Muadhi është i panjohur dhe nuk është sahabi, prandaj hadithi është mursel. Në të përmendet se Pejgamberi ﷺ thoshte kur çelte iftarin:

"O Allah, për Ty agjërova dhe me furnizimin Tënd e prisha agjërimin…"

Hadithi vazhdon më tej. Për këtë hadith ka diskutim ndërmjet dijetarëve, por, duke qenë se është lutje, lejohet të përdoret.

Bejhakiu ka transmetuar nga Abdullah ibn Omeri edhe një lutje tjetër. Kur çelte iftarin, Pejgamberi ﷺ thoshte:

"U shua etja, u lagën damarët dhe u vërtetua shpërblimi, nëse do Allahu."

بَابُ الْاعْتِكَافِ

“Kapitulli mbi dispozitat e i‘tikafit (qëndrimit në xhami)”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Kapitulli mbi dispozitat e i‘tikafit (qëndrimit në xhami)”**

Autori e përkufizoi i‘tikafin kështu:

“Është qëndrimi në xhami për ta adhuruar Allahun.”

Pra, nuk quhet i‘tikaf përveçse kur bëhet në xhami. Jashtë xhamisë, i‘tikafi nuk është i vlefshëm. Nuk lejohet të bëhet jashtë saj.

Ky është një nga adhurimet që Allahu e ka ligjësuar në Librin e Tij:

“Dhe mos iu afroni atyre (grave) ndërkohë që jeni në i‘tikaf në xhami.” [El-Bekare: 187]

Allahu gjithashtu ka thënë:

“I njëjtë është ai që qëndron aty (në xhami) dhe ai që vjen nga jashtë.” [El-Haxh: 25]

Pra, **qëndrimi në xhami për adhurim është sunet**. Më pas do të përmenden dispozitat e tij.

لُزُومُ مَسْجِدٍ لِطَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى مَسْنُونٌ، وَيَصِحُّ بِلَا صَوْمٍ، وَيَلْزَمَانِ بِالنَّذْرِ

"Qëndrimi në xhami për ta adhuruar Allahun e Lartësuar është sunet. I'tikafi është i vlefshëm edhe pa agjërim. Si i'tikafi, ashtu edhe agjërimi bëhen obligim me zotim."

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Është qëndrimi në xhami."**

Këtu kemi një çështje shumë të rëndësishme. Një nga **kushtet e i'tikafit** është që të bëhet në xhami.

Pra, i'tikafi jashtë xhamisë nuk është i vlefshëm në asnjë rast.

Për shembull:

- Nëse dikush qëndron për adhurim në një dhomë të shtëpisë, ky qëndrim nuk quhet i'tikaf.
- Nëse dikush qëndron në një tendë apo në natyrë, nuk i lejohet të bëjë i'tikaf aty.

Pra, nuk lejohet i'tikafi përveçse në xhami. Kjo është çështja e parë.

Çështja e dytë. Shprehja e autorit **"qëndrimi në xhami"** përfshin çdo xhami. Ajo nuk kufizohet te Mesxhidul-Harami në Mekë, te Xhamia e Pejgamberit ﷺ në Medinë dhe te Xhamia El-Aksa në Jerusalem.

Pra, i'tikafi lejohet në çdo xhami, sepse Allahu ka thënë:

"Dhe mos iu afroni atyre ndërkohë që jeni në i'tikaf në xhami."

Ky tekst është i përgjithshëm, prandaj i'tikafi është i vlefshëm në çdo xhami.

Gjithashtu, është transmetuar se një numër i madh sahabësh e kanë lejuar këtë, çka e forcon këtë mendim.

Sa i përket hadithit të Hudhejfe ibn Jemanit, ai është shpjeguar në mënyra të ndryshme dhe nuk merret si kufizim këtu.

Çështja e tretë. Autori tha **"qëndrimi në xhami"**. Prandaj, personi duhet t'i plotësojë **kushtet për të qëndruar në xhami**.

Pra, i'tikafi i një personi në gjendje xhunub nuk është i vlefshëm, sepse atij nuk i lejohet të qëndrojë në xhami. Sipas disa mendimeve, i lejohet të qëndrojë nëse merr abdes.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Qëndrimi në xhami për ta adhuruar Allahun e Lartësuar.”**

Nga kjo fjali kuptojmë se autori nuk ka caktuar një kohëzgjatje për i‘tikafin.

Pra, çdo qëndrim në xhami me nijet adhurimi quhet i‘tikaf, qoftë i shkurtër apo i gjatë.

Fukahatë thonë se **i‘tikafi është i vlefshëm edhe për një orë**, duke u bazuar në përgjithësinë e teksteve.

Në kuptimin gjuhësor, fjala “i‘tikaf” përfshin edhe qëndrimin për një kohë të shkurtër. Sheriati ka shtuar kushtin që ky qëndrim të bëhet në xhami.

Pse u përmend kjo?

Sepse fukahatë e medhhebit maliki thonë se i‘tikafi është i vlefshëm vetëm nëse zgjat **një ditë të plotë ose një natë të plotë**.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Qëndrimi në xhami për ta adhuruar Allahun e Lartësuar është sunet.”**

Argumentet për këtë u përmendën më herët. Këtu ka edhe një vërejtje të rëndësishme.

Për shpërblimin e veçantë të i‘tikafit nuk është transmetuar ndonjë hadith i posaçëm nga Pejgamberi ﷺ. Ligjësimi i tij mbështetet në:

- praktikën e Pejgamberit ﷺ, i cili bënte i‘tikaf,
- dhe ixhmanë e sahabëve, të cilët bënin i‘tikaf gjatë jetës së Pejgamberit ﷺ dhe pas vdekjes së tij ﷺ. I‘tikaf bënin edhe gratë e tij ﷺ.

Nuk është kusht që ta dimë shpërblimin e veçantë të çdo adhurimi. Mjafton të dimë se është adhurim dhe se për të ka shpërblim tek Allahu.

Allahu e ka treguar shpërblimin e disa adhurimeve për t’i nxitur njerëzit t’i kryejnë. Për disa të tjera, e ka lënë të fshehtë që të përpiqen në kryerjen e tyre ata që kërkojnë afrim tek Ai.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“I‘tikafi është i vlefshëm edhe pa agjërim.”**

Pra, i‘tikafi mund të bëhet edhe pa qenë agjërues.

Si argument për këtë përmendet se Pejgamberi ﷺ e ka kompensuar i‘tikafin e Ramazanit jashtë Ramazanit.

Kjo kuptohet edhe nga hadithi i Omer ibn Hattabit, i cili tha:

“Unë kam bërë zotim në kohën e injorancës që të bëj i‘tikaf një ditë.”

Pejgamberi ﷺ i tha: **“Plotësoje zotimin tënd.”**

Pejgamberi ﷺ nuk i tha se duhej të agjëronte. Kjo tregon se **agjërimi nuk është kusht për i‘tikafin**.

Pra, i‘tikafi lejohet si në Ramazan, ashtu edhe jashtë tij:

- me agjërim,
- dhe pa agjërim.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Si i‘tikafi, ashtu edhe agjërimi bëhen obligim me zotim.”**

Kjo do të thotë se i‘tikafi bëhet obligim me zotim. Nëse zotimi përfshin edhe agjërimin, atëherë agjërimi bëhet obligim bashkë me i‘tikafin.

Pra, kemi dy raste.

1. **Zotimi për i‘tikaf.** Nëse dikush thotë “Kam bërë zotim të bëj i‘tikaf”, atëherë i obligohet ta kryejë.
2. **Zotimi për i‘tikaf me agjërim.** Nëse thotë “Kam bërë zotim të bëj i‘tikaf pesë ditë duke qenë agjërues”, atëherë duhet ta bëjë i‘tikafin duke agjëruar.

Nëse në këtë rast e bën i‘tikafin pa agjërim, **zotimi nuk është përmbushur si duhet**.

Këtu kemi një çështje shumë të rëndësishme. **Qëndrimi në xhami ka tri forma.**

Forma e parë. Nëse qëndron në xhami pa nijet për i‘tikaf, ky qëndrim **nuk quhet i‘tikaf**, edhe nëse rri me orë të tëra.

Forma e dytë. Nëse qëndron në xhami me nijet për i‘tikaf, ky qëndrim është **i‘tikaf vullnetar** dhe është **sunet**.

Forma e tretë. Nëse bën zotim para se të hyjë në xhami dhe thotë, për shembull, “Kam bërë zotim të qëndroj në xhami deri në një kohë të caktuar”, atëherë **e ka obligim të qëndrojë**. Pra:

- në formën e parë, qëndrimi nuk është i‘tikaf,
- në të dytën, i‘tikafi është i pëlqyeshëm,
- në të tretën, i‘tikafi është i obligueshëm.

وَلَا يَصِحُّ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ يُجْمَعُ فِيهِ، إِلَّا الْمَرْأَةَ فَفِي كُلِّ مَسْجِدٍ سِوَى مَسْجِدِ بَيْتِهَا.

“I‘tikafi është i vlefshëm vetëm në një xhami ku falet namazi me xhemat. Për gruan, i‘tikafi është i vlefshëm në çdo xhami, përveç vendit që ajo ka caktuar për falje në shtëpinë e saj.”

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“I‘tikafi është i vlefshëm vetëm në një xhami ku falet namazi me xhemat.”**

Domethënë, i‘tikafi bëhet në një xhami në të cilën falet namazi me xhemat.

Nëse personi e ka obligim namazin e xhumasë, duhet të shkojë për ta falur atë.

Argumenti se i‘tikafi duhet të bëhet në xhami është fjala e Allahut:

“Dhe ju jeni në i‘tikaf në xhami.” [El-Bekare: 187]

Kjo tregon se **xhamia është kusht për i‘tikafin**.

Burri e ka obligim namazin me xhemat, prandaj duhet ta bëjë i‘tikafin në një xhami ku falet namazi me xhemat.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Për gruan, i‘tikafi është i vlefshëm në çdo xhami.”**

Domethënë, gruas i lejohet të bëjë i‘tikaf edhe në një xhami ku nuk falet namazi me xhemat.

Për shembull, nëse një xhami e vjetër nuk përdoret më, por ende ka statusin e xhamisë, i‘tikafi lejohet në të. Edhe nëse aty nuk falet namazi, ajo ende konsiderohet xhami. Për shembull, kur dikush hyn aty, fal dy rekate.

Një shembull tjetër janë disa hapësira brenda xhamive, si dhomat apo bodrumet, që nuk lidhen me safin e xhematit.

- Burri duhet të dalë nga ajo hapësirë për t’u falur me xhemat.
- Gruas i lejohet të qëndrojë aty dhe të falet edhe vetëm, sepse nuk e ka obligim namazin me xhemat.

Pra, **namazi me xhemat është kusht për i‘tikafin e burrit**. Gruaja mund ta bëjë i‘tikafin edhe në një xhami ku nuk falet namazi me xhemat.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **“Për gruan, i‘tikafi është i vlefshëm në çdo xhami, përveç vendit që ajo ka caktuar për falje në shtëpinë e saj.”**

Shprehja “xhamia e shtëpisë” përdoret në kuptimin gjuhësor për vendin e faljes.

Pra, fjala “xhami” përdoret në dy kuptime:

- në kuptimin terminologjik, për një vend të rrethuar e të caktuar si xhami,
- në kuptimin gjuhësor, për një vend faljeje në përgjithësi.

Në hadithin e Itban ibn Malikut, të transmetuar në dy Sahihët, Itbani i kërkoi Pejgamberit ﷺ të falej në një vend të caktuar në shtëpinë e tij, që ta përdorte atë vend për falje.

Pejgamberi ﷺ e pyeti:

“Ku dëshiron të falem?”

Itbani ia tregoi vendin. Pejgamberi ﷺ u fal aty dhe Itbani më pas e përdori atë vend për falje.

Ky vend nuk merr statusin e xhamisë. Prandaj, **i‘tikafi në të nuk është i vlefshëm**.

Gruaja mund të ketë një dhomë ose një vend të caktuar në shtëpi ku falet zakonisht. **I‘tikafi në atë vend nuk është i vlefshëm.**

Qëndrimi në vendin e faljes pas namazit të sabahut ka shpërblim. Në hadithin e Enes ibn Malikut, Pejgamberi ﷺ ka thënë:

“Kush e fal sabahun me xhemat, pastaj qëndron ulur duke e përmendur Allahun derisa të lindë dielli dhe më pas fal dy rekate, ka shpërblim sikur të kishte kryer një haxh dhe një umre.” Pejgamberi ﷺ shtoi: **“Të plotë, të plotë, të plotë.”**

Kjo vlen për atë që qëndron në vendin e faljes në xhami. Për gruan që falet në shtëpi, shpresohet i njëjti shpërblim nëse pas sabahut qëndron në vendin e saj duke e përmendur Allahun dhe fal dy rekate pasi të ngrihet dielli.

Gjithashtu, disa njerëz caktojnë një dhomë në shtëpi për falje dhe lexim, që të kenë qetësi dhe të përqendrohen. **As kjo dhomë nuk merr statusin e xhamisë për i‘tikaf.**

وَمَنْ نَذَرَهُ، أَوِ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدٍ غَيْرِ الثَّلَاثَةِ – وَأَفْضَلُهَا الحَرَامُ، فَمَسْجِدُ المَدِينَةِ، فَالْأَقْصَى – لَمْ يَلْزَمْهُ فِيهِ، وَإِنْ عَيَّنَ الأَفْضَلَ لَمْ يُجْزِ فِيمَا دُونَهُ، وَعَكْسُهُ بِعَكْسِهِ.

"Kush zotohet të bëjë i'tikaf ose të falë namaz në një xhami tjetër përveç tri xhamive, nuk e ka obligim ta kryejë zotimin pikërisht në atë xhami. Më e vlefshmja prej tyre është Mesxhidul-Harami, pastaj Xhamia e Medinës e më pas Xhamia El-Aksa. Nëse cakton njërën prej tyre, zotimi nuk përmbushet duke e kryer në një xhami me vlerë më të ulët. Zotimi përmbushet edhe nëse e kryen në një xhami me vlerë më të lartë se ajo që ka caktuar."

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Kush zotohet të bëjë i'tikaf ose të falë namaz në një xhami tjetër përveç tri xhamive…"**

- **"Kush zotohet të bëjë i'tikaf"**, domethënë se zotohet ta kryejë i'tikafin.
- **"Ose të falë namaz"**, domethënë se zotohet të falë një namaz.

Pastaj thotë: **"Në një xhami tjetër përveç tri xhamive."**

Fjala është për këto tri xhami.

- Mesxhidul-Harami në Mekë.
- Xhamia e Pejgamberit ﷺ në Medinë.
- Xhamia El-Aksa në Jerusalem.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Më e vlefshmja prej tyre është Mesxhidul-Harami, pastaj Xhamia e Medinës e më pas Xhamia El-Aksa."**

Pra, autori i renditi xhamitë sipas vlerës, sepse gjykimi që vjen më pas mbështetet në këtë renditje.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Nuk e ka obligim ta kryejë zotimin pikërisht në atë xhami."**

Pra, nëse dikush zotohet të bëjë i'tikaf në një xhami të caktuar, si kjo ku jemi, **mund ta përmbushë zotimin edhe në një xhami tjetër**.

Pse?

Sepse në Sahih transmetohet nga Ukbe ibn Amiri se motra e tij ishte zotuar ta bënte haxhin duke udhëtuar në këmbë. Pejgamberi ﷺ e urdhëroi të udhëtonte e hipur.

Pra, **nuk është obligim ta përmbushë zotimin në formën e caktuar**, nëse ajo formë nuk është e kërkuar në vetvete.

A i obligohet shpagimi në këtë rast?

Dijetarët kanë dy mendime:

- sipas **mendimit të dukshëm të medhhebit**, i obligohet shpagimi,
- sipas disa dijetarëve të tjerë, nuk i obligohet shpagimi.

Pra, për këtë çështje ka dy transmetime brenda medhhebit.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Nuk e ka obligim ta kryejë zotimin pikërisht në atë xhami."**

Domethënë, **i obligohet ta përmbushë vetë zotimin**, qoftë për i'tikaf apo për namaz. Mund ta përmbushë edhe në një xhami tjetër.

Pastaj thotë: **"Nëse cakton njërën prej tyre…"**

Domethënë, nëse cakton Mesxhidul-Haramin, Xhaminë e Pejgamberit ﷺ ose Xhaminë El-Aksa.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Zotimi nuk përmbushet duke e kryer në një xhami me vlerë më të ulët. Zotimi përmbushet edhe nëse e kryen në një xhami me vlerë më të lartë se ajo që ka caktuar."**

Për shembull, nëse dikush thotë **"Kam bërë zotim të bëj i'tikaf në Mesxhidul-Haram"**, zotimi nuk përmbushet duke e kryer i'tikafin në Xhaminë e Pejgamberit ﷺ. Nëse zotohet të bëjë i'tikaf në Xhaminë e Pejgamberit ﷺ, zotimi nuk përmbushet duke e kryer atë në Xhaminë El-Aksa.

Pra, **zotimi nuk përmbushet në një xhami me vlerë më të ulët se ajo që ka caktuar**.

Zotimi mund të përmbushet në një xhami me vlerë më të lartë.

- Nëse është zotuar të bëjë i'tikaf në Xhaminë El-Aksa, mund ta bëjë në Xhaminë e Pejgamberit ﷺ ose në Mesxhidul-Haram.
- Nëse është zotuar të bëjë i'tikaf në Xhaminë e Pejgamberit ﷺ, mund ta bëjë në Mesxhidul-Haram.

Argumenti për këtë është hadithi i Xhabir ibn Abdullahut. Ditën e çlirimit të Mekës, një burrë i tregoi Pejgamberit ﷺ se ishte zotuar të falte dy rekate në Xhaminë El-Aksa, nëse Allahu do t'ia mundësonte Pejgamberit ﷺ çlirimin e Mekës. Pejgamberi ﷺ i tha:

"Falu këtu."

Në një hadith tjetër, Xhabiri transmeton se Pejgamberi ﷺ ka thënë:

"Një namaz në Mesxhidul-Haram është më i vlefshëm se njëqind mijë namaze diku tjetër."

Kjo tregon se lejohet kalimi nga më e ulëta tek më e larta në vlerë.

وَمَنْ نَذَرَ زَمَاناً مُعَيَّناً دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ قَبْلَ لَيْلَتِهِ الأُولَى، وَخَرَجَ بَعْدَ آخِرِهِ

"Kush zotohet të bëjë i'tikaf në një periudhë të caktuar hyn në vendin e i'tikafit para fillimit të natës së parë të asaj periudhe dhe del pas përfundimit të periudhës."

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Hyn në vendin e i'tikafit para fillimit të natës së parë të asaj periudhe dhe del pas përfundimit të periudhës."**

Këtu kemi dy çështje.

Çështja e parë. Nëse dikush zotohet të bëjë i'tikaf për një ditë të vetme, si përcaktohen fillimi dhe fundi i saj?

- Dita fillon me **agimin**.
- Nata fillon me **perëndimin e diellit**.

Pra, kush dëshiron të bëjë i'tikaf për një ditë të plotë, duhet të qëndrojë në i'tikaf gjatë gjithë ditës:

- hyn në xhami **pak para agimit**,
- dhe del **pak pas perëndimit të diellit**.

Prandaj fukahatë kanë thënë se është e pëlqyeshme që ai që është zotuar të bëjë i'tikaf të qëndrojë deri në namazin e Bajramit dhe të dalë për në namaz me rrobat e i'tikafit.

Edhe pse dita e Bajramit nuk bën pjesë në periudhën e mëparshme, ajo mund të lidhet me natën që i paraprin.

Pra, **i'tikafi duhet ta përfshijë të gjithë ditën**.

Çështja e dytë.

Nëse dikush zotohet të bëjë i'tikaf për një periudhë të caktuar, për shembull pesë ose gjashtë ditë, a duhet t'i kalojë ato radhazi?

Sipas fjalës së autorit dhe mendimit të medhhebit, **ditët duhet të jenë radhazi**.

Kompensimi i ditëve të agjërimit mund të bëhet edhe me ndërprerje. Në i'tikafin me zotim kërkohet vazhdimësia.

وَلَا يَخْرُجُ المُعْتَكِفُ إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ، وَلَا يَعُودُ مَرِيضاً، وَلَا يَشْهَدُ جِنَازَةً إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ.

"Ai që është në i'tikaf nuk del nga xhamia përveçse për një nevojë të domosdoshme. Nuk viziton ndonjë të sëmurë dhe as nuk merr pjesë në xhenaze, përveçse nëse e ka kushtëzuar këtë paraprakisht."

Pastaj autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Ai që është në i'tikaf nuk del nga xhamia përveçse për një nevojë të domosdoshme."**

Pra, i lejohet të dalë vetëm për nevoja që nuk mund t'i kryejë brenda xhamisë, si:

- ngrënia dhe pirja, nëse nuk ka mundësi të hajë ose të pijë brenda xhamisë,
- kryerja e nevojave personale,
- larja për t'u pastruar nga gjendja xhunub,
- dhe nevoja të tjera të ngjashme.

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Nuk viziton ndonjë të sëmurë"**, sepse kjo nuk është një nevojë e domosdoshme.

Pastaj thotë: **"Dhe as nuk merr pjesë në xhenaze, përveçse nëse e ka kushtëzuar këtë paraprakisht."**

Domethënë, nëse ai që është në i'tikaf e ka kushtëzuar daljen që në fillim, i lejohet të dalë.

Kushti për të dalë nga xhamia vendoset vetëm në i'tikafin me zotim.

Pra:

- në i'tikafin vullnetar nuk vendoset kusht,
- në i'tikafin me zotim mund të vendoset kusht.

Për shembull, nëse ai që është zotuar të bëjë i'tikaf thotë **"Do të bëj i'tikaf, por do të dal çdo ditë për të vizituar babanë tim të sëmurë"**, i lejohet të dalë vetëm sipas kushtit që ka vendosur, pa e tejkaluar atë.

وَإِنْ وَطِئَ فِي فَرْجٍ فَسَدَ اعْتِكَافُهُ

"Nëse kryen marrëdhënie intime me depërtim, i prishet i'tikafi."

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Nëse kryen marrëdhënie intime me depërtim, i prishet i'tikafi."**

Argumenti është fjala e Allahut:

"Dhe mos iu afroni atyre (grave) ndërkohë që jeni në i'tikaf në xhami." [El-Bekare: 187]

Çfarë i obligohet në këtë rast?

- Nëse i'tikafi ishte **vullnetar**, nuk e ka obligim ta kompensojë.
- Nëse ishte **zotuar të bënte i'tikaf për një ditë**, duhet ta përsërisë atë ditë.
- Nëse ishte zotuar shprehimisht të bënte i'tikaf për **disa ditë radhazi**, sipas Ibn Kudames duhet ta rifillojë nga e para, sepse vazhdimësia është pjesë e zotimit.
- Nëse ishte zotuar të bënte i'tikaf në **ditë të caktuara**, si në dhjetë netët e fundit të Ramazanit, Ibn Kudame përmend dy mendime. Sipas njërit, duhet ta rifillojë nga e para. Sipas tjetrit, ditët e kryera mbeten të vlefshme dhe kompensohet vetëm pjesa e prishur.

وَيُسْتَحَبُّ اشْتِغَالُهُ بِالقُرَبِ، وَاجْتِنَابُ مَا لَا يَعْنِيهِ

"Është e pëlqyeshme të merret me adhurime dhe të shmangë gjërat që nuk i përkasin."

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Është e pëlqyeshme të merret me adhurime."**

Domethënë, të merret me **vepra të mira** brenda xhamisë.

Është transmetuar nga Ebu Hurejra se ata thoshin:

"E pëlqenim qëndrimin në xhami dhe thoshim: ruajmë agjërimin tonë (nga fjalët e kota)."

Autori, Allahu e mëshiroftë, thotë: **"Dhe të shmangë gjërat që nuk i përkasin."**

Pra, të lërë bisedat e kota, çështjet e dynjasë, shakatë e tepërta dhe fjalët e panevojshme.

Këto lejohen në vetvete në xhami, sepse sahabët (Allahu qoftë i kënaqur me ta) bënin edhe shaka mes tyre.

Gjatë i'tikafit, meqë njeriu ka bërë nijet të qëndrojë për adhurim, është më e pëlqyeshme të merret me:

- përmendjen e Allahut,
- leximin e Kuranit,
- dhe adhurime të tjera.

Kjo e afron më shumë me Allahun.

Lus Allahun e Lartësuar që t'u japë të gjithëve sukses dhe qëndrueshmëri.

Paqja dhe bekimet qofshin mbi Pejgamberin tonë Muhamed ﷺ, mbi familjen e tij dhe mbi të gjithë shokët e tij.